2025 税务师

三色笔记

《涉税服务实务》

第一章　导论

【知识点】涉税业务类型及服务机构（2025 年调整）

涉税业务类型	可以实施该业务的机构
专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查	应当由具有**税务师事务所、会计师事务所、律师事务所资质**的涉税专业服务机构从事，相关文书应由**税务师、注册会计师、律师签字**，并承担相应的责任
纳税申报代理、一般税务咨询、其他税务事项代理和其他涉税服务	可以由税务师事务所和从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构承接

【知识点】涉税专业服务机构信息和业务信息采集

（一）涉税专业服务机构信息

（1）**报送内容**	包括但不限于：服务状态、统一社会信用代码、机构名称、法定代表人(执行事务合伙人）、机构类别、证书名称及编号、加入行业协会及行业协会会员编号等。
（2）**报送路径**	①原则上应当通过**网上办税系统**报送**涉税专业服务基本信息**，因客观原因无法通过网上办税系统报送的，可在**非征期内通过实体办税服务厅**办理； ②应通过**网上办税系统**报送涉税专业服务**业务信息**。

（二）业务信息的采集（2025 年调整）

四项业务报告：专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查业务报告	**税务师事务所、会计师事务所、律师事务所**应当于完成上述四项业务的**次年 3 月 31 日前**，向主管税务机关报送《**专项业务报告要素信息采集表**》。
其他业务的报送	涉税专业服务机构可以于**完成涉税服务业务之后**，向主管税务机关报送服务信息。
年度报告的报送	应于**每年 3 月 31 日前**，以年度报告形式，向税务机关报送《年度涉税专业服务总体情况表》。

【知识点】信用评价

国家税务总局主管全国涉税专业服务信用管理工作。**省以下税务机关**负责所管辖地区涉税专业服务信

用管理工作的组织和实施。

省级税务机关（省、自治区、直辖市和计划单列市）应当在门户网站、电子税务局和办税服务场所公告：

（1）涉税专业服务机构信用积分。

（2）涉税服务失信名录。

（一）涉税专业服务机构的信用评价

1. 实行**信用积分和信用等级**相结合方式。

2. **信用信息：**包括纳税信用、委托人纳税信用、纳税人评价、税务机关评价、实名办税、业务规模、服务质量、业务信息质量、行业自律、人员信用等。

3. **省税务机关**根据信用积分和信用等级标准对管辖的涉税专业服务机构进行**信用等级评价**。

（1）在一个评价周期内**新设立**的涉税专业服务机构，**不纳入信用等级评价范围**；评价周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（2）**每年 4 月 30 日前**完成上一个评价周期信用等级评价工作。

（3）信用等级评价结果自产生之日起，**有效期为一年**。

（4）第一个评价周期信用积分的基础分按照 **70 分计算**。

4. 信用等级标准——（Tax Service Credit，TSC），从高到低 5 级。

信用等级标准	分数
TSC5 级	信用积分 400 分以上
TSC4 级	信用积分 300 分以上不满 400 分的
TSC3 级	信用积分 200 分以上不满 300 分的
TSC2 级	信用积分 100 分以上不满 200 分的
TSC1 级	信用积分不满 100

5. 信用失信名录。

税务机关对涉税专业服务机构和从事涉税服务人员违反《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的情形进行分类处理。属于严重违法违规情形的，**纳入涉税服务失信名录，期限为 2 年，到期自动解除。**

6. 信用评价的应用。

涉税专业服务机构的**涉税专业服务信用**影响其自身的**纳税信用**。

信用等级	措施
达到 TSC5 级	a. 开通纳税服务**绿色通道**，对其所代理的纳税人发票可以按照**更高**的纳税信用级别管理； b. 依托信息化平台为涉税专业服务机构开展**批量纳税申报、信息报送**等业务提供便利化服务； c. 在税务机关购买涉税专业服务时，同等条件下**优先考虑**
达到 **TSC4 级、TSC3 级**	税务机关**实施正常管理**，适时进行税收政策辅导，并视信用积分变化**选择性地提供激励措施**
对达到 **TSC2 级、TSC1 级**的涉税专业服务机构	a. 实行**分类管理**，对其代理的纳税人税务事项予以重点关注； b. **列为重点监管对象**； c. 向其委托方纳税人主管税务机关**推送风险提示**； d. 涉税专业服务协议信息采集，必须**由委托人、受托人双方到税务机关现场办理**
对**纳入涉税服务失信名录**的涉税专业服务机构	a. **予以公告并向社会信用平台推送**； b. 向其委托方纳税人、委托方纳税人主管税务机关**进行风险提示**； c. **不予受理**其所代理的涉税业务

（二）从事涉税服务人员的信用记录

从事涉税服务人员信用记录实行**信用积分和执业负面记录**相结合方式。

个人信用积分指标体系及信用积分方式：4 大方面 3 种方式

一级指标	所含二级指标	信用积分方式
基本信息	**实名信息报送情况、涉税专业资格、接受行业自律管理和所属涉税专业服务机构信用**	**直接得分方式**
执业记录	**8 项二级指标**，分别对应纳税申报代理、一般税务咨询、专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查、其他税务事项代理、其他涉	**累加计分方式**

	税服务 8 类涉税业务	
不良记录	14 项二级指标，分别对应《涉税专业服务监管办法（试行）》规定的违法违规行为，以及故意扰乱税务机关正常办税秩序的违法违规行为	累计扣分方式
纳税记录	1 项二级指标，即个人依法纳税情况	累计扣分方式

（三）涉税专业服务信用复核机制

（1）对信用积分、信用等级和执业负面记录有异议的，可在信用记录产生或结果确定后 12 个月内，向税务机关申请复核。税务机关应当按照包容审慎原则，于 30 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

（2）对税务机关拟将其列入涉税服务失信名录有异议的，应当自收到《税务事项通知书》之日起 10 个工作日内提出申辩理由，向税务机关申请复核。税务机关应当按照包容审慎原则，于 10 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

第二章　税收征收管理

【知识点】税务登记管理及相关事项代理

税务登记是整个**税收征收管理的首要环节**，分为设立、变更、注销税务登记等。

（一）设立税务登记

1. 设立税务登记的范围

“多证合一”、领取加载统一社会信用代码证件的**企业、农民专业合作社、个体户及其他组织**	**无须单独**到税务机关办理该事项，**其领取的证件作为税务登记证件使用**
“多证合一”改革之外的其他组织，如**事业单位、社会组织、境外非政府组织**等	向税务机关办理税务登记，领取税务登记证件

2. 企业设立开办环节的便民举措

（1）**个体户的“两证整合”登记制度**。

个体户实施营业执照和税务登记证的“两证整合”登记制度。

对 2016 年 12 月 1 日前成立的个体户申请办理变更登记或者换照的，换发加载统一社会信用代码的营业执照。暂未取得加载统一社会信用代码营业执照的个体户，其营业执照和税务登记证继续有效。

（2）**“五证合一、一照一码”登记制度**。

2015 年 10 月 1 日起，三证合一、一照一码。

2016 年 10 月 1 日起，五证合一、一照一码。

（3）**“两证整合”　“五证合一”的具体规定**。

个体工商户	在全国范围内实施**营业执照和税务登记证“两证整合”**登记制度。**暂未取得加载统一社会信用代码营业执照的个体户**，其营业执照和税务登记证继续有效。
新设立企业、农民专业合作社领取五证合一的营业执照后	无须再次进行税务登记，不再领取税务登记证。企业办理涉税事宜时，**在完成补充信息采集后**，凭加载统一代码的营业执照可以代替税务登记证使用
其他机关**（编办、民政、司法等）**	暂不纳入“五证合一、一照一码”办理范围，仍需到税务机关办理税务

批准设立的主体	登记。

（4）纳税人采用新办纳税人**“套餐式”**服务的，可一并办理以下涉税事项。

电子税务局开户、登记信息确认、财务会计制度及核算软件备案、纳税人存款账户账号报告、增值税一般纳税人登记、数电发票初始赋额。。

（5）银税三方（委托）划缴协议业务。

纳税人需要使用**电子缴税系统**缴纳税费的，与**税务机关、开户银行**签署委托银行代缴税款三方协议或委托划转税款协议，实现使用电子缴税系统缴纳**税费、滞纳金和罚款**的业务。

（二）变更税务登记

1.变更税务登记的适用范围

①改变纳税人名称、法定代表人的。

②改变住所、经营地点的。

③改变经济性质或企业类型的。

④改变经营范围、经营方式的。

⑤改变产权关系的。

⑥改变注册资金的。

2.变更税务登记的办理程序

（1）未实行“多证合一”的纳税人

领取《税务登记证》或《临时税务登记证》的纳税人，登记信息发生变化的，应向主管税务机关办理变更税务登记。

变更税务登记的时限要求——**先市场监管部门，后税务；30 日内**。

情形	办理变更税务登记时限
税务登记内容发生变化，须在市场监管部门办理变更登记的	自**市场监管部门办理变更登记之日**起 **30 日内**
税务登记内容发生变化，不需在市场监管部门办理变更登记的，或者其变更登记的内容与市场监管部门登记内容无关的	自**税务登记内容实际发生变化、有关机关批准或宣布变更之日**起 **30 日内**

（2）“多证合一”纳税人

基本情况	处理方式
生产经营地、财务负责人等非市场监管等部门登记信息发生变化时	向主管税务机关申请变更
市场监管等部门登记信息发生变更的	向市场监管等部门申报办理变更登记

（3）自动变更登记信息

自 2023 年 4 月 1 日起，纳税人在市场监管部门依法**办理变更登记后**，各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关共享**变更登记信息**，在金税三期税收管理系统自动同步变更登记信息。处于非正常、非正常户注销等状态的纳税人变更登记信息的，金税三期税收管理系统在其恢复正常状态时自动变更。

（4）优化跨省迁移税费服务流程

a. **优化迁出流程：**纳税人跨省迁移的，在市场监管部门办结**住所变更登记**后，向迁出地主管税务机关填报《跨省(市)迁移涉税事项报告表》，对未处于税务检查状态，已缴销发票和税控设备，已结清税(费)款、滞纳金及罚款，以及不存在其他未办结涉税事项的纳税人，税务机关出具《跨省(市)迁移税收征管信息确认表》，告知纳税人相关事项。经纳税人确认后，税务机关即时办结迁出手续，有关信息推送至迁入地税务机关。

b. **优化迁入流程：**迁入地主管税务机关应当在接收到纳税人信息后的 **1 个工作日内**完成主管税务科所分配、税(费)种认定并提醒纳税人在迁入地按规定期限进行纳税申报。

（三）注销税务登记

1. 注销税务登记的适用范围

（1）纳税人发生解散、破产、撤销的。

（2）纳税人被市场监管部门吊销营业执照的。

（3）纳税人发生的其他应办理注销税务登记情况的。

2. 注销税务登记的时限要求

一般情况（先税务，后市场监管）	纳税人在办理注销登记**前**，应先**结清**应纳税款、滞纳金、罚款、缴销发票、税务登记证件和其他税务证件——《清税证明》，税务注销——到市场监管部门办理注销

按规定不需要在市场监管部门办理注销登记的	应自有关机关批准或者宣告终止之日起 15 日内，申报办理注销税务登记
被市场监管部门吊销营业执照的	应自营业执照被吊销之日起 15 日内，申报办理注销税务登记

3. 注销税务登记的受理

情形	处理
纳税人提交资料齐全、符合法定形式	受理纳税人清税申报申请
纳税人提交资料不齐全或不符合法定形式的	制作《税务事项通知书》（补正通知），一次性告知纳税人须补正的内容。
依法不属于本机关职权或本业务受理范围的	制作《税务事项通知书》（不予受理通知），告知纳税人不予受理的原因

4. 税务注销程序

（1）**“一照一码”户注销登记：**①向主管税务机关申报清税，填写《清税申报表》；②税务机关受理后，进行清税，限时办理；③清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》，并将信息共享到交换平台——市场监管部门办理注销。

（2）“两证整合”个体户注销登记

情形	处理
已领取统一社会信用代码的个体工商户	（1）申请注销登记前，应先向主管税务机关申报清税，填报《清税申报表》； （2）税务机关受理后，清税，限时办结； （3）清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》。
对已领取加载统一社会信用代码营业执照，未在税务机关启用统一社会信用代码的个体工商户	需要《清税证明》的，主管税务机关通过外部信息交换系统获取市场监督管理部门推送的有关表单信息，确认登记信息，进行税务管理，办理清税事宜

【知识点】账簿、凭证管理

（一）设置账簿的范围

类型	要求
1.从事生产、经营的纳税人	应自其领取营业执照之日起 15 日内按规定设置账簿 账簿：总账、明细账、日记账以及其他辅助性账簿。总账、日记账应当采用订本式
2.扣缴义务人	应当自扣缴义务发生之日起 10 日内，按照所代扣、代收的税种，分别设置代扣代缴、代收代缴税款账簿
纳税人、扣缴义务人会计制度健全，能够通过计算机正确、完整计算其收入和所得或者代扣代缴、代收代缴税款情况的，其计算机输出的完整的书面会计记录，可视同会计账簿	
3.生产经营规模小又确无建账能力的纳税人	可以聘请经批准从事会计代理记账业务的专业机构代为建账和办理账务

（二）财务会计制度等备案管理

1.**财会制度备案：**从事生产、经营的纳税人应当**自首次办理涉税事宜之日**起 **15 日内**，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备案；

2.境外注册中资控股居民企业应按中国规定，编制财务、会计报表并在**首次办理涉税事宜之日起 15 日内**将企业的财务、会计制度或者财务、会计处理办法及有关资料报送主管税务机关备案；

3.纳税人使用计算机记账的，应当在**使用前**将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案。

（三）账簿、凭证的保存

会计档案的管理期限分为永久、定期两类，定期保管期限一般分为 10 年和 30 年。

除另有规定外：

（1）**凭证、账簿等主要会计档案最低**保管期限延长 **30 年**。

（2）**其他辅助会计资料**的最低保管期限延长 **10 年**。

（3）账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证及其他有关涉税资料应当合法、真实、完整，不得伪造、变造或者擅自损毁。

【知识点】税收风险管理

1. 税收风险的分类

分类标准	分类结果
按照风险**可测程度**	**指标性**税收风险和**非指标性**税收风险
按照风险**来源**	税务部门**税收执法**风险和**企业税收管理**风险
按照风险**等级**评定	可分为**一般**税收风险和**重大**税收风险

2. 税收风险管理的内容

目标规划、风险分析、任务统筹、风险预防、风险控制、风险应对、监控及评价，以及通过评价成果应用于规划目标的修订校正等；

其中重点：风险识别、风险分析及任务统筹、风险应对和风险监控四个部分；

风险应对是整个风险管理的核心，应根据风险等级的高低采取的应对策略。

纳税人类型	风险应对措施
无风险纳税人	避免不当打扰
低风险纳税人	进行风险提示提醒——采取纳税服务提醒函的形式向纳税人告知系统分析发现的风险疑点，由纳税人自我对照检查、自我纠错，**纳税人无须向税务机关作出回复说明，税务机关也不另外采取其他干预措施**
中风险纳税人	实施**纳税评估（或税务审计、反避税调查）**
高风险纳税人	对涉嫌偷税（逃避缴纳税款）、逃避追缴欠税、骗税、抗税、虚开发票等税收违法行为的高风险纳税人实施**税务稽查**

【知识点】纳税信用管理

（一）纳税信用评价

1. 纳税信用评价周期为一个纳税年度。即**公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止**。

2. 采取**年度评价指标得分和直接判级**方式；**直接判级**适用于有**严重失信行为**的纳税人。

3. 纳税人**近三个评价年度内**经常性指标和非经常性指标信息齐全的，从 100 分起评；非经常性指标缺失的，从 90 分起评。

4. 纳税信用评价指标的设计

类别		内容
评价指标	**经常性指标**	涉税申报信息、税（费）款缴纳信息、发票与税控器具信息、登记与账簿信息等。
	非经常性指标	纳税评估、税务审计、反避税调查信息和税务稽查指标
考量因素	**主观态度**	按期申报、按期缴纳、银行账户设置数量大于向税务机关提供数量等指标
	遵从能力	纳税人向税务机关办理纳税申报之后的存续时间、账簿与凭证的管理等指标
	实际结果	主要体现在税务检查等非经常性指标中
	影响程度	非正常户的指标

5.纳税信用级别

A（90 分以上）、B（70～90）、M、C（40～70）、D（40 分以下及直接判定为 D）五级。

未发生严重失信行为的下列企业适用 **M 级**纳税信用：

（1）**新设立企业**；

（2）评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分 **70 分以上**的企业。

（二）纳税信用补充评价

1.纳税信用补充评价的情形

因下列原因未参加当年评价，待下列情形解除或对当期未予评价有异议的，可填写《纳税信用补评申请表》，向主管税务机关申请补充评价：

（1）纳税人因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的。

（2）被审计、财政部门依法查出税收违法行为，税务机关正在依法处理，尚未办结的。

（3）已申请税务行政复议、提起行政诉讼尚未结案的。

2.作出评价的税务机关应自受理申请之日起 **15 个工作日内**完成补评工作，并向纳税人反馈纳税信用评价信息或提供评价结果的自我查询服务。

（三）纳税信用复评

纳税人对纳税信用评价结果有异议的，可在**纳税信用评价结果确定的当年内**，填写《纳税信用复评申

请表》，向主管税务机关申请复评。自受理申请之日起15个工作日内完成复评工作，并向纳税人反馈纳税信用复评信息或提供复评结果的自我查询服务。

（四）纳税信用修复

1.破产企业或其管理人在重整或和解程序中，已依法缴纳税款、滞纳金、罚款，并纠正相关纳税信用失信行为的。

2.因确定为重大税收违法失信主体，纳税信用直接判为D级的纳税人，失信主体信息已按国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

3.由纳税信用D级纳税人的直接责任人员注册登记或负责经营，纳税信用关联评价为D级的纳税人，申请前连续6个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

4.因其他失信行为纳税信用直接判为D级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

5.因上一年度纳税信用直接判为D级，本年度纳税信用保留为D级的纳税人，已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任或失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布，申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。

6.纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的。

7.未按税务机关处理结论缴纳或足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为D级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额缴纳、补缴的。

8.纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

（五）重大税收违法失信主体信息公布

1.重大税收违法失信主体是指有下列情形之一的纳税人、扣缴义务人或者其他涉税当事人：

（1）伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款100万元以上，且任一年度不缴或者少缴应纳税款占当年各税种应纳税总额10%以上的，或者采取前述手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在100万元以上的。

（2）欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款，欠缴税款金额100万元以上的。

（3）骗取国家出口退税款的。

（4）以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

（5）**虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的**。

（6）**虚开增值税普通发票 100 份以上或者金额 400 万元以上的**。

（7）私自印制、伪造、变造发票，非法制造发票防伪专用品，伪造发票监制章的。

（8）具有偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开发票等行为，在稽查案件执行完毕前，不履行税收义务并脱离税务机关监管，经税务机关检查确认走逃（失联）的。

（9）为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款 **100 万元以上**或者骗取国家出口退税款的。

（10）税务代理人违反税收法律、行政法规造成纳税人未缴或者少缴税款 **100 万元以上的**。

（11）其他性质恶劣、情节严重、社会危害性较大的税收违法行为。

2. 税务机关应当在作出确定失信主体决定前向当事人送达告知文书，告知其依法享有陈述、申辩的权利。对纳入纳税信用评价范围的当事人，还应告知其拟适用 **D 级纳税人**管理措施。

3. 税务机关应在失信主体确定文书送达后的**次月 15 日内**，向社会公布相关信息，另有规定的除外。

【知识点】税款征收的措施

（一）核定应纳税额

1. 核定应纳税额的情形

无账可查	①依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的； ②依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的； ③擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的； ④发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；
难以查账	⑤虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；
计税依据不可信	⑥纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

2. 对未按照规定办理税务登记的从事生产、经营的纳税人以及临时从事经营的纳税人，**由税务机关核定其应纳税额**，责令缴纳。不缴纳的，税务机关可以扣押其价值相当于应纳税款的商品、货物。

扣押后缴纳应纳税款的，税务机关**必须**立即解除扣押，并归还所扣押的商品、货物。

扣押后仍不缴纳应纳税款的，经**县以上税务局（分局）局长**批准，依法拍卖或者变卖所扣押的商品、货物，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

（二）关联企业纳税调整——独立交易原则

关联企业应当按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用。如果未按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用， 而减少其应纳税的收入或者所得额的，税务机关有权进行合理调整。

（三）税收保全

税务机关**有根据**认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为的，可以在规定的纳税期**前责令**纳税人**限期缴纳**应纳税额，在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的，税务机关可责成纳税人提供**纳税担保**。税务机关责令纳税人提供纳税担保而纳税人拒绝提供纳税担保或无力提供纳税担保的，经**县以上税务局（分局）局长**批准，税务机关可以采取税收保全措施。

1. 适用对象：从事生产、经营的纳税人。

2. 审批权限：县以上税务局（分局）局长。

3. 具体措施：

（1）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构**冻结**纳税人的**金额相当于应纳税款**的存款。

（2）**扣押、查封**纳税人的**价值相当于应纳税款**的商品、货物或者其他财产。

（四）强制执行

1. 阻止出境（重要考点）

（1）适用对象：欠缴税款的**纳税人**或纳税人的**法定代表人**，出境前未按规定结清税款、滞纳金或提供纳税担保。

（2）执行机关：**出入境管理机关**。

（3）阻止出境包括：布控、撤控。

2. 强制执行

（1）适用对象：从事生产经营的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人。

（2）审批权限：县以上税务局（分局）局长。

（3）具体措施：

a. 书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中**扣缴**税款。

b. 扣押、查封、**依法拍卖或者变卖**其价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。

（五）税款优先的规定（掌握）

1. 税收与无担保债权关系：**除另有规定外，税收优先于无担保债权**。

另有规定的情形为：破产法规定的破产企业所欠职工工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及依法应支付给职工的补偿金。

2. 税收与有担保债权的关系。

平等的，只看先后顺序，欠税在前税款优先。

纳税人欠缴的税款发生在纳税人以其财产设定抵押、质押或者纳税人的财产被留置之前的，税收应当优先于抵押权、质权、留置权执行。

抵押权人、质权人可请求税务机关提供有关的欠税情况。

3. 税收与其他行政处罚的关系。

税收优先于罚款、没收违法所得。

4. 税务机关应当对纳税人欠缴税款的情况定期予以公告。

（六）信息报告（重要考点）

1. 税务机关**扣押**商品、货物或者其他财产时，**必须开付收据；查封**商品、货物或者其他财产时，**必须开付清单**。

2. 合并分立情况报告业务：

纳税人**合并时**未缴清税款的，应当由**合并后的纳税人**继续履行未履行的纳税义务。

纳税人**分立时**未缴清税款的，**分立后的纳税人**对未履行的纳税义务应该承担**连带责任**。

3. 欠缴税款数额在 **5 万元以上**的纳税人在对其不动产或者大额资产进行转让、出租、出借、提供担保等处分之前，应当向税务机关报告。

（七）代位权和撤销权

欠缴税款的纳税人因**怠于**行使**到期**债权，**对国家税收造成损害的**，税务机关依法申请人民法院行使**代位权**；

欠缴税款的纳税人**放弃到期**债权，或者**无偿**转让财产，或者以**明显不合理的低价**转让财产而**受让人知道该情形，对国家税收造成损害的**，税务机关依法申请人民法院行使**撤销权**。

【知识点】纳税人的法律责任

1.违反税务管理的行为及处罚（注意处罚的额度）

（1）纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处以**2000元以下**的罚款；**情节严重的**，处以**2000元以上1万元以下的**罚款：

①未按规定的期限申报办理税务登记、变更或注销登记的。

②未按规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的。

③未按规定将财务、会计制度或财务会计处理方法和会计核算软件报送税务机关备案的。

④未按规定将其全部银行账号向税务机关报告的。

⑤未按规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自改动税控装置的。

（2）纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；逾期不改正的，税务机关**提请市场监管部门**吊销其营业执照。

纳税人未按照规定使用税务登记证件，或者转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的，处**2000元以上1万元以下**的罚款；情节严重的，处**1万元以上5万元以下**的罚款。

（3）**扣缴义务人**未按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴税款账簿或者保管代扣代缴、代收代缴税款记账凭证及有关资料的，由税务机关责令改正，可处以**2000元以下**的罚款；情节严重的，处以**2000元以上5000元以下**的罚款——**对扣缴义务人处罚轻一些**。

（4）纳税人未按规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可处以**2000元以下**的罚款；情节严重的，可处以**2000元以上1万元以下**的罚款。

2.采取欺骗隐瞒手段进行虚假纳税申报等行为及其法律责任

偷税	手段	（1）纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证； （2）在账簿上多列支出或者不列、少列收入； （3）经税务机关通知申报而拒不申报； （4）进行虚假的纳税申报
	结果	不缴或者少缴应纳税款的
	处罚措施	对纳税人和扣缴义务人的处罚相同：由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下的罚款，构成犯罪的，依法追

		究刑事责任
编造虚假计税依据		纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处 5 万元以下的罚款
纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的		由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款 50%以上 5 倍以下的罚款

3. 逃避追缴欠税及法律责任

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠税的：

（1）征管法的规定：

对象	处罚措施
纳税人	由税务机关追缴欠缴的税款、滞纳金，并处以欠缴税款 50%以上 5 倍以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任
扣缴义务人	由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款 50%以上 3 倍以下罚款。对扣缴义务人的处罚轻一些

（2）纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款——刑事处罚：

①对扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照上述规定处罚。

数额较大并且占应纳税额 10%以上的	处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
数额巨大并且占应纳税额 30%以上的	处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金

②对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算；

③有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是 5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 2 次以上行政处罚的除外。

4. 骗取出口退税及法律责任

（1）由税务机关追缴其骗取的出口退税款，并处骗取税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款或罚金。

（2）税务机关可以在规定的期间内停止为其办理出口退税。

（3）构成犯罪的：①处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；②数额巨大或者有其他严重情节的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；③数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑，或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

5. 抗税行为及法律责任

（1）界定：纳税人、扣缴义务人以暴力威胁方法拒绝缴纳税款的行为。

（2）处罚：

行政责任		情节轻微、未构成犯罪的，由税务机关追缴其拒缴的税款、滞纳金，并处以拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下的罚款
刑事责任	构成犯罪的	处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下罚金
	情节严重的	处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处拒缴税款 1 倍以上 5 倍以下罚金
	以暴力方法抗税，致人重伤或者死亡的	按伤害罪、杀人罪从重处罚，并处罚金

6. 其他违法行为及处罚

（1）非法印制、转借、倒卖、变造或者伪造完税凭证的，由税务机关责令改正，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（2）银行及其他金融机构未依照《税收征管法》的规定在从事生产、经营的纳税人的账户中登录税务登记证件号码，或者未按规定在税务登记证件中登录从事生产、经营的纳税人的账户账号的，由税务机关责令限期改正，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。

（3）为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口退税款的，税务机关除没收违法所得外，可以处未缴、少缴或者骗取的税款 1 倍以下的罚款。

（4）纳税人拒绝代扣、代收税款的，扣缴义务人应当向税务机关报告，由税务机关直接向纳税人追缴税款、滞纳金；纳税人拒不缴纳的，除采取强制执行措施追缴其不缴或者少缴的税款外，可以处不缴或者少缴的税款 50%以上 5 倍以下的罚款。

（5）税务机关依照《税收征管法》，到车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构检查纳税人有关情况时，有关单位拒绝的，由税务机关责令改正，可以处**1 万元以下**的罚款；情节严重的，处**1 万元以上 5 万元以下**的罚款。

（6）纳税人、扣缴义务人有下列情形之一的，属于纳税人、扣缴义务人逃避、拒绝或者以其他方式阻挠税务机关检查，由税务机关责令改正，**可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款：**①提供虚假资料，不如实反映情况，或者拒绝提供有关资料的；②拒绝或者阻止税务机关记录、录音、录像、照相和复制与案件有关的情况和资料的；③在检查期间，纳税人、扣缴义务人转移、隐匿、销毁有关资料的；④有不依法接受税务检查的其他情形的。

（7）纳税人向税务人员行贿，不缴或者少缴应纳税款的：

①依照行贿罪追究刑事责任，并处不缴或者少缴的税款 5 倍以下的罚金。

②刑法的规定：

a. 对犯行贿罪的，处**5 年以下**有期徒刑或者拘役，并处罚金；

b. 因行贿牟取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处**5 年以上 10 年以下**有期徒刑，并处罚金；

c. 情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，**处 10 年以上**有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

【知识点】发票领用（2025 年调整）

（一）领用发票的一般规定

1. **需要领用发票的单位和个人**	应当持**设立登记证件或者税务登记证件，以及经办人身份证明，**向主管税务机关办理发票领用手续
2. **需要临时使用发票的单位和个人**	可以凭购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动的**书面证明、经办人身份证明**，直接向**经营地**税务机关申请**代开**发票
3. **临时到本省、自治区、直辖市以外从事经营活动的单位和个人**	向**机构所在地**的税务机关填报《跨地区涉税事项报告表》，向**经营地**税务机关领用**经营地**发票

4.临时在本省、自治区、直辖市以内跨市、县从事经营活动领用发票的	由省、自治区、直辖市税务机关规定。

（二）首次申领发票

首次申请时，办理的主要涉税事项包括：发票票种核定、专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批、增值税税控系统专用设备初始发行、发票领用等。

1.发票票种的核定

发票领用方式主要有：**批量供应、交旧领新、验旧领新、额度确定**等方式。

（1）申领发票的种类——普票和专票两类。

①领用普票资格：

纳税人办理了税务登记或领取《营业执照》办理落户手续后，即具有领用普票的资格。

②领用专票资格：

a.纳税人在办理一般纳税人登记手续时，可**自行选择**登记的**当月 1 日或者次月 1 日**为一般纳税人**生效之日**；

b.除另有规定外，一般纳税人自**生效之日**起可以按照规定领用专票；

c.选择自开专用发票的小规模纳税人，也可以领用专用发票。

（2）专票（增值税税控系统）最高开票限额的审批。

①最高开票限额由一般纳税人和选择自行开具专票的小规模纳税人申请，**区县**税务机关依法审批；

②纳税人申请最高开票限额。主管税务机关受理纳税人申请以后，根据需要进行实地查验；

③一般纳税人申请专票（包括专票和货物运输业专票）最高开票限额**不超过 10 万元的**，主管税务机关**不需事前**进行实地查验。

（3）发票领用数量的审批。

自 2020 年 1 月起，纳税人办理纸质普票、增值税电子普票、收费公路通行费增值税电子普票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票票种核定事项，除税务机关按规定确定的高风险等情形外，主管税务机关应当**即时办结**。

2.增值税税控系统专用设备的领用初始发行

（1）使用专票的纳税人或纳入增值税发票管理新系统的纳税人，通过增值税防伪税控系统使用增值

税发票，应按规定向批准发行的机构领用**金税盘或税控盘**等专用设备；

（2）纳税人在领购金税盘或税控盘后，应到主管税务机关进行专用设备的初始发行。主管税务机关依据综合征管软件同步的**税务登记信息、资格认定信息、税种税目认定信息、票种核定信息、离线开票时限、离线开票总金额**等信息对专用设备进行发行。

3. 新办纳税人首次申领增值税发票时间

项目	具体规定	
符合首次申领发票**压缩时间的纳税人条件**	**同时**满足下列条件的新办纳税人： ①纳税人的**办税人员、法定代表人**已经进行**实名信息**采集和验证（需要采集、验证法定代表人实名信息的纳税人范围由各省税务机关确定）； ②纳税人有开具增值税发票需求，主动申领发票； ③纳税人按照规定办理税控设备发行等事项。	
首次申领**时限**	符合条件的纳税人首次申领增值税发票，主管税务机关应当自受理申请之日起 **2 个工作日内办结**，有条件的主管税务机关**当日办结**	
首次申领发票的**票种核定**	专票	最高开票限额不超过 **10 万元**；每月最高领用数量不超过 **25 份**
	普票	最高开票限额不超过 **10 万元**；每月最高领用数量不超过 **50 份**
首次领用发票的**方式**	可以通过“非接触式”方式办理——通过电子税务局办理	

（三）后续申领发票

需要重新（或补充）办理发票领用涉税事项的主要有：

1. 名称变更或纳税识别号变更——重新办理发票领用的各项涉税事项；

2. 发票领用数量管理

纳税人需要提高发票最高开票限额（增版）和增加发票领用数量（增量），可以向税务机关提出申请，重新核定最高开票限额、每月最高领用发票的票种和数量。

税务机关根据单位和个人的**税收风险程度、纳税信用级别、实际经营情况**确定或调整其领用发票的种类、数量、额度以及领用方式。

税收风险程度	管理规定
税收风险程度**较低**的纳税	按需供应发票

人	纳税信用 A 级，可一次领取不超过 3 个月的增值税发票用量 纳税信用 B 级，可一次领取不超过 2 个月的增值税发票用量 生产经营情况发生变化，需要调整增值税发票用量，及时办理
税收风险程度中等的纳税人	正常供应发票，加强事中事后监管
税收风险程度较高的纳税人	严格控制发票领用数量和最高开票限额，加强事中事后监管。 因税收遵从度低而被主管税务机关实行纳税辅导期管理的一般纳税人，领用专用发票的数量将采取辅导期纳税人“限额开票、限量控制”——根据经营情况核定每次专用发票的供应数量，但每次发出专票数量不得超过 25 份； 辅导期纳税人领用的专用发票未使用完而再次领用的，主管税务机关发售专用发票的份数不得超过核定的每次领用专用发票份数与未使用完的专用发票份数的差额。 辅导期纳税人 1 个月内多次领用专用发票的，应从当月第二次领用专用发票起，按照上一次已领用并开具的专用发票销售额的 3%预缴增值税，未预缴增值税的，主管税务机关不得向其发放专用发票。

3. 小规模纳税人选择自开专票

4. 专用设备的变更发行和注销发行

①**纳税人名称、开票限额、购票限量、开票机数量等事项发生变更的**，纳税人应到主管税务机关办理**变更发行**；

②**纳税人识别号**发生变化的，纳税人应到主管税务机关办理**注销发行**。

（四）申领增值税电子普票

对于增值税电子普票，需要注意：

1. 需要建设电子发票服务平台或通过增值税电子发票公共服务平台；

电子发票服务平台以纳税人自建为主，也可由第三方建设提供服务平台。自 2020 年 1 月起，纳税人也可以通过增值税电子发票公共服务平台开具增值税电子普票；

2. 增值税电子普票的票种核定与纸质普票的票种核定一致。

3. 根据业务情况选择税控装置

电子商务企业等**用票量大**的企业可选用**服务器版**税控开票系统；

用票量小的企业可使用**单机版**税控开票系统。

4. 领用增值税电子发票形式为发票赋号

税务机关会将赋予纳税人的发票号段通过后台征管系统通过接口方式同步至增值税电子发票系统。

【知识点】备注栏注明经营业务的发票开具

发票类型	备注栏要求
1. 提供**建筑劳务**	注明**建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称**
2. **销售不动产**	在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码（无房屋产权证书的可不填写），“单位”栏填写面积单位，**备注栏注明不动产的详细地址**
3. **出租不动产**	应在备注栏**注明不动产的详细地址**
4. **货物运输服务**	（1）**起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息**； （2）如内容较多可另附清单 （3）铁路运输企业受托代征的印花税款信息，可填写在发票备注栏中
5. **单用途卡或多用途卡结算销售款**	（1）单用途商业预付卡，销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在向售卡方开具普票，在备注栏注明**“ 收到预付卡结算款”**。 （2）支付机构预付卡，即多用途卡，特约商户向支付机构开具普票，在备注栏注明**“收到预付卡结算款”**
6. **保险公司代收车船税**	保险机构代收车船税并开具增值税发票时，应在备注栏注明**代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等**。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证
7. **个人保险代理人汇总代开**	代开发票的税务机关在发票备注栏备注**“个人保险代理人汇总代开”**字样； **证券经纪人、信用卡和旅游**等行业的**个人代理人**可以比照个人保险代理人统一向主管税务机关申请汇总代开普票或专票，代开发票的备注栏备注相应的汇总代开字样
8. **差额征税差额开票**	备注栏自动打印**“差额征税”**字样
9. **异地代开不动产经营租赁服务或建筑服务发票**	税务机关为跨县（市、区）提供不动产经营租赁服务、建筑服务的小规模纳税人（不包括其他个人），代开增值税发票时，在发票备注栏中自动打印**“YD”**字样

【提示】数电发票可直接通过电子税务局开具，其中，有 5 项特定业务，其相应的“备注信息”为必填项，包括：**建筑服务、货物运输服务、不动产销售、不动产经营租赁服务、旅客运输服务**。（2025 年新增）

【知识点】专票的开具

（一）不得开具专票的情形

1. 不得开具专票原因：下游不得抵扣进项税额的

（1）商业企业一般纳税人**零售**的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品；

（2）销售**免税**货物或者提供**免征**增值税的销售服务、无形资产或者不动产；

（3）向**消费者个人**销售货物或者提供销售服务、无形资产或者不动产。

2. 不得开具专票的原因：与差额纳税有关的（**注意差额纳税≠差额开专票**）

（1）金融商品转让；

（2）经纪代理服务，向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费；

（3）2016 年 4 月 30 日前签订融资性售后回租合同且选择按扣除向承租方收取的价款本金以及对外支付利息方法缴纳增值税的纳税人，**向承租方收取的有形动产价款本金**；

（4）提供旅游服务选择按扣除向旅游服务购买方收取并支付的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和其他接团旅游企业的旅游费用缴纳增值税的，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用；

（5）提供签证代理服务，向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费。

3. 不得开具专票的原因：与简易计税有关的（**注意简易计税≠不得开具专票**）

（1）增值税一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液选择简易计税的；

（2）销售旧货，按简易办法依 3%征收率减按 2%征收增值税的；

（3）**销售自己使用过的固定资产**，按简易办法依 3%征收率**减按 2%**征收增值税的；

但纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税政策的，**可以放弃减税，按照简易办法依照 3%征收率缴纳增值税，并可以开具专票**。

4. 不得开专票的原因：收取款项未发生销售行为的。

（二）专票的作废或开具红字发票

1. 作废

纳税人在开具专用发票**当月**，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废

条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

专票作废条件是指同时具有下列情形：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间**未超过销售方开票当月**；

（2）销售方**未抄税并且未记账**；

（3）购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

作废专票须在增值税发票管理新系统中将相应的**数据电文**按“作废”处理，在**纸质**专票（含未打印的专票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

2. 开具红字发票

开具纸质发票后，如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字发票的，应当收回原发票全部联次并注明“红冲”字样后开具红字发票。无法收回原发票全部联次的，应当取得对方有效证明后开具红字发票。

开具电子发票后，如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形的，应当按照规定开具红字发票。

（1）填开并上传《 开具红字专用发票信息表》 的规定

情形	税务处理
购买方取得专票**已用于申报抵扣的**	**购买方**可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字专票信息表》，**在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息**，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期**进项税额中转出**，待取得销售方开具的红字专票后，与《信息表》一并作为记账凭证
购买方取得专票**未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的**	**购买方**填开《信息表》时**应填写相对应的蓝字专票信息**
销售方开具专票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的	**销售方**可在新系统中填开并上传《信息表》。**销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专票信息**

（2）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表**编号**”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（3）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专票，在新系统中以销项负数开具。红

字专票应与《信息表》一一对应。

（4）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

（三）增值税电子专票（2025 年调整）

1. 入账归档规定

纳税人可以按规定以电子发票（含电子专票和电子普票）报销入账归档。

情形	相关规定
符合电子账簿条件的	应当将电子专票与其他电子会计记账凭证等一起归档保存，电子专票不再需要打印和保存纸质件
不满足电子账簿条件的	采用电子专票纸质打印件进行报销、入账的，电子专票应当与其纸质打印件一并交由会计档案人员保存

2. 来源合法、真实的电子专票作为电子会计凭证与纸质会计凭证具有**同等的法律效力，且可作为电子档案进行保存归档**；

电子专票的**纸质打印件不能单独作为报销入账归档依据使用**；

各单位无论采用何种报销、入账方式，**只要接收的是电子专票，则必须归档保存电子专票**。

3. 如何查验真伪

（1）单位和个人可以通过全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）通过录入发票代码、发票号码、开票日期、发票校验码等字段，对电子专票信息进行查验；

（2）可以通过全国增值税发票查验平台**下载增值税电子发票版式文件阅读器**，查阅电子专票并验证电子签名和电子发票监制章有效性。

类型	具体方法
验证电子签名的方法	通过增值税电子发票版式文件阅读器打开已下载的电子专票版式文件，鼠标移动到左下角“销售方”相关信息处，点击鼠标右键，再点击提示框中的“验证”按钮，即可弹出验证结果
验证电子发票监制章的方法	鼠标右键点击发票上方椭圆形的发票监制章，选择“验证”，即可显示验证结果

【知识点】专票或机动车统一发票丢失

具体情形	处理措施
同时丢失已开具专票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联	可凭加盖销售方发票专用章的相应发票**记账联复印件**，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证
丢失已开具专票或机动车销售统一发票的**抵扣联**	可凭相应发票的**发票联复印件**，作为增值税进项税额的**抵扣凭证或退税凭证**
丢失已开具专票或机动车销售统一发票的**发票联**	可凭相应发票的**抵扣联复印件**，作为**记账凭证**

【知识点】全面数字化电子发票（2025 年调整）

1. 自 2024 年 12 月 1 日起，在全国正式推广应用数电发票。

2. 数电发票与纸质发票具有**同等法律效力**。

3. 数电发票为**单一联次**，是以数字化形态存在的电子发票。

4. 数电发票目前设置了建筑服务、成品油、报废产品收购、旅客运输服务、货物运输服务、不动产销售、不动产经营租赁服务、农产品收购、光伏收购、代收车船税、自产农产品销售、差额征税、机动车、二手车、代开发票、通行费、医疗服务、拖拉机和联合收割机、稀土等特定业务发票。

5. 受票方取得数电发票后，如需用于申报抵扣增值税进项税额、成品油消费税或申请出口退税、代办退税、勾选成品油库存的，应当通过税务数字账户确认用途。

6. 税务机关建设全国统一的电子发票服务平台，提供免费的数电发票开票、用票服务。通过电子发票服务平台或全国增值税发票查验平台，可以免费查验数电发票信息。对按照规定不使用网络办税、不具备网络条件或者存在重大涉税风险的，可以暂不提供服务，具体情形由省级税务机关确定。

7. 中华人民共和国境内注册的公共航空运输企业和航空运输销售代理企业提供境内旅客运输服务，可开具电子发票。

8. 国铁集团所属运输企业、非控股合资公司以及地方铁路企业（统称铁路运输企业）通过铁路客票发售和预定系统办理境内旅客运输售票、退票、改签业务时，可开具电子发票。

9. **红字数电发票**

蓝字数电发票开具后，如发生销售退回（包括全部退回和部分退回）、开票有误、应税服务中止（包括全部中止和部分中止）、销售折让等情形的，应当按照规定开具红字数电发票。

（1）蓝字数电发票未进行用途确认及入账确认的，开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

农产品收购发票、报废产品收购发票、光伏收购发票等，无论是否进行用途确认或入账确认，均由开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

（2）蓝字数电发票已进行用途确认或入账确认的（用于出口退税勾选和确认的仍按现行规定执行），开票方或受票方均可发起红冲流程，并经对方确认《红字发票信息确认单》后，由开票方开具红字数电发票。《红字发票信息确认单》发起后 72 小时内未经确认的，自动作废。若蓝字数电发票已用于出口退税勾选和确认的，需操作进货凭证信息回退并确认通过后，由开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

受票方已将数电发票用于增值税申报抵扣的，应暂依《红字发票信息确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得开票方开具的红字数电发票后，与《红字发票信息确认单》一并作为记账凭证。

10.数电发票额度动态调整规定

数电发票总额度的动态确定有四种方式，包括月初赋额调整、赋额临时调整、赋额定期调整、人工赋额调整。

（1）**月初赋额调整**：信息系统每月初自动对纳税人的发票总额度进行调整。

（2）**赋额临时调整**：纳税信用良好的纳税人当月开具发票金额首次达到当月发票总额度的一定比例时，信息系统自动为其临时调增一次当月发票总额度。

（3）**赋额定期调整**：信息系统自动对纳税人当月发票总额度进行调整。

（4）**人工赋额调整**：纳税人因实际经营情况发生变化申请调整发票总额度，主管税务机　关确认未发现异常的，为纳税人调整发票总额度。

第三章涉税专业服务程序与方法&第五章纳税申报代理服务

【知识点】涉税专业服务基本程序

（一）涉税专业服务通用业务流程

业务承接→业务委派→业务计划→业务实施→业务记录→业务成果形成→业务档案管理。

（二）信任保护原则

税务师事务所及其涉税服务人员提供其他税务事项代理服务，实行**信任保护原则**。存在下列情形之一的，税务师事务所及其涉税服务人员有权终止业务：

（1）委托人违反法律、法规及相关规定的；

（2）委托人提供不真实、不完整资料信息的；

（3）委托人不按照业务结果进行申报的；

（4）其他因委托人原因限制业务实施的情形。

如已完成部分约定业务，**应当按照协议约定收取费用**，并就已完成事项进行**免责声明**。

（三）涉税专业服务机构应当通过以下判断确定是否承接业务

（1）委托方的委托目的是否合法合理；

（2）委托事项所属的业务类别；

（3）承接专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查业务的，是否具备相应的资质；

（4）承接涉税鉴证和纳税情况审查业务是否符合独立性原则；

（5）是否具备承接该业务的专业胜任能力。

（四）承接业务应当与委托方签订服务协议

服务协议一般应当明确服务内容、服务方式、服务期限、服务费用、成果形式及用途、权利义务、违约责任、争议解决以及其他需要载明的事项。

（五）税务师事务所在承接业务或签订协议过程中，根据实施委托事项的需要，成立项目组，配备项目成员。

项目成员一般设置项目**负责人、项目经理、项目助理**三级。

项目负责人可以根据涉税专业服务业务需要，请求本机构内部或外部相关领域的专家协助工作，**项目负责人应当对专家的工作成果负责**。

（六）项目组应当对可能影响业务实施的重要方面予以关注，主要包括：

类型	关注的具体内容

事实方面	包括环境事实、业务事实和其他事实
会计方面	包括会计账户、交易事项的确认与计量、财务会计报告等
税收方面	包括会计数据信息采集、计税依据、适用税率、纳税调整、纳税申报表或涉税审批备案表等

（七）工作底稿的种类

类别	界定
管理类	执业过程中，承接、计划、控制和管理业务形成的工作过程记录及相关资料。 包括：①业务委托协议；②业务计划；③业务执行过程中重大问题发现、沟通和处理记录；④业务复核记录；⑤归档和查阅记录
业务类	执业过程中，按照业务委托协议的要求，对委托人及其指向第三人进行调查，通过记录、复制、审阅、检查、盘点、询问、函证、观察、重新执行、重新分析等方式方法，收集相关证据，形成涉税专业服务结论或意见的工作过程记录及相关资料。 业务类工作底稿可按照业务性质确定具体内容。

（八）工作底稿可以采用纸质或者电子的形式，如有视听资料、实物等证据，也可同时采用其他形式。

（九）在正式出具业务成果前，涉税服务人员可以在不影响独立判断的前提下，与委托人及其指向第三人就拟出具业务成果的有关内容进行沟通。

对委托人及其指向第三人提出的修改业务成果结论的要求，涉税服务人员应当向其询问修改理由，获取新的有效证据并对新证据与原证据进行综合分析后，再决定保持、调整或者修改结论。

（十）涉税服务人员发现委托人及其指向第三人存在下列情形之一的，应当及时提醒，并形成书面记录：

（1）对重要涉税事项的处理与国家税收法律、法规及相关规定相抵触的；

（2）对重要涉税事项的处理会导致利害关系人产生重大误解的；

（3）对重要涉税事项的处理有其他不实内容的。

【知识点】纳税审核基本方法

1.顺查法、逆查法

顺查法：从审查原始凭证开始，顺次审查账本，核对报表，最后审查纳税情况；反之为逆查法。

顺查法**优点**：系统、全面，运用简单，可避免遗漏；**缺点**：工作量大，重点不突出。**适合**会计核算不健全，财务管理混乱，问题多的纳税人。

逆查法**优点**：能抓住重点，快速突破，省时省力。适合对纳税人比较了解的情况。

2.详查法、抽查法

详查法：对凭证、账簿、报表全面、系统、详细的审查。

抽查法：有选择性的抽取一部分凭证、资料进行审查。

详查法**优点**：保证质量；**缺点**：工作量大。**适合**会计核算不健全，财务管理混乱的纳税人。

抽查法**优点**：提高效率；**缺点**：有一定风险。**适合**会计核算比较健全，经济业务量大的纳税人。

3.核对法、查询法

核对法：对账证，账表，账账，账实相互勾稽关系进行核对。**优点**是比较容易发现问题，**缺点**是比较费时。

查询法：通过询问或调查的方式取得必要资料或旁证。查询法**便于**了解现实情况，常与其他方法一起使用。

4.比较分析法、控制计算法

比较分析法：同历史的，计划的，同行业的，同类的相关资料比较分析。**易于**发现存在的问题，但其只能为进一步的审查提供线索。

控制计算法：根据账簿之间，供产销之间的必然联系进行测试，如**以产核销，以耗定产**等。

5.审阅法、复算法

审阅法：通过对被审计单位有关书面资料进行仔细观察和阅读来取得审计证据。

复算法：对凭证、账簿和报表以及预算、计划、分析等书面资料重新复核、验算。

6.调节法、盘存法

调节法：以一定时点的数据为基础，结合因已经发生的正常业务而应增应减的因素，将其调整为所需要的数据，从而验证被查事项是否正确；通常用来**审核银行存款和存货的结存**情况。

盘存法：通过对有关财产物资的清点、计量，来证实账面反映的财物是否确实存在；盘存法通常分为**直接盘存法**（亲自盘点）和**监督盘存法**（不亲自盘点，观察和监督）；在审核过程中，**多数采用监督盘存法**。

7.观察法、鉴定法

观察法：涉税专业服务人员通过实地观看视察来取得审计证据。例如了解被审计单位的财产物资的存放，保管和使用状况，借以确定盘点重点、证实账簿记录、充实证据资料。

鉴定法：聘有关**专家**运用相应专门技术和知识加以鉴定证实的方法。例如鉴定工程质量，对书面资料的真伪进行鉴定。

【知识点】增值税一般纳税人资格登记

（一）基本规定

必须登记	**自 2018 年 5 月 1 日起，年应征增值税销售额超过 500 万元，除另有规定外，需登记为一**

	般纳税人。
不能登记	除个体户以外的其他个人，不能登记为一般纳税人。
选择登记	不经常发生应税行为的非企业性单位、企业和个体户，可以选择按小规模纳税人纳税。
申请登记	年应税销售额未超过规定标准的纳税人，会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。

（二）年应税销售额的确定

年应税销售额：在连续不超过 12 个月或 4 个季度的经营期内累计应征增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额；

其中纳税申报销售额包括免税销售额和税务机关代开发票销售额，但不包括未发生增值税纳税义务的预售销售额、不征税销售额等。

（三）如何看待预收款？

情形	税务处理	举例
纳税义务已发生的	计入应税销售额	（1）租赁服务； （2）工期超 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等； （3）预售时开具发票的
纳税义务未发生的	不计入应税销售额	其他情况

销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人，其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算——差额前；

稽查查补销售额和纳税评估调整销售额计入查补税款申报当月的销售额，不计入税款所属期销售额；

纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不记入应税行为年应税销售额。

【知识点】增值税征税范围的一般规定

销售货物	有形动产，包括电力、热力、气体
提供加工、修理修配劳务	不包括单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供加工、修理修配劳务
销售服务	提供交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务
销售货物	有形动产，包括电力、热力、气体
提供加工、修理修配劳	不包括单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供加工、修理修配劳

务	务
销售服务	提供交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务

【知识点】缴纳增值税的经济行为需具备的条件

全面营改增后，纳税人所有的经营活动都应缴纳增值税。属于增值税征税范围的应税行为应**同时**具备**发生在境内、经营性的业务活动、为他人提供、有偿**等四方面条件。

（一）是否属于境内应税行为的审核

销售货物	销售货物的**起运地或所在地**在境内
加工、修理修配劳务	提供的应税劳务**发生在境内**
销售服务、无形资产或不动产	（1）所销售或者租赁的**不动产在境内**； （2）所销售自然资源使用权的**自然资源在境内**； （3）除租赁不动产以外的服务或除自然资源使用权以外的无形资产的**销售方或者购买方**在境内； （4）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

下列情形**不属于在境内销售服务或者无形资产**：

（1）**境外**单位或者个人向**境内**单位或者个人销售**完全在境外发生**的服务；

（2）**境外**单位或者个人向**境内**单位或者个人销售**完全在境外使用**的无形资产；

（3）**境外**单位或者个人向**境内**单位或者个人**出租完全在境外使用**的有形动产；

（4）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

境外单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以**购买方为增值税扣缴义务人——按适用税率扣缴**。财政部和国家税务总局另有规定的除外。

（二）审核是否属于经营活动

关键：是否发生应税行为。

对于**非经营活动**，如向非应税行为购买方收取的补贴、资助或赞助，与**应税行为无关的赔偿、违约金，**发生搬迁补偿收入，**无须缴纳增值税——不属于发票开具范围。**

【注】纳税人取得的财政补贴收入

情形	增值税	发票开具
与其**销售**货物、劳务、服务、无形资产、不动产的**收**	**缴纳**增值税	按应税行为的适用税率或征收率开

入或者数量直接挂钩的		具发票
取得的其他情形的财政补贴收入	不征收增值税	可以开具“6.未发生销售行为的不征税项目”的发票

（三）审核是否为他人提供

（四）审核应税行为是否属于有偿的：

有偿：取得货币、货物或其他经济利益（以物易物、获取股权、豁免债务等）。

满足上述四个条件但不需要缴纳增值税的特殊情形：

（1）行政单位收取的同时满足条件的政府性基金或者行政事业性收费：

①由国务院或财政部批准设立的政府性基金，由国务院或省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费；

②收取时开具省级以上（含省级）财政部门监（印）制的财政票据；

③所收款项全额上缴财政。

（2）存款利息。

（3）被保险人获得的保险赔付。

（4）房地产主管部门或者其指定机构、公积金管理中心、开发企业以及物业管理单位代收的住宅专项维修资金。

（5）在资产重组过程中，通过合并、分立、出售、置换等方式，将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人，其中涉及的不动产、土地使用权转让行为。

（6）融资性售后回租业务中，承租方出售资产的行为。

（7）单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务。

（8）单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务。

（9）纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应按规定计算缴纳增值税；取得的其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

【知识点】增值税适用税率（一般纳税人使用）

税率	适用
13%	纳税人销售或者进口货物（除适用低税率和零税率的外）； 纳税人提供加工、修理修配劳务；

	有形动产租赁服务。 【注】采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后**产生货物，且货物归属委托方**的，**受托方**属于提供加工劳务，其收取的处理费用**适用 13%**的增值税税率。
9%	销售或进口指定货物；交通运输服务；邮政服务；基础电信服务；建筑服务；不动产租赁服务；销售不动产；转让土地使用权。
6%	现代服务（租赁服务除外）；增值电信服务；金融服务；生活服务；销售无形资产（转让土地使用权除外） 【注】①纳税人通过**省级**土地行政主管部门设立的交易平台**转让补充耕地指标**，按照销售无形资产缴纳增值税，税率为 **6%**。 ②采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后**未产生货物**的，**受托方**属于提供现代服务中的专业技术服务，其收取的处理费用**适用 6%**的增值税税率；采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后**产生货物，且货物归属受托方**的，**受托方**属于提供专业技术服务，其收取的处理费用**适用 6%**的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时，适用货物的增值税税率。
零税率	纳税人出口货物；列举的跨境服务、无形资产

【附】适用 9%低税率的指定货物

1.粮食等农产品**（初级）**、食用植物油、食用盐；

2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；

3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；

4.饲料、化肥、农药、农机**（不含农机零配件）**、农膜；

5.国务院规定的其他货物。

【注】（1）**9%**——干姜、姜黄；花椒油、橄榄油、核桃油、杏仁油、葡萄籽油、牡丹籽油；巴氏杀菌乳、灭菌乳；密集型烤房设备、频振式杀虫灯、自动虫情测报灯、黏虫板、卷帘机、农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列。

（2）**13%**——环氧大豆油、氢化植物油、肉桂油、桉油、香茅油；麦芽、复合胶、**人发**；**调制乳；淀粉**。

【特别关注】

情形	税务处理
出租车公司向**使用本公司自有**出租车的出租车司机收取的**管理费**	交通运输服务 **9%**

用	
程租、期租、湿租（有人有运输工具）	交通运输服务 9%
干租、光租（有交通运输工具，无人员）	有形动产租赁服务 13%
航天运输服务	零税率（国际运输服务）
网络平台道路货物运输	交通运输服务 9%
无运输工具承运业务	交通运输服务 9%
货运代理服务	经纪代理服务 6%
邮政代理服务	邮政服务 9%
运输工具舱位承包业务、互换业务	交通运输服务 9%

（续表）

情形		税务处理	
苗木	园林绿化	建筑服务 9%	
	苗木销售	销售货物（9%，农业生产者自产自销苗木免税）	
疏浚	航道疏浚	物流辅助服务中的港口码头服务 6%	
	其他疏浚	建筑服务 9%	
出租建筑设备		配备操作人员	建筑服务 9%
		不配备操作人员	有形动产租赁 13%
物业服务企业为业主提供的装修服务			建筑服务 9%
工程勘察勘探服务			现代服务 6%
平整土地			建筑服务 9%

（续表）

情形		税务处理
金融商品	持有期间（含到期）取得的保本收益	金融服务 6%
	持有期间（含到期）取得的**非保本收益**	**不征**增值税
	转让金融商品	金融服务差额/1.06×6%
资管产品管理人	资管产品运营业务	简易计税 3%
租赁	经营租赁、融资租赁	租赁服务（有形动产 13%、不动产 9%）
	融资性售后回租	金融服务（贷款服务）6%，其中承租方出售资产的行为不属于增值税征税范围
以货币资金投资收取**固定利润或保底利润**		金融服务 **6%**
宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所**提供会议场地及配套服务**的活动	会议展览服务 6%	
港口设施经营人收取的港口设施保安费	港口码头服务 6%	
装卸搬运服务、仓储服务	物流辅助服务 6%	
将建筑物、构筑物等不动产或飞机、车辆等有形动产的**广告位出租**给其他单位或个人用于发布广告	租赁服务 9%、13%	
车辆停放服务、道路通行服务（包括过路费、过桥费、过闸费等）	不动产经营租赁 9%	
武装守护押运服务	安全保护服务 6%	
纳税人已售票但客户**逾期未消费**取得的运输**逾期票证收入**	**交通运输服务 9%**	

纳税人为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等收入	其他现代服务 6%
对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务	其他现代服务 6%
软件开发、咨询、测试、维护服务	现代服务 6%
销售软件产品	13%，销售自行开发的软件产品、进口软件产品本地化改造后对外销售实际税负超 3%的部分即征即退
提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品	餐饮服务 6%
现场制作食品并直接销售给消费者	餐饮服务 6%
提供游览场所以及在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入	文化体育服务 6%
提供植物养护服务	其他生活服务 6%

【知识点】增值税征收率

5%	1.小规模纳税人不动产租售； 2.一般纳税人选择简易计税方法的不动产老项目租售、收取试点前开工的一二级公路桥闸通行费、转让营改增前取得的土地使用权、提供人力资源外包服务； 3.纳税人提供劳务派遣服务（安全保护服务）选择差额计税； 4.个人出租住房、住房租赁企业中的一般纳税人向个人出租住房选择简易计税方法、住房租赁企业中的小规模纳税人向个人出租住房按 5%的征收率减按 1.5%计算应纳税额。
3%	除适用 5%以外的纳税人选择简易计税方法发生的应税销售行为 如：收取试点前开工的高速公路通行费、甲供工程、清包工、公共交通运输服务、电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务、文化体育服务、从事再生资源回收的一般纳税人销售收购的再生资源等。
3%减按 2%	销售旧货； 销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产——小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，一般纳税人 2008.12.31 以前购入的有形动产，2013.7.31 以前购入的两

	车一艇（可以放弃减税开专票）。 含税售价÷（1＋3％）×2％ 【注】①一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应当按照适用税率征收增值税，可以开具增值税专用发票。 ②小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应按 3％的征收率征收增值税。 ③**其他个人销售自己使用过的物品，免征增值税。**
减按 0.5％	从事**二手车经销业务**的纳税人销售其收购的二手车（2020.5.1-2027.12.31），应当开具**二手车销售统一发票**。 购买方索取增值税专用发票的,应当再开具**征收率为 0.5%的增值税专用发票**。 销售额＝含税销售额÷（1＋0.5％）

【知识点】小规模纳税人阶段性优惠政策

（1）自 **2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日**，增值税小规模纳税人适用 **3%**征收率的应税销售收入，**减按 1%**征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%征收率预缴增值税。

销售额=含税销售额/（1＋1%）

（2）增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 **10 万元**（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 **30 万元**）的，免征增值税。

（3）小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过 10 万元，但**扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的**，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额**免征**增值税。

（4）**其他个人**采取一次性收取租金形式出租不动产，取得的租金收入，可在租金对应的租赁期内**平均分摊**，分摊后的月租金收入**不超过 10 万元**的，**免征**增值税。

（5）适用增值税差额征税政策的，**以差额后的**销售额确定是否超过 10 万元、是否享受免税政策。

（6）小规模纳税人月销售额未超过 10 万元的，当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款，在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还。

【知识点】一般纳税人选择简易计税的情形

（一）一般纳税人销售自产货物，可选择按照简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税的情形（包括但不限于）：

①县级及县级以下小型**水力发电**单位（≤5 万千瓦）生产的自产电力。

②**自产**建筑用和生产建筑材料所用的**砂、土、石料**。

③以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物**连续生产的砖、瓦、石灰**（**不含**黏土实心砖、瓦）。

④自己用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的**生物制品**；药品经营企业**销售生物制品**。

⑤**自产自来水**、自来水公司销售自来水。

⑥**商品混凝土**（仅限于以**水泥为原料**生产的水泥混凝土）。

⑦血浆站销售**非临床用**人体血液。

⑧生产销售和批发、零售**抗癌药品**（罕见病药品）。

（二）一般纳税人可选择适用3%简易计税的服务：

①**公共交通运输**服务，包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。

②经认定的**动漫企业为开发动漫产品提供的**动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、手机动漫格式适配）服务，以及**在境内转让动漫版权**（包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权）。

③**电影放映**服务、**仓储**服务、**装卸搬运**服务、**收派**服务和**文化体育**服务。

④建筑服务（**清包工、甲供工程、老项目**）。

⑤教育辅助服务、**非学历**教育服务。

⑥非企业性单位中的一般纳税人提供的**研发和技术**服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产。

（三）账务处理

借：银行存款等

　　贷：主营业务收入等

　　应交税费——简易计税

借：应交税费——简易计税（扣减、预缴、缴纳）

　　贷：银行存款、工程施工

【知识点】视同销售货物

1.将货物交付其他单位或者个人**代销**。

2.**销售代销货物**。

3.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在**同一县（市）的除外**。

4.将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费。

5.将自产、委托加工或购进的货物作为投资，提供给其他单位或个体工商户。

6.将自产、委托加工或购进的货物分配给股东或投资者。

7.将自产、委托加工或购进的货物无偿赠送其他单位或个人。

【知识点】视同发生应税销售行为的销售额确定

纳税人发生应税销售行为的情形，价格明显偏低并无正当理由的，或者发生应税销售行为而无销售额的，由主管税务机关按照下列顺序核定销售额→顺序在前的优先。

1.纳税人最近时期发生同类应税销售行为的平均价格。

2.其他纳税人最近时期发生同类应税销售行为的平均价格。

3.组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）

【知识点】混合销售与兼营行为

概念	混合销售：一项销售行为既涉及货物又涉及服务。
	兼营行为：纳税人的经营中包括销售货物、劳务以及销售服务、无形资产和不动产的行为。
税务处理	混合销售（主业）： （1）从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售货物缴纳增值税；其他单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售服务缴纳增值税。 （2）一般纳税人销售自产机器设备的同时提供安装服务，应分别核算机器设备和安装服务的销售额，销售机器设备按销售货物计税，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。 （3）一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税；如果未按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，一并按销售货物计税。
	兼营（多元化）： （1）纳税人发生兼营行为，应当分别核算适用不同税率或征收率的销售额； （2）未分别核算销售额的从高适用税率或征收率计税。

【知识点】增值税税收优惠

《增值税暂行条例》规定	1.农业生产者销售的自产农产品（初级）。包括“公司＋农户”模式的畜禽饲养，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税，经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、

的免税项目	冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜，不包括蔬菜罐头。单位和个人销售外购的农产品不属于免税范围。 2.避孕药品和用具。 3.古旧图书。古旧图书，是指向社会收购的古书和旧书。 4.外国政府、国际组织（**不包括外国企业**）无偿援助的进口物资和设备。 5.由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品。 6.销售自己使用过的物品。自己使用过的物品，是指其他个人自己使用过的物品。
其他免税规定（部分）	**民生相关**（家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入；提供**社区**养老、托育、家政服务取得的收入；**养老机构**提供的养老服务；**残疾人福利机构**提供的育养服务；托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务；**婚姻**介绍服务；**医疗机构**提供的医疗服务）； **弱势群体**（残疾人员本人为社会提供的服务；法律援助补贴）； **文化体育**（个人转让著作权；从事学历教育的学校提供的教育服务）； **农业相关**（农牧保险、疾病防治，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税）； **金融保险**（统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息；国家助学贷款；国家、地方政府债利息收入；保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入）； **技术创新**（提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务）； **军队政府**（军队空余房产租赁收入）； **个人销售自建自用住房、金融商品转让**，铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务； 海南离岛免税店销售离岛免税商品免征增值税和消费税。 【注】纳税人销售货物、劳务和应税行为适用免税规定的，可以放弃免税，依照规定缴纳增值税。放弃免税后，36 个月内不得再申请免税。

即征即退	1.一般纳税人**销售其自行开发生产的软件产品**（包括本地化改造，**不包括单纯对进口软件产品进行汉字化处理**）、提供**管道运输**、**有形动产融资租赁**服务和**有形动产融资性售后回租**服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。 2.对**安置残疾人**的单位和个体工商户，由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。 3.增值税一般纳税人销售自产的**资源综合利用**产品和提供资源综合利用劳务），自 2022 年 3 月 1 日起，可享受增值税即征即退政策。

【知识点】特殊销售方式下的销售额确认

（一）采取折扣方式销售

销售方式	特点	税务处理
折扣销售（商业折扣）	先打折，后销售，目的是为了促销	折扣额**可以**从销售额中扣减（要求**在同一张发票“金额”栏上分别注明**）
销售折扣（现金折扣）	先销售，后打折，融资行为	折扣额**不得**从销售额中减除
销售折让	不退货直接打折，保证商业信誉	折让额**可以**从销售额中减除

（二）以旧换新方式销售

（1）**非金银首饰**：应按新货物的同期销售价格确定销售额，**不得扣减**旧货物的收购价格。

（2）**金银首饰**：可以按销售方**实际收取**的不含增值税的全部价款征收增值税。

（三）还本销售方式

还本销售销售额就是货物的销售价格，**不得从销售额中减除还本支出**。

（四）以物易物方式销售

双方都应作购销处理，以各自发出的应税销售行为核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物、劳务、服务、无形资产、不动产按规定核算购进金额并计算进项税额（是否能够抵扣需要看是否取得合法票据）。

（五）包装物押金

包装物押金	增值税		消费税	
	取得时	逾期时	取得时	逾期时

一般产品	×	√	×	√
啤酒黄酒	×	√	×	×
其他酒 （啤酒黄酒以外）	√	×	√	×

【注】包装物租金属于价外费用，收取时就应并入销售额。逾期包装物押金为含税收入，换算税率需使用货物适用税率。

【知识点】差额征税发票开具（扣除项目、开票规定、账务处理、纳税申报）

差额计税的情形	扣除项目	发票开具
金融商品转让	买入价	不得开具增值税专用发票
经纪代理服务	向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费	向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费，不得开具增值税专用发票
融资租赁服务	支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息、车辆购置税	全额开具增值税专用发票
融资性售后回租服务	对外支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息	按贷款服务计征增值税，贷款服务不能抵扣进项税额，没有开具增值税专用发票的意义
客运场站服务	支付给承运方运费	全额开具增值税专用发票
旅游服务	向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用	向旅游服务购买方收取并支付的前述费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
建筑服务采用简易计税办法	支付的分包款	全额开具增值税专用发票
房地产开发企业中的一般纳税人	受让土地时向政府部门支付的土地价	全额开具增值税专用发票

销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外）	款	
提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费	对外支付的自来水水费	全额开具增值税专用发票
劳务派遣服务（安全保护服务）	代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金	差额开具增值税专用发票
银行业金融机构、金融资产管理公司中的增值税一般纳税人处置抵债不动产	取得该抵债不动产时的作价，适用 9%的税率	差额开具增值税专用发票

在开具差额征税发票时，计算的税额系统自动填写于“税额”栏，全部含税价款与税额的差额系统自动填写于“金额”栏，“税率”显示“***”。

会计分录：

借：主营业务成本、财务费用等

应交税费——应交增值税（销项税额抵减）（一般计税）

应交税费——简易计税（简易计税）

应交税费——应交增值税（小规模纳税人）

贷：主营业务成本、存货、工程施工等

【知识点】纳税义务发生时间的确定

销售方式	纳税义务发生时间
直接收款	不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天
托收承付和委托银行收款	为发出货物并办妥托收手续的当天
赊销和分期收款	为书面合同约定的收款日期的当天，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天
预收货款	为货物发出的当天，但生产销售生产工期超过 12 个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天

委托其他纳税人代销货物	为收到代销单位的代销清单、收到全部或者部分货款的当天、发出代销货物满 180 天的当天三者中较早一方
其他视同销售行为（代销除外）	为货物移送的当天
销售劳务	为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天
提供租赁服务采取预收款方式	收到预收款的当天
从事金融商品转让	金融商品所有权转移的当天
视同销售劳务、服务、无形资产、不动产情形的	转让完成的当天或者不动产权属变更的当天
进口货物	报关进口当天
扣缴义务	增值税纳税义务发生的当天
先开发票	开具发票的当天

【知识点】可以抵扣进项税额的审核（附列资料二）（2025 年调整）

扣税凭证种类	出具方	进项税额金额
增值税专用发票（除向小规模纳税人购进农产品）	销售方或通过税务机关代开	注明的增值税额
机动车销售统一发票	销售方	
海关进口增值税专用缴款书	海关	
完税凭证（从境外购进扣税）	税务机关	
增值税专用发票（向小规模纳税人购进农产品）（按 3%征收率开票）	销售方或通过税务机关代开	注明的金额×扣除（9%）
农产品销售发票	销售方	买价×扣除率（9%）
农产品收购发票	购买方	

收费公路通行费电子普通发票（高速公路通行费；一、二级公路通行费）		收费公路经营管理单位	注明的增值税额
桥闸通行费发票		销售方	通行费发票上注明的金额÷（1＋5%）×5%
国内旅客运输服务	增值税专票或电子普通发票	国内旅客承运方或票务代理方	注明的增值税额
	铁路电子客票		确定的增值税额
	航空运输电子客票行程单		注明的增值税额
	注明旅客身份信息的纸质航空运输电子客票行程单		（票价＋燃油附加费）÷（1＋9%）×9%
	注明旅客身份信息的铁路车票（纸质报销凭证）		票面金额÷（1＋9%）×9%
	注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票		票面金额÷（1＋3%）×3%

【知识点】不得抵扣的进项税额

（一）扣税凭证不合格——未按规定取得并保存增值税扣除凭证。（2025 年调整）

扣税凭证：纳税人取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票、境外纳税人解缴增值税的完税凭证和国内旅客运输服务的发票或客票。

自 2024 年 12 月 1 日起，在全国正式推广应用数电发票，类别包括电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、电子发票（航空运输电子客票行程单）、电子发票（铁路电子客票）、电子发票（机动车销售统一发票）、电子发票（二手车销售统一发票）等。数电发票可以根据特定业务标签生成建筑服务、成品油、报废产品收购等特定业务发票。

（二）没有销项税额

1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。

（1）纳税人的交际应酬消费属于个人消费。外购货物用于交际应酬，其进项税额不得抵扣；

（2）涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产；

（3）自 2018 年 1 月 1 日起，纳税人租入固定资产、不动产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。

2.非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。

3.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务。

4.非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

5.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

【注】a.自然灾害的损失不属于非正常损失，无须做进项税额转出；

b.合理损耗的进项税额允许抵扣。

【知识点】加计抵减的审核（附列资料四和主表）

（一）相关政策

时间	政策规定
2023.1.1-2027.12.31	允许集成电路企业、工业母机企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

（二）审核要点（先进制造业、集成电路企业、工业母机企业）

1.加计抵减额的计提和调整（先进制造业、集成电路企业、工业母机企业）

纳税人应按照当期可抵扣进项税额的 5%（15%）计提当期加计抵减额。计算公式如下：

当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×5%（15%）

当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额

【注】集成电路企业外购芯片对应的进项税额，不得计提加计抵减额。

2.加计抵减的税额（抵减前的应纳税额&当期可抵减加计抵减额——谁小按谁抵减）

（1）抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减；

（2）抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减；

（3）抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。

【注】实际加计抵减额以按一般计算方法确定的应纳税额为限，不适用简易计算方法确认的应纳税额。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。

3.账务处理

月末：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

　　贷：应交税费——未交增值税

次月上缴税款时：

借：应交税费——未交增值税

　　贷：银行存款

　　其他收益

4.申报表填写：附列资料（四）二、加计抵减情况；主表第 19 行（销项税额-实际抵扣税额-实际抵减额）

【知识点】退还留抵税额的审核（附列资料二）

（一）享受留抵退税的条件——同时符合

一般企业	制造业等行业企业（含个体户）	小微企业（含个体户）
①自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元；	—	—
②纳税信用等级为 A 级或者 B 级；		
③申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开专票情形；		
④申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；		
⑤自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。		

（二）增量留抵税额和存量留抵税额的含义

增量留抵税额	获得一次性存量留抵退税前	当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日相比新增加的留抵税额
	获得一次性存量留抵退税后	当期期末留抵税额

存量留抵税额	获得一次性存量留抵退税前	当期期末留抵税额 VS2019 年 3 月 31 日期末留抵税额：较小一方
	获得一次性存量留抵退税后	0

（三）可退税额计算

	一般企业	制造业等行业、小微（含个体户）
退还增量留抵税额	增量留抵税额×进项构成比例×60％	增量留抵税额×进项构成比例
退还存量留抵税额	——	存量留抵税额×进项构成比例

（四）留抵退税的账务处理（重要）

（1）税务机关审批时

借：应交税费——增值税留抵税额

　　贷：应交税费— 应交增值税（进项税额转出）

（2）实际取得退税款时

借：银行存款

　　贷：应交税费——增值税留抵税额

（五）留抵退税对城建、教育费附加、地方教育附加计税（征）依据的影响

对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税（征）依据中扣除退还的增值税税额；

留抵退税额仅允许在按照增值税一般计税方法确定的城建税计税依据中扣除。当期未扣除完的余额，在以后纳税申报期按规定继续扣除。

（六）与相关税收政策的关系

与免抵退税的关系	可以同时享受。先办理免抵退税，之后仍符合条件的，可申请退还留抵税额
与免退税的关系	相关进项税额不得用于退还留抵税额
与即征即退、先征后返（退）的关系	只能选择其一，不能同时享受。
和留抵税额的关系	可以选择向主管税务机关申请留抵退税，也可以选择结转下期继续抵扣。 纳税人应在纳税申报期内，完成当期增值税纳税申报后申请留抵退税。
增量留抵退税和存量留	纳税人可以在规定期限内同时申请增量留抵退税和存量留抵退税

抵退税	

【知识点】预缴税款的审核（增值税及附加税费预缴表）

情形	（1）纳税人异地转让不动产 （2）纳税人提供建筑服务收到预收款、跨县（市、区）【不包括在同地级行政区范围内跨县（市、区）】提供建筑服务 （3）纳税人异地出租不动产 （4）房地产开发企业销售自行开发产品的预收款
申报表填写	销售额和扣除金额均按照含税金额填写
预缴和抵减	需要在建筑服务发生地或者不动产所在地预缴税款，纳税人预缴的增值税，在机构所在地申报时，按规定抵减应纳增值税税额；房地产开发企业预收款方式销售自行开发的房地产项目时，收到预收款时按规定预缴增值税，预缴的增值税按规定在房地产开发项目纳税义务发生时确认销售额计算的应纳增值税税额中抵减。

【知识点】纳税人销售不动产（不动产所在地与机构所在地不一致需要预缴）（自建、非自建预缴和申报、会计处理）

适用：直接购买、接受捐赠、接受投资入股、自建以及抵债等各种形式取得的不动产。

不适用：房地产开发企业销售自行开发的房地产项目。

自建	选择简易计税方法： 应预缴税款＝全部价款和价外费用÷（1＋5％）×5％ 应纳税额＝全部价款和价外费用÷（1＋5％）×5％
	一般计税方法： 应预缴税款＝全部价款和价外费用÷（1＋5％）×5％ 销项税额＝全部价款和价外费用÷（1＋9％）×9%
非自建	选择简易计税方法： 应预缴税款＝（全部价款和价外费用－不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1＋5％）×5％

	应纳税额＝（全部价款和价外费用**－不动产购置原价或者取得不动产时的作价**）÷（1＋5％）×5％
	一般计税方法： 应预缴税款＝（全部价款和价外费用**－不动产购置原价或者取得不动产时的作价**）÷（1＋5％）×5％ 销项税额＝全部价款和价外费用÷（1＋**9％**）×9％

【知识点】个人转让住房（2025 年调整）

不满 2 年：全部价款和价外费用÷（1＋5%）×5%

满 2 年：免税

【知识点】纳税人提供建筑服务收到预收款、跨县（市、区）提供建筑服务（预缴和申报、会计处理）

不适用：其他个人跨县（市、区）提供建筑服务。

简易计税方法（一般纳税人老项目、清包工、甲供工程可选择；小规模纳税人提供建筑服务）： 应预缴税款＝（全部价款和价外费用**－支付的分包款**）÷（1＋**3％**）×3％ 应纳税额＝（全部价款和价外费用**－支付的分包款**）÷（1＋**3％**）×3％
一般计税方法： 应预缴税款＝（全部价款和价外费用**－支付的分包款**）÷（1＋**9％**）×**2％** 销项税额＝全部价款和价外费用÷（1＋**9％**）×9％

【注】提供建筑服务收到预收款时会计上、企业所得税上不确认收入，增值税纳税义务没有发生，但需要预缴增值税，开具 **612 编码（建筑服务预收款）的不征税发票**。

【知识点】不动产经营租赁（不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区）需要预缴）

不适用：纳税人提供道路通行服务、其他个人。

简易计税方法（一般纳税人出租营改增之前取得的不动产可选择； 小规模纳税人出租取得的不动产）： 应预缴税款＝含税租金÷（1＋**5％**）×5％ 应纳税额＝含税租金÷（1＋**5％**）×5％

一般计税方法： 应预缴税款＝含税租金÷（1＋9%）×3% 销项税额＝含税租金÷（1＋9%）×9%
【注】1.其他个人、个体工商户出租住房、住房租赁企业一般纳税人向个人出租住房选择适用简易计税方法、住房租赁企业小规模纳税人向个人出租住房——1.5%，其他情形的单位和个体工商户出租不动产，应纳税额＝含税租金÷（1＋5%）×5% 2.在不动产所在地预缴税款，在机构所在地进行纳税申报，其他个人（不包括个体工商户）应向不动产所在地主管税务机关申报纳税，不动产所在地和机构所在地在同一县（市、区）的，不需要预缴。 3.小规模纳税人月销售额不超过 10 万元的，当期无须预缴税款。 4.不动产租赁服务，收到预收款时增值税纳税义务发生。

【知识点】房地产开发企业销售自行开发的房地产项目（预收款需要预缴）

简易计税方法（一般纳税人销售自行开发的房地产老项目（开工日期在 2016.4.30 之前或购入未完工的房地产老项目继续开发）可选择；小规模纳税人销售自行开发的房地产项目）： 应预缴税款＝预收款÷（1＋5%）×3% 应纳税额＝全部价款和价外费用÷（1＋5%）×5%
一般计税方法： 应预缴税款＝预收款÷（1＋9%）×3% 销项税额＝（全部价款和价外费用－当期允许扣除的土地价款）÷（1＋9%）×9%

【注】账务处理（收到预收款时增值税纳税义务没有发生，开具 602 编码：销售自行开发的房地产项目预收款的不征税发票）

收到预收款时：

借：银行存款

　　贷：合同负债

预缴税款时（简易计税办法）：

借：应交税费——简易计税

　　贷：银行存款

预缴税款时（一般计税办法）：

借：应交税费——预交增值税

　　贷：银行存款

房地产开发企业（小规模纳税人）销售自行开发的房地产项目，收到预收款时：

借：应交税费——应交增值税

　　贷：银行存款

预缴的增值税税款需要到增值税纳税义务发生时才能抵减。确认收入时：

借：银行存款/合同负债

　　贷：主营业务收入

　　应交税费——应交增值税（销项税额）/简易计税

一般纳税人采用一般计税方法抵减预缴税款和差额计税抵减销项税额时：

借：应交税费——未交增值税

　　贷：应交税费——预交增值税

借：应交税费——应交增值税（销项税额抵减）

　　贷：主营业务成本

【知识点】增值税一般纳税人应纳税额的审核及申报表的填写

（一）增值税及附加税费申报表（适用于一般纳税人）

（1）销售额：第 1～10 栏——填写扣除之前的不含税销售额

①按适用税率计税销售额（第 1－4 栏）	对应附列资料（一）第一部分“一般计税方法计税”
②按简易办法计税销售额 第 5 栏的数字包括第 6 栏的数字（第 5－6 栏）	对应附列资料（一）第二部分“简易计税办法计税”
③免、抵、退办法出口货物销售额（第 7 栏）	对应附列资料（一）第三部分“免抵退税”
④免税销售额（第 8－10 栏）	对应附列资料（一）第四部分“免税” 不包括适用免、抵、退办法的销售额。

（2）税款计算：第 11～24 栏

①按适用税率计算的应纳税额——一般计税方法；填写扣除之后的销项税额：第 11～20 栏

②简易征收办法计算的应纳税额：第 21～22 栏

③应纳税额减征额：第 23 栏：防伪税控系统专用设备、技术服务费；销售使用过的固定资产的减征税

款等

（3）税款缴纳：第 25～38 栏

第 27 栏“本期已缴税额”——纳税人本期实际缴纳的增值税额，但不包括本期入库查补税额（反映在第 37 栏）

第 28 栏“①分次预缴税额”填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额，包括汇总纳税的纳税人分支机构已经缴纳的税额和预缴的税额。

（二）附列资料（三）：（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

（1）差额纳税项目使用；

（2）本期服务、不动产和无形资产价税合计额，服务、不动产和无形资产扣除项目：均按照含增值税金额填写。

（三）附列资料（四）：税额抵减情况表

第 1 行	税控系统专用设备费用、技术维护费全额抵减
第 2 行	分支机构预征缴纳税款
第 3 行	建筑服务预征缴纳税款
第 4 行	销售不动产预征缴纳税款
第 5 行	出租不动产预征缴纳税款
第 6—8 行	加计抵减情况

【知识点】消费税税目

我国消费税的税目有 15 个，分别是：

税目	具体内容
烟	包括卷烟（甲类和乙类）、雪茄烟、烟丝和**电子烟（2022.11.1，包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品），无烟叶**
酒	包括白酒（粮食和薯类）、黄酒、啤酒（甲类和乙类，含果啤）和其他酒，无酒精和调味料酒，符合条件的配制酒按其他酒征税，其他配制酒按白酒征税。
高尔夫球及球具	包括高尔夫**球**、高尔夫**球杆**及高尔夫**球包（袋）**、高尔夫球杆的**杆头、杆身和握把，不包括**高尔夫**球鞋、球帽**

高档手表	销售价格（不含增值税）每只在 10000 元（含）以上
游艇	
高档化妆品	包括高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品。**不包括舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩**
贵重首饰及珠宝玉石	包括各种金银珠宝首饰（铂金首饰和钻石及钻石饰品）和经采掘、打磨、加工的各种珠宝玉石（宝石坯）
鞭炮、焰火	**不包括体育上用的发令纸、鞭炮药引线**
成品油	包括汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油。 【注】甲醇汽油、乙醇汽油、以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油、催化料、焦化料应当征收消费税。自 2023 年 6 月 30 日起，对烷基化油（异辛烷）按照汽油征收消费税。对混合芳烃、重芳烃、混合碳八、稳定轻烃、轻油、轻质煤焦油按照石脑油征收消费税。对石油醚、粗白油、轻质白油、部分工业白油按照溶剂油征收消费税。
摩托车	气缸容量 **250 毫升（不含）以下**的小排量摩托车不征收消费税
小汽车	包括乘用车、中轻型商用客车和超豪华小汽车（每辆零售价格为 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车），**不包含**汽车轮胎、大客车、**电动汽车**、**车身长度大于 7 米（含），并且座位在 10～23 座（含）以下的商用客车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车**、企业购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车
木制一次性筷子	
实木地板	包括未经涂饰的素板
电池	无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、**太阳能电池**、**燃料电池**和全钒液流电池**免征**消费税。
涂料	对施工状态下挥发性有机物含量低于 420 克/升（含）的涂料免征消费税

【注】**航空煤油暂缓征收**。**航天煤油**参照航空煤油**暂缓**征收消费税。**变压器油、导热类油等绝缘类油品**不属于润滑油，**不征收**消费税。纳税人利用废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税。对同时符合条件的纯生物柴油免征消费税。

十六、消费税的征税环节

（一）一般规定

征税环节	消费品
生产、委托加工、进口（一般环节）	一般应税消费品（除金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品外）
批发（加征）	**卷烟、电子烟（一般环节＋批发加征）**
零售	金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品 **超豪华小汽车（一般环节＋零售加征）**

（二）具体规定

1.生产应税消费品

（1）生产应税消费品销售是消费税征收的主要环节，纳税人生产的应税消费品，于纳税人销售时纳税。

（2）纳税人自产的应税消费品**用于连续生产应税消费品**的，移送使用时不纳税，最终生产的应税消费品销售时纳税；若用于生产非应税消费品，或者用于在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面于移送使用时纳税。

（3）工业企业以外的单位和个人的下列行为**视为应税消费品的生产行为**，按规定征收消费税：①将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的；②将外购的消费税低税率应税产品以高税率应税产品对外销售的。

2.委托加工应税消费品

委托方将收回的应税消费品销售的	**直接出售**：不再缴纳消费税	受托方代收代缴的消费税**计入**委托加工的应税消费品的**成本** 借：委托加工物资 　　贷：应付账款、银行存款等
	以**高于**受托方的计税价格出售的：缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税	受托方代收代缴的消费税**记入“应交税费——应交消费税”科目的借方**
委托加工产品收回后用于连续生产应税消	按规定准予抵扣已纳税款的	将受托方代收代缴的消费税**记入“应交税费——应交消费税”科目的借方**

费品的	不予抵扣已纳税款的	将受托方代收代缴的消费税计入委托加工的应税消费品成本

十七、税率

形式	具体内容
定额税率	啤酒、黄酒、成品油
比例税率与定额税率相结合	白酒、卷烟
比例税率	除上述两类以外的其他应税消费品

【注】纳税人兼营不同税率的应税消费品，应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量。未分别核算销售额、销售数量，或者将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的，从高适用税率。

【知识点】消费税应纳税额的计算

按照现行消费税法规定，消费税应纳税额的计算分为从价计征、从量计征和从价从量复合计征三种方法。

三种计税方法	适用范围	计税公式
从量计征	啤酒、黄酒、成品油	应纳税额＝销售数量×单位税额
从价从量复合计征	白酒、卷烟	应纳税额＝销售额×比例税率＋销售数量×单位税额
从价计征	除上述以外的其他应税消费品	应纳税额＝销售额×比例税率

【注】白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”，应并入白酒的销售额中缴纳消费税。

【知识点】包装物押金的计税规则

产品	时点		增值税	消费税	企业所得税
一般产品	收取		不纳	不纳	不纳
	逾期或超过 1 年		按不含税销售额纳税	纳（成品油除外）	纳
酒类产品	黄酒 啤酒	收取	不纳	不纳	不纳
		逾期或超过 1	按不含税销售额纳税	不纳（定额税率）	纳

		年			
	其他酒类产品	收取	纳税	纳税	不纳
		逾期或超过 1 年	不纳	不纳	纳

【知识点】超豪华小汽车零售的消费税

征税范围	每辆零售价格 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车。
纳税人	将超豪华小汽车销售给消费者的单位和个人。
税率	10%
税额计算	应纳税额＝零售环节销售额（不含增值税）×零售环节税率 国内汽车生产企业直接销售给消费者的超豪华小汽车，消费税税率按照生产环节税率和零售环节税率加总计算。 应纳税额＝销售额（不含增值税）×（生产环节税率＋零售环节税率）

【知识点】消费税从量计征的计税依据

（1）销售应税消费品的，为应税消费品的销售数量；

（2）自产自用应税消费品的，为应税消费品的移送使用数量；

（3）委托加工应税消费品的，为纳税人收回的应税消费品数量；

（4）进口的应税消费品，为海关核定的应税消费品的进口数量。

【知识点】生产、委托加工、进口环节的组成计税价格

纳税环节	组成计税价格
生产	从价：成本×（1＋消费税成本利润率）÷（1－消费税比例税率） 复合：（成本＋利润＋自产自用数量×定额税率）÷（1－消费税比例税率）
委托加工	从价：（材料成本＋加工费）÷（1－消费税比例税率） 复合：（材料成本＋加工费＋委托加工数量×定额税率）÷（1－消费税比例税率）
进口	组价＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税比例税率） 复合：（关税计税价格＋关税＋进口数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）

【知识点】金银首饰消费税的审核

金银首饰销售额的确定	1.对**既销售**金银首饰，**又销售**非金银首饰的生产、经营单位，应将两类商品划分清楚，分别核算销售额；凡划分不清楚或不能分别核算的，在生产环节销售的，一律**从高适用税率（10%）**征收消费税；在**零售环节**销售的，一律按金银首饰征收消费税**（5%）**。 2.金银首饰与其他产品组成**成套**消费品销售的，应按销售额**全额征收**消费税。 3.金银首饰**连同包装物销售**的，无论包装是否单独计价，也无论会计上如何核算，均应并入金银首饰的销售额，计征消费税。 4.**带料加工**的金银首饰，应按受托方销售同类金银首饰的销售价格确定计税依据；没有同类金银首饰销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。 5.纳税人采用**以旧换新（含翻新改制）**方式销售金银首饰，应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税。

【知识点】已纳消费税的扣除

为了避免重复征税，现行消费税规定，对外购应税消费品和委托加工收回的应税消费品连续生产应税消费品销售时，按当期生产领用数量计算准予扣除外购和委托加工收回的应税消费品已纳的消费税税款。

1. 能扣除的主要 8 个，我们用排除法记**不能扣除的 7 个**：三车（小汽车，摩托车，游艇）、酒（葡萄酒除外）、高档手表、电池、涂料。

口诀：“酒后开车涂电表”

【注】同一税目可以抵扣，**跨税目不可以**；零售环节纳税的金银铂钻、超豪华小汽车、批发环节加征的卷烟、电子烟不得抵扣。

2.计算

当期**准予扣除的外购**应税消费品**已纳税款**＝当期准予扣除的外购应税消费品**买价**×外购应税消费品适用税率

当期准予扣除的外购应税消费品**买价**＝**期初**库存外购应税消费品的买价＋**当期购进**的外购应税消费品买价－**期末库存**外购应税消费品的买价

当期**准予扣除的委托加工**应税消费品**已纳税款**＝**期初库存**的委托加工应税消费品已纳税款＋**当期收回**的委托加工应税消费品已纳税款－**期末库存**的委托加工应税消费品已纳税款

【知识点】企业所得税的基本规定

（一）纳税人和征税对象

（1）**个体工商户、个人独资企业、合伙企业**不具有法人资格**不缴纳**企业所得税，个人投资者按“经营所得”缴纳个人所得税。

（2）

居民企业	全面纳税义务——境内＋境外所得
非居民企业	有限纳税义务——没有机构场所：境内所得； 有机构场所：境内所得＋与境内机构场所有实际联系的境外所得

（二）所得来源地

所得形式	所得来源地
销售货物所得	交易活动发生地
提供劳务所得	劳务发生地
转让财产所得	不动产转让所得按照**不动产所在地**确定； 动产转让所得按照**转让动产**的企业或者机构、场所**所在地**确定； **权益性投资资产转让**所得按照**被投资企业所在地**确定
股息、红利等权益性投资所得	**分配所得**的企业所在地
利息所得、租金所得、特许权使用费所得	**负担、支付所得**的企业或者机构、场所所在地确定，或者按照负担、支付所得的个人的住所地
其他所得	国务院财政、税务主管部门确定

（三）税率

种类	税率	适用范围
基本税率	25%	居民企业
		中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业
优惠税率	20%	符合条件的小型微利企业
	15%	国家重点扶持的**高新、技术先进型服务、西部鼓励、从事污染防治的第三方、注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业**等

预提所得税税率	20%，实际 10%	在中国境内未设立机构、场所，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业

【知识点】收入总额、不征税收入和免税收入的审核

（一）企业所得税中收入确认的条件和时间界定

企业所得税收入确认时间≠会计上收入确认时间≠增值税纳税义务发生时间

销售货物收入	（1）销售商品采用**托收承付**方式的，在**办妥托收手续**时确认收入； （2）销售商品采取**预收款**方式的，在**发出商品**时确认收入； （3）销售商品采用**支付手续费方式**委托代销的，在**收到代销清单**时确认收入。 （4）**商业折扣**——扣除商业折扣后的金额；**现金折扣**——扣除现金折扣前的金额；**销售折让**——发生当期冲减当期销售商品收入。 （5）**买一赠一方式**销售不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品的**公允价值**的比例来**分摊**确认各项的销售收入。 （6）采取**产品分成**方式取得收入，按照企业**分得产品的日期**确认收入的实现，其收入额按照产品的公允价值确定。
提供劳务收入	一般按照**完工进度**确认收入
转让财产收入	（1）企业转让股权收入，应于**转让协议生效且完成股权变更手续**时，确认收入的实现。转让股权收入**扣除**为取得该股权所发生的**成本**后，为股权转让所得。 （2）企业在计算股权转让所得时，**不得扣除**被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 （3）**撤回或减少投资**（清算企业股东分得剩余资产） 相当于初始出资的部分，应确认为**投资收回**，不征收企业所得税； 相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，应确认为**股息所得**，看是否符合免税条件； 其余部分确认为**投资资产转让所得**，征收企业所得税。 （4）转让上市公司**限售股** 注：企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%，核定为该限售股原值和合理税费。

股息、红利等权益性投资收益	按被投资企业**作出利润分配决定的日期**确认收入的实现。
利息、租金、特许权使用费收入	（1）按照**合同约定**的债务人应付日期确认收入的实现。 （2）如果交易合同或协议中规定**租赁期限跨年度**，且**租金提前一次性支付**的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，**分期均匀**计入相关年度收入。 （3）永续债——双方处理方式相同，可以按债券利息或者股息红利处理。
接受捐赠收入	按照**实际收到捐赠**资产的日期确认收入的实现。

（二）企业所得税视同销售的界定和确认

企业所得税的视同销售的判断标准——所有权是否转移

所有权转移	（1）会计：确认收入，按销售征企业所得税	销售产品
	（2）会计：未确认收入，按视同销售征企业所得税	将资产用于市场推广、用于交际应酬、对外捐赠等
所有权未转移，除将资产转移至境外以外	不视同销售，不征企业所得税	将本企业生产的钢材用于修建厂房等

（三）非货币性资产投资

（1）不超过 **5 年**期限内，**分期均匀**计入相应年度的应纳税所得额。

（2）投资**协议生效并办理股权登记手续**时，确认非货币性资产转让收入的实现。

（3）企业以非货币性资产对外投资而取得被投资企业的股权，逐年进行调整。被投资企业取得非货币性资产的计税基础，应按非货币性资产的公允价值确定。

（4）企业在对外投资 **5 年内转让**上述股权或投资收回的，在转让股权或投资收回当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

（5）企业对外投资 **5 年内注销**的，在注销当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

（四）区分不征税收入和免税收入

不征税收入	（1）**财政拨款**。

	（2）依法收取并纳入财政管理的**行政事业性收费、政府性基金。** （3）国务院规定的其他不征税收入（**专项用途并经国务院批准的财政性资金**）。 【注】不征税收入形成的成本费用折旧摊销不得扣除；5 年；数量、金额相关的财政补贴——权责发生制，其他——收付实现制；研发费用拨款的筹划
免税收入	（1）**国债利息**收入、**地方政府债券利息**收入。 （2）符合条件的**居民企业之间**的股息、红利等权益性投资收益。 （3）在中国境内**设立机构、场所的非居民企业从居民企业**取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。 【注】（2）和（3）持有上市公司必须满 **12 个月**。 （4）符合条件的非营利组织的从事**非营利性活动收入**。 （5）非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础**研究资金收入**。

【注】小规模纳税人（月销售额未超过 10 万或季度销售额未超过 30 万）享受**免征增值税**政策的税额；一般纳税人享受的加计抵减优惠政策**抵减的税额作为其他收益需要缴纳**企业所得税。企业取得的**出口退税款**和增值税**留抵税额退税**均**不涉及收入确认**，不需要缴纳企业所得税。

（五）企业接收政府和股东划入资产的企业所得税处理

（1）关于企业接收政府划入资产的企业所得税处理

接收内容	企业所得税处理
股权投资方式投入企业	按**国家资本金**（包括资本公积）处理
接收政府（县级以上）指定用途的国有资产，无偿划入企业	可作为**不征税收入**进行企业所得税处理
其他	计入当期**收入总额**

（2）企业接收股东划入资产的企业所得税处理

合同、协议约定作资本金且会计上已做实际处理	**不计入**企业的收入总额
其他	**计入**收入总额

（六）投资收益

关注**成本法和权益法**下长期股权投资的会计处理与税务处理的差异。

（1）成本法（作出利润分配决定时）：

借：应收股利

　　贷：投资收益

（2）权益法（被投资企业实现净利润时、作出利润分配决定时）：

借：长期股权投资——损益调整

　　贷：投资收益

借：应收股利

　　贷：长期股权投资——损益调整

【知识点】扣除项目和亏损弥补的审核

（一）扣除项目的范围

（1）税金（税金及附加）

扣除方式	包含内容
作为“税金及附加”当期扣除	消费税、城建税、资源税、土地增值税、出口关税、教育费附加、地方教育附加、房产税、城镇土地使用税、印花税、车船税、环境保护税等
计入资产成本分摊扣除	契税、车辆购置税、烟叶税、耕地占用税、进口关税、不得抵扣的增值税等
不得税前扣除的税金	企业所得税、可以抵扣的增值税、企业为职工负担的个人所得税

（2）损失

①企业发生的损失，**减除**责任人赔偿和保险赔款后的余额扣除；

②企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分**收回**时，应当**计入**当期收入。

（二）具体扣除项目的审核

（1）工资、薪金支出的审核

①企业发生的**合理**（判定标准）的工资、薪金支出准予据实扣除。

②**国有性质**的企业，**不得超过**政府有关部门给予的限定数额。

③企业因雇用**季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员**：应区分为工资薪金支出和职工福利费支出，其中属于工资薪金支出的，计入企业工资薪金总额的基数。

④按照协议（合同）约定**直接支付给劳务派遣公司**的费用，应作为**劳务费**支出；**直接支付给员工个人**的费用，应作为**工资薪金**支出和职工福利费支出。

⑤对**股权激励计划**实行后立即可以行权的，作为工资薪金支出在税前扣除。有等待期的等待期不能扣，行权的时候才能税前扣除。

工资薪金支出＝（实际行权时该股票的公允价格－当年激励对象实际行权支付价格）×数量

⑥列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金**一起发放的福利性补贴**，符合规定的合理工资、薪金支出条件，可在税前扣除，否则按福利费标准扣除。

⑦在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。

（2）职工福利费、工会经费、职工教育经费的审核

项目	扣除标准	是否可以结转以后年度
职工福利费	不超过工资薪金总额 **14%**	不得结转
工会经费	不超过工资薪金总额 **2%**	不得结转
职工教育经费	不超过工资薪金总额 **8%**	**准予结转**

【注】职工福利费和职工教育经费必须是实际发生的，工会经费拨缴必须有相关的凭据。**软件生产企业、集成电路设计企业、符合条件动漫企业**发生的职工教育经费中的**职工培训费用**，可以**全额**在企业所得税前扣除。**核力发电企业**为培养核电厂操纵员发生的**培养费用**，**航空企业**实际发生的**飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等**空勤训练费用，可作为企业的**发电成本**和**航空企业运输成本**在税前扣除。

（3）保险费的审核

企业为职工缴纳的保险费

类型	企业所得税	个人所得税
基本保险	允许扣除	免个税
补充保险	限额扣除：分别在不超过职工工资总额 **5%**标准内的部分	符合规定，免个税
商业保险	区别对待 （1）**可以扣除**：依规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费、雇主责任险、公众责任险和国务院财税主管部门规定可扣的商业保险费； （2）**不得扣除**：其他商业保险费	（1）**商业健康保险**：依法确定的其他扣除； （2）**其他商业保险**：征收个人所得税

（4）利息费用的审核（不包括资本化的利息）

①企业在生产、经营活动中发生的利息费用，按下列规定扣除：

据实扣除	**非金融企业向金融企业**借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出
限额扣除	**非金融企业向非金融企业**借款的利息支出，不超过金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可以据实扣除

②**加息、罚息可以税前扣除**。

注意与土地增值税的区别：加息、罚息在土增税前不允许扣除。

③资本的利息不能在税前扣除

凡企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，该企业对外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业投资者负担，不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

具体计算：以企业一个年度内每一**账面实收资本**与**借款余额保持不变**的期间作为一个计算期。

每一计算期不得扣除的借款利息＝该期间借款利息额×该期间未缴足注册资本额÷该期间借款额

一个年度内不得扣除的借款利息总额=该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和

④关联方借款利息费用的扣除（双标准，两条线）

一般企业债资比 2：1，金融企业 5：1，注意例外情形。

⑤企业向自然人借款的利息处理

关联关系的自然人：债资比 2：1。

内部职工或其他人员借款的利息支出，借贷是真实、合法、有效，签订了借款合同，取得合法凭证，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除。

（5）业务招待费的审核

①发生额的 **60%**、当年销售（营业）收入的 **5‰（孰低原则）**。

②业务招待费扣除限额的计算基数为**销售（营业）收入合计＝主营业务收入＋其他业务收入＋视同销售收入（不包含营业外收入）**。

销售（营业）收入

一般规定	主营业务收入＋其他业务收入＋**视同销售**收入；但不包括营业外收入
房地产开发企业	主营业务收入＋其他业务收入＋**视同销售**收入＋**销售未完**

	工产品的收入-销售未完工产品转完工产品确认的销售收入
对从事股权投资业务的企业（包括集团公司总部、创业投资企业等）	其从被投资企业所分配的**股息、红利**以及**股权转让收入**，可以按规定的比例计算业务招待费扣除限额

③**筹建期间**：实际发生额的 **60%**。

（6）广告费和业务宣传费的审核

①**一般企业**：当年销售（营业）收入 **15%**；

化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）：当年销售（营业）收入 **30%**，超过部分，**准予结转**以后纳税年度扣除。

②**烟草企业**的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除。

【注】广告费和业务宣传费存在可以结转以后年度扣除的情形，所以既可能出现纳税调增，也可能出现纳税调减。业务招待费只存在纳税调增的情形。

（7）租赁费的审核

经营租赁	**出租方提折旧，承租方扣租赁费**
融资租赁	**承租方提折旧**

（8）公益性捐赠支出的审核

①通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门，不超过**年度利润总额 12%**的部分，准予扣除。超过部分，准予以后**三年内（先扣除以前年度）**在计算应纳税所得额时结转扣除。

②目标脱贫地区的**扶贫**捐赠支出：**全额**扣除。

③纳税申报表的填写

第一步：视同销售收入和视同销售成本的调整填写 A105010 表相应栏次；

第二步：对捐赠支出，调整税会差异，填写 A105000 表“扣除类调整”中的“其他”。

【注】申报表中账载金额（计入损益的税收认定金额）＝账簿记录金额＋视同销售调整金额

第三步：确定税前扣除限额。

（9）资产损失（净损失）的审核

①税前允许扣除的是净损失——资产损失**减除保险公司赔偿和责任人赔偿**后的金额。

②**不得从销项税额中抵扣的进项税额**（需要注意补交增值税及附加税费影响会计利润），应视同企业财产损失，准予与相关损失一起在所得税前按规定扣除。资产损失资料企业留存备查，无须报送税务机关，仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》。

③企业**逾期 3 年以上**的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失；企业**逾期 1 年以上**，单笔数额不超过 **5 万**或者不超过企业**年度收入总额万分之一**的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具**专项报告**。

（10）手续费及佣金支出

①企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，不超过以下规定计算限额以内的部分，准予扣除：

类型	比例
保险企业	自 2019.1.1 起，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 **18%**（含本数）的部分； 超过部分，**允许结转**以后年度扣除
房地产企业	委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）不超过委托销售收入 **10%**的部分，准予据实扣除
从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业）	为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前**据实扣除**
其他企业	按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的 **5%**计算限额；**超过部分，不得扣除**

【注】企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。

（11）其他扣除事项的审核

①汇兑损失：除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。

②环境保护专项资金：提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除。

③劳动保护费（含企业统一制作并要求工作统一着装的工作服饰费用）：准予扣除。

④总机构分摊费用：证明文件＋合理分摊，准予扣除。

⑤会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等。

【注】职工教育经费、广告费和业务宣传费、公益性捐赠支出（超限额部分只能结转 3 年扣除，而且先扣以前年度再扣当年，其他 3 项可以无限期结转以后年度扣除）、**保险企业手续费和佣金支出**可能**存在调减**的情况，其他项目不存在调减的情形，超过限额的部分只能纳税调增，不能结转以后年度扣除。

（三）不得扣除的项目的审核

在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：

（1）向投资者支付的**股息、红利等权益性投资收益**款项；

（2）**企业所得税税款**；

（3）**税收滞纳金**；

（4）**罚金、罚款**和被没收财物的损失（**银行罚息、合同违约金、诉讼罚款可以扣除**）；

（5）超过规定标准的捐赠支出（非公益性的捐赠也不得扣除）；

（6）**赞助支出**（企业发生与生产经营活动无关的各种**非广告性质**的支出）；

（7）**未经核定**的准备金支出（金融、保险、证券、中小企业信用担保除外）；

（8）企业**之间支付的管理费**、企业内营业机构之间支付的**租金和特许权使用费**，以及非银行企业内营业机构之间支付的**利息**；

（9）**与取得收入无关**的其他支出。

（四）亏损弥补的审核

（1）不是会计确认的亏损，而**是税法上的亏损**——经过纳税调整后应纳税所得额小于 0。

（2）**一般企业：5 年**；

高新技术企业、**科技型**中小企业、国家鼓励的线宽小于 130 纳米（含）的**集成电路**生产企业：**10 年**。

（3）企业**筹办期间不计算为亏损年度**，企业应从开始生产经营的年度计算为损益年度。

（4）**境外**营业机构的**亏损不得抵减境内**营业机构的**盈利**。

（5）税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额可以弥补亏损。

（6）房地产开发企业亏损弥补。

（五）清算所得的审核

（1）清算期作为**一个独立的纳税年度**计算清算所得。

（2）**清算所得**，是指企业全部资产可变现价值或交易价格，减除资产的计税基础、清算费用以及相关税费加上债务清偿损益等后的余额。

（3）**清算所得**和**剩余资产**（需要扣除清算所得税，不需要考虑资产的原计税基础）的区别。

（4）被清算企业的股东分得的剩余资产的金额，其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应确认为**股息所得**，如果符合免税规定进行纳税调减（若为个人股东适用 20%的个人所得税）；

剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本的部分，应确认为股东的**投资转让所得或损失**，缴纳企业所得税或个人所得税。

【知识点】企业重组的税务处理

（一）处理规则：

一般性税务处理	按公允价值确认资产或负债的计税基础
特殊性税务处理中非股权支付部分	按公允价值确认资产的转让所得或损失， 非股权支付对应的资产转让所得或损失＝（被转让资产的公允价值－被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额÷被转让资产的公允价值）
特殊性税务处理中股权支付部分	按原计税基础确认新资产或负债的计税基础， 暂不确认有关资产的转让所得或损失

（二）企业合并、分立过程中亏损的处理

一般性	企业合并	被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补
	企业分立	企业分立相关企业的亏损不得相互结转弥补
特殊性	企业合并	可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额 ＝被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率
	企业分立	被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补

【知识点】资产的所得税处理

（一）固定资产

（1）固定资产的计税基础：历史成本；公允价值＋相关税费

（2）不得计算折旧扣除的固定资产

①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；

②以经营租赁方式租入的固定资产；

③以融资租赁方式租出的固定资产；

④已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；

⑤与经营活动无关的固定资产；

⑥单独估价作为固定资产入账的土地；

⑦其他不得计算折旧扣除的固定资产。

（3）固定资产折旧的计提方法：**次月**、直线法、合理确定固定资产的预计净残值

（4）固定资产计算折旧的最低年限

资产类别	最短折旧年限
房屋、建筑物	20 年
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	10 年
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	5 年
飞机、火车、轮船以外的运输工具	4 年
电子设备	3 年

（5）可以加速折旧的固定资产

①**一般规定**：技术进步，产品更新换代较快、常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产；缩短折旧年限方法（**60%**）或加速折旧方法；

②企业在 2018.1.1——2027.12.31 期间新购进的设备、器具，单位价值**不超过 500 万元**的，一次性计入当期成本费用扣除（固定资产在投入使用月份的**次月**所属年度一次性税前扣除）；③所有行业企业持有的单位价值**不超过 5000 元**的固定资产，一次性计入成本费用扣除。

【注】企业未选择享受一次性税前扣除政策的，以后年度不得再变更。

（6）固定资产改扩建

①**租入**（合同约定剩余年限）、**已足额提出折旧**（尚可使用年限）：计入**长期待摊费用**

②其他：增加计税基础

【注】日常维修支出计入期间费用，大修理支出计入长期待摊费用。开办费可以作为长期待摊费用，在不短于 3 年的时间内摊销；也可以在开始经营之日的当年一次性扣除。

（二）无形资产

（1）下列无形资产**不得计算**摊销费用扣除：

①**自行开发**的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产；

②**自创商誉**；

③与**经营活动无关**的无形资产；

④其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。

（2）**当月**，直线法，**10 年**。

（3）外购商誉的支出，企业整体转让或者清算时，准予扣除。

【注】企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。

（三）生产性生物资产

计算折旧的最低年限：

（1）林木类生产性生物资产，为 10 年；

（2）畜类生产性生物资产，为 3 年。

（四）投资资产的税务处理

（1）企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本准予扣除（企业对外投资期间不能扣）。

（2）被投资企业发生的经营亏损，由被投资企业按规定结转弥补。

【知识点】企业所得税税收优惠的审核

（一）免征与减征优惠

（1）从事农、林、牧、渔业项目的所得

注意区分免征和减半（花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；海水养殖、内陆养殖）

（2）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得、从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得、从事符合规定条件和标准的电网（输变电设施）的新建项目，自项目取得第 1 笔生产经营收入所属纳税年度起，3 免 3 减半。

（3）符合条件的技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半（按 25%的税率减半）征收企业所得税。

（二）高新技术企业优惠的审核

（1）认定条件（1 年、10%、3%－5%、60%）

（2）税率 15%

（三）小型微利企业

（1）条件：335。

（2）2023.01.01-2027.12.31 所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，实际适用税率是 5%。

（3）无论是查账征收还是核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受小型微利企业所得税优惠政策。

（四）加计扣除优惠

（1）企业研究开发费

①**集成电路企业、工业母机企业：2023.01.01-2027.12.31**，加计扣除 **120%**；

其他企业：加计扣除 **100%**。

②研发费用的具体范围

其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的 **10%**。

其他相关费用限额＝全部研发项目的人员人工等**五项费用之和×10%/（1－10%）**

③**委托研发费用打 8 折**，**委托境外**研发费用打 **8 折**不能超过境内 **2/3** 的部分才能加计扣除。

④**不适用**税前加计扣除政策的活动和行业。

行业	活动
a.烟草制造业； **b.住宿和餐饮业；** **c.批发和零售业；** **d.房地产业；** **e.租赁和商务服务业；** **f.娱乐业；** g.财政部和国家税务总局规定的其他行业。	a.企业产品（服务）的常规性升级； b.对某项科研成果的直接应用； c.企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动； d.对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变； e.市场调查研究、效率调查或管理研究； f.作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护； g.社会科学、艺术或人文学方面的研究。

（2）企业**安置残疾人员**所支付的工资：**100%**

（五）创投企业优惠

股权投资＋未上市的中小高新技术企业、初创科技型企业＋**2 年＋70%**抵应纳税所得额，当年**不足抵扣**的，可以在以后纳税年度**结转抵扣**。

（六）减计收入优惠（90%）

（七）税额抵免优惠

购置并实际使用＋环境保护、节能节水、安全生产等专用设备＋投资额的 **10%**应纳税额中抵免，当年不足抵免的，可以在以后 **5 个纳税年度**结转抵免。

【提示】企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间发生的专用设备（节能节水、环境保护、安全生产专用设备）**数字化、智能化改造投入**，不超过该专用设备购置时原计税基础 50%的部分，可按照 10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过 5 年。（2025 年新增）

（八）非居民企业优惠

10%的所得税税率征收企业所得税。外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得、国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得免税。

（九）特殊行业和地区优惠

（1）鼓励软件产业和集成电路产业发展；

（2）鼓励证券投资基金发展；

（3）节能服务公司实施合同能源管理项目；

（4）海南自由贸易港企业所得税优惠政策。

【知识点】境外所得抵免税额的计算、征收管理

1.抵免范围

2.抵免限额的计算：分国（地区）不分项，或者不分国（地区）不分项（综合抵免），一经选择，5 年内不得改变。多不退，少要补。

3.实际抵免额：抵免限额和境外实际缴纳税额两者中较小者。

4.企业所得税**按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补**。自年度终了之日起 5 个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。

5.跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理

（1）基本原则：**统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库**

（2）计算

①所有分支机构分摊税款总额＝汇总纳税企业当期应纳所得税额×**50%**

②某分支机构分摊税款＝所有分支机构分摊税款总额×该分支机构分摊比例

某分支机构分摊比例＝（该分支机构**营业收入**/各分支机构营业收入之和）×**0.35**＋（该分支机构**职工薪酬**/各分支机构职工薪酬之和）×**0.35**＋（该分支机构**资产总额**/各分支机构资产总额之和）×**0.30**

【知识点】个人所得税征税范围的审核

<table>
<tr><td>工资、薪金所得（任职或者受雇，劳动分红，退休人员再任职，营销业绩奖励雇员，本企业任职的董事费等，注意不予征税项目）</td><td rowspan="2">居民个人：综合所得，按纳税年度合并计算个人所得税（先预扣预缴，符合规定情形进行汇算清缴）。
非居民个人：按月或者按次分项计算个人所得税。</td></tr>
<tr><td>劳务报酬所得（营销业绩奖励非雇员，非本企业任职的董事费、个人兼职）</td></tr>
</table>

稿酬所得（出版发表）	
特许权使用费所得（特许权的经济赔偿收入，剧本使用费）	
经营所得	分别计算个人所得税 （分类所得）
利息、股息、红利所得	
财产租赁所得	
财产转让所得	
偶然所得	

工资、薪金所得	包括工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。 **1.工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得。** 【注】出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入，按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。 **2.不予征税项目** （1）独生子女补贴； （2）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴； （3）托儿**补助费**； （4）**差旅费津贴、误餐补助**。 单位以误餐补助名义发给职工的补助、津贴不包括在内。
劳务报酬所得	**个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得**。包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿（注意与稿酬的区别）、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
稿酬所得	个人因其作品以图书、报刊形式**出版、发表**而取得的所得。 【注】①**任职、受雇**于报纸、杂志等单位的**记者、编辑等专业人员**，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，属于因任职、受雇而取得的所得，应与其当月工资

	收入合并，按**“工资、薪金所得”**项目征收个人所得税。 除上述专业人员以外，其他人员在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得，应按“稿酬所得”项目征收个人所得税。 ②**出版社的专业作者**撰写、编写或翻译的作品，由本社以图书形式出版而取得的稿费收入，应按**“稿酬所得”**项目征收个人所得税。 ③作者去世后，财产**继承人取得的遗作稿酬**，亦按**“稿酬所得”**项目征收个人所得税。
特许权使用费所得	个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。 【注】作者将自己的文字作品**手稿原件或复印件公开拍卖**（竞价）取得的所得，按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税。
经营所得	（1）范围包括： ①个人因从事**彩票代销**业务而取得的所得； ②从事**个体出租车运营**的出租车驾驶员取得的收入； **【注】**这里的从事个体出租车运营，包括：出租车属个人所有，但挂靠出租汽车经营单位或企事业单位，驾驶员向挂靠单位缴纳管理费的，或出租汽车经营单位将出租车所有权转移给驾驶员的。 （2）个体工商户和从事生产、经营的个人，取得与生产、经营活动**无关的**其他各项应税**所得**，如取得银行存款的利息所得、对外投资取得的股息所得，应按“利息、股息、红利所得”税目的规定单独计征个人所得税。 （3）**个人独资企业、合伙企业**的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产**经营无关的消费性支出**及购买汽车、住房等财产性支出，**视为企业对个人投资者利润分配**，并入投资者个人的生产经营所得，依照“经营所得”项目计征个人所得税。 （4）**承包、承租人**对企业经营成果**不拥有所有权**，仅是按合同（协议）规定取得一定所得的，其所得按**“工资、薪金”**所得项目征税，纳入年度综合所得适用 3%～45%的七级超额累进税率；承包、承租人按合同（协议）的规定只向发包方、出租方缴纳一定费用后，**企业经营成果归其所有的**，承包、承租人取得的所得，依照**“经营所得”**项目计征个人所得税。
利息、 股息、红利	个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。

所得	1.个人取得国债利息、国家发行的金融债券利息、储蓄存款利息，均免征个人所得税。 2.除个人独资企业、合伙企业以外的企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员支付的与生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税。企业的上述支出不允许在所得税前扣除。 3.纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。
财产租赁所得	个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 个人取得的财产转租收入，属于“财产租赁所得”的征税范围。
财产转让所得	个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 1.鉴于我国证券市场发育不成熟，股票转让所得暂不征收个人所得税。 2.量化资产股份转让 （1）集体所有制企业在改制为股份合作制企业时，对职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产，暂缓征收个人所得税； （2）个人将股份转让时，就其转让收入额，减除个人取得该股份时实际支付的费用支出和合理转让费用后的余额，按“财产转让所得”征税。
偶然所得	个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。 个人为单位或他人提供担保获得收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

【知识点】个人所得税应纳税所得额确定的审核

征税方法	项目	应纳税所得额的确定
按年计征	居民个人取得的综合所得	每一纳税年度的收入额减除费用 60000 元以及专项扣除（三险一金）、专项附加扣除（子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护等 7 项专项附加扣除）和依法确定的其他扣除（公益慈善事业捐赠、个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金，个人购买符合国家规定的商业健康保险 2400 元/年（200 元/月）、税收递延型

		商业养老保险） 【注】①**收入额：工资薪金 100%，劳务报酬、特许权使用费收入 80%，稿酬收入 56%。** ②专项附加扣除注意扣除的标准，其中大病医疗只能在年度汇算时才能扣除，而且是限额扣除，其余都是定额扣除。 ③**工资薪金计税采用累计预扣法，一般规定**：累计减除费用， 5000 元/月×纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数，**特殊规定**：年度首次取得工资：5000 元/月×当年截至本月月份数，上一完整纳税年度每月均在同一单位任职并预扣工薪个税且全年工薪收入≤6 万元，本年 1 月份按全年 6 万直接扣。
	经营所得	每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失 【注】取得经营所得的个人，**没有综合所得的**，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用 60000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。
按月计征	非居民个人取得的工资、薪金所得	**每月收入额－5000 元** 适用**月度**税率表
按次计征	非居民个人取得的劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得	劳务报酬所得、特许权使用费所得的收入额＝收入×（1－20％） 稿酬所得的收入额＝收入×（1－20％）×70％ 适用**月度**税率表
	财产租赁所得	①每次收入**不超过 4000** 元的，减除费用 800 元； **4000 元以上**的，减除 20％的费用。 以 1 个月内取得的收入为一次； 修缮费用的扣除每月以 800 为限， 个人按市场价格出租居民住房，减按 10％税率征收。
	财产转让所得	转让财产的收入额减除财产原值和合理费用

	利息、股息、红利所得	每次收入额
	偶然所得	每次收入额

【知识点】个人所得税专项附加扣除

子女教育	①纳税人年满 3 岁的子女接受学前教育和学历教育（**境外教育亦可**，留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查）：每个子女**每月 2000 元**（每年 24000 元）的标准定额扣除（多个子女可累加）。 ②父母可以**选择一方 100%**扣除，也可以选择由**双方各 50%**扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。
继续教育	①中国境内接受学历（学位）继续教育的支出：每月 400 元（每年 4800 元）定额扣除。同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过 48 个月（4 年）。 ②纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出：**取得相关证书的当年**（留存相关证书等资料备查），按照 **3600 元**定额扣除**（本人扣除）。** ③个人接受本科及以下学历（学位）继续教育，可以选择由其**父母扣除**（每月按子女教育定额扣 1000 元），也可以选择由**本人扣除**，但不能同时扣除。 【注】学历教育和学历（学位）继续教育的期间，包含因病或其他非主观原因休学但学籍继续保留的休学期间，以及施教机构按规定组织实施的寒暑假等假期。
大病医疗	①在一个纳税度内，纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担累计**超过 15000 元**的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时（留存医药服务收费及医保报销相关票据原件（或复印件）等资料备查），**在 80000 元限额内**据实扣除。 ②纳税人发生的医药费用支出可以**选择由本人或者其配偶扣除**；未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出，应按规定分别计算扣除额。 【注】其他专项附加扣除都是定额扣除，**只有大病医疗支出是限额扣除，而且只能再汇算清缴时扣除**，其他专项附加扣除可以预扣预缴时扣除，也可以汇算清缴时扣除。
住房贷款利息	①纳税人本人或配偶，单独或共同使用商业银行或住房公积金个人住房贷款，为本人或其配偶购买中国境内住房，发生的首套住房贷款利息支出，在实际发生贷款利息的年度，按照**每月 1000**

	元（每年 12000 元）的标准定额扣除，扣除期限最长不超过 **240 个月**（20 年）。纳税人只能享受一套首套住房贷款利息扣除（留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查）。 ②经夫妻双方约定，**可以选择由其中一方扣除（婚前分别购房，可以各自按 50%标准扣除）**，具体扣除方式在确定后，一个纳税年度内不得变更。
住房租金	①纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出，可以按照 **1500/1100/800** 标准定额扣除。 ②夫妻双方**主要工作城市相同**的，只能由**一方扣除**住房租金支出。**不同的**，符合条件的**双方均可扣除**，住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除（留存住房租赁合同、协议等有关资料备查）。 ③纳税人及其配偶在一个纳税年度内**不得同时**分别享受**住房贷款利息**专项附加扣除和**住房租金**专项附加扣除。
赡养老人	纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出， ①**独生子女：每月 3000 元**（每年 36000 元）； ②**非独生子女：分摊每月 3000 元**（每年 36000 元）的扣除额度，每人分摊的额度最高**不得超过每月 1500 元**（每年 18000 元）。可以由赡养人均摊或者约定分摊，也可以由被赡养人指定分摊。约定或者指定分摊的须签订书面分摊协议，指定分摊优于约定分摊。具体分摊方式和额度在一个纳税年度内不得变更。 ③被赡养人是指年满 60 岁的父母，以及子女均已去世的年满 60 岁的祖父母、外祖父母（时间从被赡养人年满 60 周岁的当月至赡养义务终止的年末）。 ④赡养多位老人也只能扣除一份费用，只要一名被赡养人年满 60 岁即可享受扣除。
3 岁以下婴幼儿照护	①纳税人照护 3 岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿**每月 2000 元**的标准定额扣除。 ②父母可以选择由其中**一方**按扣除标准的 100%扣除，也可以选择由**双方分别**按扣除标准的 50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。 ③须留存备查的资料：子女出生医学证明等。

【知识点】个人所得税依法确定的其他扣除

（1）个人达到国家规定的退休年龄，领取的**企业年金、职业年金**，符合规定的，不并入综合所得，全额**单独计算**应纳税款。**按月领取**的，适用**月度**税率表计算纳税；**按季领取**的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用**月度**税率表计算纳税；**按年领取**的，适用**综合所得税率表**计算纳税。

（2）个人因出境定居而**一次性领取的年金**个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用**综合所得税率表**计算纳税。

（3）对个人购买符合规定的**商业健康保险产品**的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为 **2400 元/年（200 元/月）**。单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资、薪金，视同个人购买，按上述限额予以扣除。

（4）个人养老金

对个人养老金实施递延纳税优惠政策。

缴费环节	按照 **12000 元/年**的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除。 个人缴费享受税前扣除优惠时，以个人养老金信息管理服务平台出具的扣除凭证为扣税凭据。 取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的，其缴费可以选择在当年预扣预缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。 取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的，其缴费在次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。
投资环节	计入个人养老金资金账户的投资收益**暂不征收**个人所得税
领取环节	不并入综合所得，单独**按照 3%**的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入**“工资、薪金所得”**项目。按规定领取个人养老金时，由开立个人养老金资金账户所在市的商业银行机构代扣代缴其应缴的个人所得税。

【知识点】居民个人综合所得预扣预缴、汇算清缴应纳税额计算的审核

预扣预缴	工资薪金所得	1.按月采用累计预扣法 2.本期应预扣预缴税额＝（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率－速算扣除数）－累计减免税额－累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额＝累计收入－累计免税收入－累计减除费用－累计专项扣除－累计专项附加扣除－累计依法确定的其他扣除 【举例】大学生小李 2021 年 7 月毕业后进入某公司工作，公司发放 7 月份工资并计算当期应预扣预缴的个人所得税时，可减除费用 35000 元（7 个月×5000 元/月）。 3.自 2020 年 7 月 1 日起，正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的，扣缴

		义务人预扣预缴个人所得税时，可按照累计预扣法计算并预扣预缴税款。 **【注】保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入也采用累计预扣法预缴税款。** 【举例】学生小张 7 月份在某公司实习取得劳务报酬 3000 元。扣缴单位在为其预扣预缴劳务报酬所得个人所得税时，可采取累计预扣法预扣预缴税款。如采用该方法，那么小张 7 月份劳务报酬扣除 5000 元减除费用后则无须预缴税款，比预扣预缴方法完善调整前少预缴 440 元。如小张年内再无其他综合所得，也就无须办理年度汇算退税。
	劳务报酬	1.减除费用：预扣预缴税款时，**劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得**每次收入**不超过 4000** 的，减除费用按 800 计算；每次收入 **4000 以上**的，减除费用按收入的 20%计算。 2.应纳税所得额：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除费用后的余额为收入额；其中，稿酬所得的收入额减按 70%计算。 3.**劳务报酬**所得适用居民个人**劳务报酬所得预扣预缴率表，稿酬所得、特许权使用费所得适用 20%**的比例预扣率。 4.预扣预缴税额计算公式： **劳务报酬**所得应预扣预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额×预扣率－速算扣除数 **稿酬所得、特许权使用费所得**应预扣预缴税额＝预扣预缴应纳税所得额×20%
汇算清缴		**1.需要办理年度汇算的情形** （1）已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的。 （2）纳税年度取得的综合所得收入全年超过 12 万元且需要补税余额超过 400 元的。 **2.无须办理年度汇算的情形** （1）年度汇算**需补税但**综合所得**收入全年不超过 12 万元**的； （2）年度汇算需**补税金额不超过 400 元**的； （3）已预缴税额与年度汇算应纳税额一致的； （4）符合年度汇算退税条件但不申请退税的。 3.年度汇算**办理方式** （1）自行办理； （2）通过任职受雇单位代为办理； （3）委托涉税专业服务机构或其他单位及个人办理，纳税人与受托人需签订授权书。 4.**办理时间**：取得所得的**次年 3 月 1 日至 6 月 30 日**。

	5.**办理渠道**：电子税务局、邮寄或办税服务厅。 7.受理年度汇算申报的税务机关 纳税人自行办理或受托人为纳税人代为办理年度汇算的，向纳税人任职受雇单位的主管税务机关申报；有两处及以上任职受雇单位的，可自主选择向其中一处申报。纳税人没有任职受雇单位的，向其户籍所在地、经常居住地或者主要收入来源地的主管税务机关申报。

【知识点】个人所得税中其他需要关注的规定

全年一次性奖金	1. 居民个人取得全年一次性奖金，**可选择不并入当年综合所得**，将居民个人取得的全年一次性奖金，除以 12 个月，按其商数依照按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数。 计算公式为：**应纳税额＝全年一次性奖金收入×适用税率－速算扣除数** 【注】在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。 2.居民个人取得全年一次性奖金，也可以**选择并入当年综合所得**计算纳税。 【注】居民个人取得半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税。
企业年金、职业年金	1.企业年金和职业年金**缴费**的个人所得税处理。 （1）企业和事业单位根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金**单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳**个人所得税。 （2）个人根据国家有关政策规定缴付的年金**个人缴费部分**，在不超过本人缴费工资计税基数的 **4%标准内**的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。 （3）超过上述第（1）项和第（2）项规定的标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分，应并入个人当期的工资、薪金所得，依法计征个人所得税。 （4）企业年金个人**缴费工资计税基数**为**本人上一年度月平均工资**。月平均工资按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算。月平均工资超过职工工作地**所在设区城市上一年度职工月平均工资 300%**以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。 2.年金基金投资**运营收益**的个人所得税处理。

	年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人**暂不缴纳**个人所得税。 3.**领取**年金的个人所得税处理 个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金，符合规定的，不并入综合所得，全额**单独计算**应纳税款。其中**按月领取**的，适用**月度**税率表计算纳税；**按季领取**的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用**月度**税率表计算纳税；**按年领取**的，适用**综合所得税率表**计算纳税。
股票期权	**1.上市公司股权激励** ①上市公司**不可公开交易**的股票期权，员工接受股权期权时一般**不作为应税所得征税**； ②**行权时**不并入当年综合所得，全额单**独适用综合所得税率表**，按**“工资、薪金所得”**纳税； ③员工在**行权日之前**将股票期权**转让的**，以股票期权的转让净收入，作为**“工资、薪金所得”**征个税； ④员工将**行权后**的股票再**转让**时获得的高于购买日公平市场价的差额，应按**“财产转让所得”**适用的**征（境外上市公司股票）免（境内上市公司股票）**规定计算缴纳个人所得税； ⑤员工因拥有股权而参与**企业税后利润分配**取得的所得，按照**“利息、股息、红利所得”**适用的规定计算缴纳个人所得税。 ⑥递延纳税：不超过 **36 个月**。（2025 年调整） **2.非上市公司的股权激励** 员工在取得股权激励时可暂不纳税，递延至**转让该股权时纳税**。 3.个人以**技术成果投资入股**到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，可选择 **5 年递延**，也可选择适用递延至股权转让时纳税。 4.个人以**非货币资产投资**、高新技术企业**转化科技成果**给予的股权奖励：**5 年递延**
保险营销员、证券经纪人佣金收入的政策	1.**劳务报酬**所得，执行**累计预扣法**； 2.计入综合所得的收入额=**不含增值税收入×（1-20%）×（1-25%）-城建税及附加**

【知识点】经营所得个税的规定和计算的审核

（一）查账征收

<table>
<tr><td>计算公式</td><td>应纳税额＝全年应纳税所得额×适用税率－速算扣除数
或＝（全年收入总额－成本、费用以及损失）×适用税率－速算扣除数</td></tr>
<tr><td>个体工商户计税的基本规定</td><td>1.个体工商户下列支出不得扣除：
<table>
<tr><td>个人所得税税款</td><td>赞助支出</td></tr>
<tr><td>税收滞纳金</td><td>用于个人和家庭的支出</td></tr>
<tr><td>罚金、罚款和被没收财物的损失</td><td>与取得生产经营收入无关的其他支出</td></tr>
<tr><td>不符合扣除规定的捐赠支出</td><td>国家税务总局规定不准扣除的支出</td></tr>
</table>
2.注意税前扣除项目和企业所得税的不同
（1）对于因生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40％视为与生产经营有关费用，准予扣除。
（2）个体工商户业主的费用扣除标准，确定为 60000 元/年。个体工商户业主的工资、薪金支出不得税前扣除。
（3）个体工商户业主本人缴纳的补充养老保险、补充医疗保险，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，分别在不超过该计算基数 5％标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除。
（4）个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资、薪金总额的 2％、14％和 2.5％的标准内据实扣除。
（5）个体工商户业主本人向当地工会组织缴纳的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，在 2％、14％、2.5％的比例内据实扣除；职工教育经费的计算基数，与企业所得税的规定不同。
（6）个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研发新产品、新技术而购置单台价值在 10 万元以下的测试仪器和试验性装置的购置费可直接扣除。</td></tr>
</table>

（二）核定征收

1.征收方式

①定额征收

②核定应税所得率征收

③其他

2.核定征收的情形

3.实行核定应税所得率征收方式的，应纳所得税额的计算公式如下：

应纳税额＝应纳税所得额×适用税率

应纳税所得额＝收入总额×应税所得率

＝成本费用支出额÷（1－应税所得率）×应税所得率

4.自 2022 年 1 月 1 日起，持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业，一律适用查账征收方式计征个人所得税。

（三）个体工商户税收优惠

1.**2023.1.1－2027.12.31** 对个体工商户经营所得年应纳税所得额**不超过 200 万元**的部分，在现行优惠政策基础上，再**减半征收**个人所得税。个体工商户不区分征收方式，均可享受。

2.个体工商户按照以下方法计算减免税额：

减免税额＝（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应纳税额－其他政策减免税额×个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分÷经营所得应纳税所得额）×50%

3.个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次，并附报《个人所得税减免税事项报告表》。

【知识点】财产租赁所得应纳税额计算与审核

税率	财产租赁所得适用 **20%**的比例税率，个人按市场价格出租居民住房，减按 10%税率征收。
计算	1.个人出租财产取得的财产租赁收入，在计算缴纳个人所得税时，应依次扣除以下费用： （1）财产租赁过程中缴纳的税费（城建及附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税等）。 （2）由纳税人负担的该出租财产实际开支的**修缮费用（每月 800 元为限）**。 （3）税法规定的费用扣除标准。 2.个人将承租房屋转租取得的租金收入，按“财产租赁所得”项目计算缴纳个人所得税。 3.**个人出租住房**，增值税按 **5%的征收率减按 1.5%征收**，房产税按不含税租金 4%征收，个人出租承租住房的租赁合同**免征印花税**，**免征城镇土地使用税**，**个人所得税按 10%**计征。

【知识点】财产转让所得应纳税额的计算与审核

一般情况下应纳税额的计算	应纳税额＝应纳税所得额×适用的税率＝（每次收入额－财产原值－合理费用）×20％
个人转让离婚析产房屋	1.通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置，个人因离婚办理房屋产权过户手续，**不征收**个人所得税。 2.个人**转让离婚析产房屋所取得的收入**，允许**扣除**其相应的财产原值和合理费用后，余额按照规定的税率缴纳个人所得税；其相应的财产原值，为房屋初次购置全部原值和相关税费之和乘以转让者占房屋所有权的比例。 3.个人**转让离婚析产房屋**所取得的收入，符合**家庭生活自用五年以上唯一住房的**，可以**申请免征**个人所得税，个人购买住房以取得的房屋产权证或契税完税证明上注明的时间作为其购买房屋的时间执行。对于纳税人申报时，同时出具房屋产权证和契税完税证明且二者所注明的时间不一致的，按照“孰先”的原则确定购买房屋的时间。
个人转让股权	1.个人转让股权按“财产转让所得”缴纳个人所得税，以股权转让方为纳税人，以受让方为扣缴义务人，扣缴义务人应于股权转让相关协议签订后 5 个工作日内，将股权转让的有关情况报告主管税务机关。 2.个人转让境内上市公司流通股、新三板挂牌企业**非原始股**，**免征**个人所得税；转让限售股、新三板挂牌企业**原始股，征收**个人所得税。 转让限售股应纳税所得额＝**限售股转让收入－（限售股原值＋合理税费）** 3.对**内地**个人投资者通过**沪港通、深港通**投资**香港联交所**上市股票取得的**转让差价**所得，**暂免征收**个人所得税。对**香港**市场个人投资者**投资上交所、深交所上市 A 股**取得的**转让差价**所得，**暂免**征收所得税。 4.个人转让股权所得 （1）主管税务机关可以核定股权转让收入的情形 （2）视为股权转让收入明显偏低的情形 （3）股权转让收入明显偏低，视为有正当理由的情形
个人以非货币性资产投资	1.对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。 2.个人以非货币性资产投资，应按评估后的**公允价值**确认非货币性资产转让收入。非货币性资产转让收入**减除**该资产原值及合理税费后的余额为应纳税所得额。

	3.个人以非货币性资产投资，应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时，确认非货币性资产转让收入的实现。个人应在发生上述应税行为的次月 15 日内向主管税务机关申报纳税。 4.纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起**不超过 5 个公历年度内**（含）分期缴纳个人所得税。 5.交易过程中取得现金补价的，**现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳**。

【知识点】利息、股息、红利个人所得税应纳税额的计算与审核

1.**没有扣除**	应纳税额＝每次收入额×20%
2.注意差别化纳税政策的**持股时间** 对**内地**个人投资者**通过沪港通、深港通**投资香港联交所上市 **H 股**取得的**股息红利**，H 股公司按照 **20%**的税率**代扣**个人所得税。对**香港**市场个人投资者投资**上交所、深交所**上市 **A 股**取得的**股息红利所得**，由上市公司按照 **10%**的税率代扣所得税。	
3.准确进行税目区分	

-

企业转增股本的个税规定	1.股份制企业用**资本公积金（股票溢价发行收入所形成）转增股本**，不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，**不作为**个人所得，不征收个人所得税。其他资本公积金分配个人所得部分，应当依法征收个人所得税。 2.股份制企业用**盈余公积金派发红股**属于股息、红利性质的分配，对个人取得的红股数额，应作为个人所得**征税**。 3.自 2016 年 1 月 1 日起，全国范围内的中小高新技术企业（未上市或未在新三板挂牌交易的）以**未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时**，个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的，可根据实际情况自行制定分期缴税计划，在**不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳**，并将有关资料报主管税务机关备案。 （1）**个人股东获得转增的股本**，应按照**“利息、股息、红利所得”**项目，适用 20%税率征收个人所得税。 （2）**股东转让股权**并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款。 （3）在股东转让该部分股权之前，企业依法宣告破产，股东进行相关权益处置后没有取得收

	益或收益小于初始投资额的，主管税务机关对其尚未缴纳的个人所得税可不予追征。

【知识点】公益慈善事业捐赠个人所得税政策

公益捐赠支出金额	1.**限额扣除**：未超过纳税人申报的**应纳税所得额 30%**。 **全额扣除**（红十字事业；教育事业；农村义务教育；公益性青少年活动场所；新冠疫情捐赠；冬奥会、冬残奥会捐赠、目标扶贫捐赠等） 2.居民个人**自行决定**在**综合所得、分类所得、经营所得中扣除**的公益捐赠支出的顺序。 3.居民个人取得**工资薪金**所得的，**可以选择**在预扣预缴时扣除，**也可以选择**在年度汇算清缴时扣除。取得**劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得**的，预扣预缴时不扣除公益捐赠支出，**统一在汇算清缴时扣除**。 4.个人应留存捐赠票据，留存期限为**五年**。

【知识点】土地增值税的纳税义务人、征税范围和税率

（一）纳税义务人

转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人。

（二）征税范围

（1）一般规定（不包括国有土地使用权出让）

（2）特殊规定

相关情形	是否征收土地增值税
继承、赠与	**继承**：不征； **赠与**：赠与直系亲属或承担直接赡养义务人，**公益**性赠与不征； **非公益**性赠与，征
出租	不征
房地产抵押	抵押期、抵押期满偿还债务本息：不征； 抵押期满，不能偿还债务，而**以房地产抵债：征**
房地产交换	**个人之间**互换自有住房：免征 其他：征
合作建房	建成后**自用**：暂免征；建成后**转让**：征
房地产开发企业将部分房地产转为自用或	**产权发生转移**：征；产权未发生转移：不征

出租	
代建房	不征（产权未发生转移）
重新评估	不征（产权未发生转移）
改制重组	符合条件：不征， 权属转移的任何一方为房地产企业：征

【注】不动产转让过程中，转让方需要缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加、土地增值税、印花税、企业所得税或个人所得税；承受方需要缴纳契税和印花税。

（三）税率：土地增值税实行四级超率累进税率。

【知识点】计税依据和应纳税额计算的审核

应纳税额的计算	增值额＝转让收入－扣除项目金额 **增值率＝增值额÷扣除项目金额×100%**，确定税率和速算扣除系数 应纳税额＝**增值额×适用税率－扣除项目金额×速算扣除系数**
应税收入	1.土地增值税应税收入＝转让房地产取得的不含增值税收入 （1）应税收入（**房企一般计税**）＝含税收入－销项税额［（含税收入**－土地价款）/1.09×9%**］ （2）应税收入（**非房企一般计税**）＝含税收入－销项税额（含税收入/1.09×9%） （3）应税收入（**简易计税**）＝含增值税收入－应纳税额
	2.县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时**代收的各项费用** （1）如果代收费用是**计入房价中**向购买方一并收取的，可作为转让房地产所取得的收入计税； （2）如果代收费用**未计入房价中**，而是在房价之外单独收取的，可以不作为转让房地产的收入。 （3）对于代收费用**作为转让收入计税**的，在计算扣除项目金额时，可予以扣除，但**不允许作为加计 20%扣除的基数**；对于代收费用**未作为**转让房地产的收入计税的，在计算增值额时不允许扣除代收费用。

【知识点】扣除项目的确定

情形	可扣除项目
	1.取得土地使用权所支付的金额；

房企新房销售	2.房地产开发成本； 3.房地产开发费用； 4.转让有关税金：**城建税、教育费附加、地方教育附加；** **5.财政部规定的其他扣除项目（加计扣除）**
其他企业新房销售	1.取得土地使用权所支付的金额 2.房地产开发成本 3.房地产开发费用 4.转让有关税金：**城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税**
存量房销售	评估法： 1.取得土地使用权所支付的金额 2.房屋及建筑物的评估价格 3.转让有关税金：**城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税** 4.**评估费**
	发票法： 1.购房发票价每年**加计 5%** 2.转让有关税金：**城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、契税**
	核定法
只卖地	1.取得土地使用权所支付的金额 2.转让有关税金：**城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税**

【知识点】税收优惠

1.建造**普通标准住宅**出售，增值额**未超过**扣除项目金额 **20%**的，**免征**土地增值税。增值额超过扣除项目金额 20%的，应就其全部增值额按规定计税。

2.企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为**改造安置住房房源**，且增值额未超过扣除项目金额 20%的，免征土地增值税。

3.**因国家建设需要免征**土地增值税。

（1）因国家建设需要而被政府征用、收回的房地产，免税。

（2）因城市实施规划、国家建设需要而搬迁，纳税人自行转让原房地产，免税。

4.对**个人销售住房暂免**征收土地增值税。

【知识点】土地增值税清算和征收管理的审核

清算单位	土地增值税以国家有关部门审批的房地产**开发项目为单位**进行清算，对于分期开发的项目，以分期项目为单位清算。 【注】开发项目中同时包含**普通住宅和非普通住宅**的，应**分别计算**增值额。
清算条件	1.符合下列情形之一的，纳税人**应进行土地增值税的清算**： （1）房地产开发项目全部竣工、完成销售的； （2）整体转让未竣工决算房地产开发项目的； （3）直接转让土地使用权的。 2.符合下列情形之一的，主管税务机关**可要求纳税人进行土地增值税清算**： （1）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在**85%**以上，或该比例虽未超过85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的； （2）取得销售（预售）许可证**满三年**仍未销售完毕的； （3）纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的； （4）省税务机关规定的其他情况。
扣除项目	1.在计算土地增值税时，建筑安装施工企业就质量保证金对房地产开发企业开具发票的，按发票所载金额予以扣除；未开具发票的，扣留的质保金不得计算扣除。 2.**拆迁安置费的扣除**，按以下规定处理： （1）房地产企业用建造的该项目房地产安置回迁户的，安置用房视同销售处理，同时将此确认为房地产开发项目的拆迁补偿费。房地产开发企业支付给回迁户的补差价款，计入拆迁补偿费；回迁户支付给房地产开发企业的补差价款，应抵减本项目拆迁补偿费。 （2）开发企业采取异地安置，异地安置的房屋属于自行开发建造的，房屋价值计入本项目的拆迁补偿费；异地安置的房屋属于购入的，以实际支付的购房支出计入拆迁补偿费。 （3）货币安置拆迁的，房地产开发企业凭合法有效凭据计入拆迁补偿费。
清算后再转让房地产的处理	在土地增值税清算时未转让的房地产，清算后销售或有偿转让的，纳税人应按规定进行土地增值税的纳税申报，扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。 **单位建筑面积成本费用＝清算时的扣除项目总金额÷清算的总建筑面积**

其他规定	1.纳税人按规定预缴土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在主管税务机关规定的期限内补缴的，不加收滞纳金。 2.土地增值税的**核定征收** （1）依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的； （2）擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的； （3）虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以确定转让收入或扣除项目金额的； （4）符合土地增值税清算条件，未按照规定的期限办理清算手续，经税务机关责令限期清算，逾期仍不清算的； （5）申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。核定征收率原则上不得低于**5%**。
征收管理	土地增值税的纳税人应在**转让房地产合同签订后 7 日内**，到房地产所在地主管税务机关办理纳税申报，并向税务机关提交房屋及建筑物产权、土地使用权证书；土地转让、房产买卖合同；房地产评估报告及其他与转让房地产有关的资料。

【知识点】印花税纳税义务人、征税范围和税率的审核

纳税义务人	在中国境内书立应税凭证、进行证券交易，以及在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人。 包括：立合同人（**不包括合同的保人、证人、鉴定人**）、立据人、立账簿人、证券交易人、使用人。 【注】同一应税凭证，凡由两方或两方以上当事人共同书立并各执一份的，原则上其当事人**各方都是印花税的纳税人**，应各就其所持凭证的计税金额全额缴纳印花税。

<table>
<tr><td>征税范围（列举征税）</td><td colspan="2">1.书面合同
应税合同包括借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同共 11 类合同。
（1）买卖合同，是指动产买卖合同（不包括个人书立的动产买卖合同）。
（2）运输合同，不包括管道运输合同和旅客运输合同。
（3）技术合同，不包括专利权、专有技术使用权转让书据。
（4）银行同业拆借合同，民间借贷合同不征收印花税。
2.产权转移书据
包括土地使用权出让书据，土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移），股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税）以及商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。
3.营业账簿
记载资金的账簿征收印花税，其他营业账簿不征收印花税。
4.证券交易
对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">税率</td><td>借款合同、融资租赁合同</td><td>0.05‰</td></tr>
<tr><td>营业账簿</td><td>0.25‰</td></tr>
<tr><td>买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同，产权转移书据中的商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据</td><td>0.3‰</td></tr>
<tr><td>产权转移书据中的土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等建筑物、构筑物所有权转让书据和股权转让书据（不含缴纳证券交易印花税的）</td><td>0.5‰</td></tr>
<tr><td>租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同、证券交易</td><td>1‰</td></tr>
</table>

【知识点】印花税计税依据的审核

1.**以物易物**：**购、销金额**的合计数。

2.**承揽合同**：受托方提供原材料及辅料，凡在合同中**分别记载**原材料金额和加工费金额的，**原材料**按买卖合同计税贴花，**加工费**按承揽合同计税贴花。合同**未分别记载**的，一律就**全部金额按承揽合同**计税贴花。委托方提供原材料，受托方只提供辅助材料，依照承揽合同计税贴花。对**委托方提供的主要材料或原料金**

额不计税贴花。

3.货物运输合同的计税依据为取得的运费收入，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。（1）对国内各种形式的货物联运，凡在起运地统一结算全程运费的，应以全程运费为计税依据，由起运地运费结算双方缴纳印花税；凡分程结算运费的，应以分程的运费作为计税依据，分别由办理运费结算的各方缴纳印花税。

（2）对国际货运，凡由我国运输企业运输的，运输企业所持的运费结算凭证，以本程运费为计税依据计算应纳税额；托运方所持的运费结算凭证，以全程运费为计税依据计算应纳税额。由外国运输企业运输进出口货物的，运输企业所持的运费结算凭证免纳印花税，托运方所持的运费结算凭证，应以运费金额为计税依据缴纳印花税。

4.借款合同的计税依据为借款金额。

5.技术合同的计税依据为合同所载的价款、报酬或使用费。对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。但对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的，应按一定比例的报酬金额贴花。

6.记载资金的营业账簿，计税依据为实收资本和资本公积的两项合计金额。已缴纳印花税的营业账簿，以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照增加部分计算应纳税额。

7.应税合同和产权转移书据的计税依据，为应税合同和产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款。应税合同和产权转移书据中价款与增值税税款未分开列明的，按照合计金额确定。

【知识点】印花税税收优惠（部分）的审核

避免重复征税	应税凭证副本或抄本
军队外交	（1）中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证； （2）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证。
农业相关	农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同
小额交易	个人与电子商务经营者订立的电子订单
非列举凭证	出版合同、委托代理合同。

公益性质	（1）财产所有人将财产**赠与**政府、学校、社会福利单位、慈善组织所书立的产权转移书据； （2）**非营利性医疗卫生机构采购**药品或者卫生材料书立的买卖合同。
金融保险	**无息或贴息借款合同**、**国际金融组织**向中国提供优惠贷款书立的借款合同
改制重组（2025 年调整）	（1）关于营业账簿的印花税。 a.企业改制重组以及事业单位改制过程中成立的新企业，其新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额，原已缴纳印花税的部分不再缴纳印花税，未缴纳印花税的部分和以后新增加的部分应当按规定缴纳印花税。 b.企业债权转股权新增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，**免征印花税**。 c.企业改制重组以及事业单位改制过程中，经评估增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。 d.企业其他会计科目记载的资金转为实收资本（股本）或者资本公积的，应当按规定缴纳印花税。 （2）关于各类应税合同的印花税。 企业改制重组以及事业单位改制前书立但尚未履行完毕的各类应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的，改制重组前已缴纳印花税的，**不再缴纳印花税**。 （3）关于产权转移书据的印花税。 a.对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。 b.对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权进行行政性调整书立的产权转移书据，**免征印花税**。 c.对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，**免征印花税**。 【提示】同一投资主体内部，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全

	资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司、个体工商户之间。

【知识点】印花税征收管理的审核

1.**纳税方法**：自行贴花、缴款书或完税凭证代替贴花、按期汇总、代扣代缴法

2.**纳税义务发生时间**：纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日。

3.**纳税地点和纳税期限**

情形	纳税地点
单位纳税人、证券交易印花税的扣缴义务人	机构所在地税务机关
个人纳税人	应税凭证书立地或者居住地的税务机关
境外单位或者个人为纳税人	在境内有代理人的， 以其境内代理人为扣缴义务人；在境内没有代理人的， 由纳税人自行申报纳税
不动产产权发生转移	不动产所在地的主管税务机关

方式	纳税期限
按季、按年计征	季度、年度终了之日起 15 日内申报并缴纳税款
按次计征	纳税义务发生之日起 15 日内申报缴纳税款
按周解缴	每周终了之日起 5 日内申报解缴税款以及银行结算的利息

【知识点】房产税纳税义务人与征税范围的审核

纳税义务人	房产税以征税范围内房屋产权所有人为纳税义务人。	
	产权属国家所有	经营管理单位
	产权出典	承典人
	产权所有人、承典人不在房屋所在地或者产权未确定及租典纠纷未解决、居民住宅区内业主共有的经营性房产	房产代管人或使用人

	无租使用房管部门、免税单位及纳税单位房产	房产使用人
征税范围	房产税的征税范围为城市、县城、建制镇和工矿区，不包括农村。 【注】①独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等，不属于房产，不用缴纳房产税。 ②房地产开发企业建造的商品房，在出售前不征收房产税；但对出售前已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。	

【知识点】房产税税率、计税依据和应纳税额计算的审核

税率	1.从价计征，按照房产原值一次减除 10%－30%损耗后的余值（含地价），税率为 1.2%； 2.从租计征，租金收入，税率为 12%；个人出租住房，不区分用途，减按 4%。对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人、专业化规模化住房租赁企业出租用于居住的住房，减按 4%的税率征收房产税。
计税依据	1.从价计征 房产税依照房产原值一次减除 10%至 30%的损耗以后的余额计算缴纳。 （1）房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价。 注：对按照房产原值计税的房产，无论会计如何核算，房产原值均应包含地价，宗地容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。 （2）房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等，无论在会计核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值，计征房产税。对于更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值。对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值。 （3）纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。 （4）投资联营的房产 ①对于以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的，按房产的原值作为计税依据计征房产税。 ②对以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，实际是以联营名义取得房产租金，应

<table>
<tr><td></td><td>根据有关规定由出租方按租金收入计算缴纳房产税。
（5）融资租赁房屋
融资租赁的房产，由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税。
（6）居民住宅区内业主共有的经营性房产
居民住宅区内业主共有的经营性房产，由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税。其中自营的，依照房产原值减除 10%至 30%后的余值计征，没有房产原值或不能将业主共有房产与其他房产的原值准确划分开的，由房产所在地地方税务机关参照同类房产核定房产原值；出租的，依照租金收入计征。
（7）独立地下建筑物，房产原值需要打折。对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。
2.从租计征
出租的房产以房产租金收入为房产税的计税依据。</td></tr>
<tr><td>应纳税额计算</td><td><table>
<tr><th>计税方法</th><th>计算公式</th></tr>
<tr><td>从价计征</td><td>全年应纳税额＝房产原值×（1－扣除比例）×1.2%</td></tr>
<tr><td>从租计征</td><td>全年应纳税额＝租金收入（不含税）×12%（4%）</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

【知识点】房产税的税收优惠

<table>
<tr><td>非经营用房产免征</td><td>（1）国家机关、人民团体、军队自用的房产；
（2）国家财政部门拨付事业经费的单位，本身业务范围内使用的房产；
（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产；
（4）个人所有非营业用的房产；
（5）非营利性医疗机构、疾病控制机构和妇幼保健机构等卫生机构自用的房产；
（6）老年服务机构自用的房产；
（7）对房管部门经租的居民住房，在房租调整改革之前收取租金偏低的；
（8）对公共租赁住房、廉租住房经营管理单位按照政府规定价格向规定保障对象出租</td></tr>
</table>

	廉租住房； （9）**高校学生公寓**。 【注】①上述免税单位的出租房产以及非自身业务使用的生产、营业用房，**不属于**免税范围； ②**军队空余房产租赁收入**暂免征收房产税。
停用、临时用房产免征	（1）**毁损不堪**居住的房屋和危险房屋，经有关部门鉴定，在停止使用后； （2）因房屋大修导致连续停用**半年以上**的，在房屋大修期间； （3）**基建工地**为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂、茶炉房**等临时房屋**，不论是施工企业自行建造或基建单位投资建造，在施工期间。
其他优惠	（1）对**农产品批发市场、农贸市场**（包括自有和承租）**专门用于**经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税。对同时经营其他产品的，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税。 （2）对国家级、省级**科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用**以及无偿或通过**出租**等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税。 （3）对向居民供热收取采暖费的**供热企业**，为居民供热所使用的厂房免征房产税；对供热企业其他厂房，应当按照规定征收房产税。对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征的房产税。

【知识点】房产税的纳税义务发生时间

（1）纳税人将**原有**房产用于**生产经营**，从生产经营**之月**起缴纳房产税。

（2）纳税人自行**新建**房屋用于**生产经营**，从建成之**次月**起缴纳房产税。

（3）纳税人**委托施工**企业建设的房屋，从办理验收手续之**次月**起缴纳房产税。

（4）纳税人**购置新建**商品房，自房屋交付使用之**次月**起缴纳房产税。

（5）纳税人**购置存量房**，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之**次月**起，缴纳房产税。

（6）纳税人**出租、出借**房产，自交付出租、出借房产之**次月**起，缴纳房产税。

（7）**房地产开发企业自用、出租、出借**本企业建造的商品房，自房屋使用或交付之**次月**起，缴纳房产税。

（8）纳税人因房产的实物或权利状态发生变化，而依法终止房产税纳税义务的，其应纳税款的计算应截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。

【知识点】车船税征税对象及范围

1.征税范围：在中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶。包括：

（1）依法应当在车船登记管理部门登记的机动车辆和船舶；

（2）依法不需要在车船登记管理部门登记的、在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶。

2.境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税。境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税。

【知识点】车船税纳税人

车船税纳税人：在中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶的所有人或者管理人。

【知识点】车船税税目、税额

采用定额幅度税率。

税目		计税单位	备注
摩托车		每辆	
乘用车〔按发动机汽缸容量（排气量）分档〕			核定载客人数 9 人（含）以下
商用车	客车		核定载客人数 9 人以上，包括电车
	货车	整备质量每吨	1.包括半挂牵引车、挂车、客货两用车、三轮汽车和低速载货汽车等。 2.挂车按货车税额的 50%计算。
其他车辆	专用作业车	整备质量每吨	1.专用作业车包括汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、高空作业车、洒水车、扫路车等。 【注意】救护车不属于专用作业车。 2.不包括拖拉机。
	轮式专用机械车		
船舶	机动船舶	净吨位每吨	包括：港作车船、工程船、泵船、浮桥用船、辅助动力帆艇等 【注意 1】不包括：船舶上装备的救生艇筏和长度小于 5 米的艇筏。 【注意 2】拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的 50%计算。 拖船按照发动机功率每 1 千瓦折合净吨位 0.67 吨计算。
	游艇	艇身长度每米	

【知识点】车船税减免税基本优惠

1.**捕捞、养殖渔船**免征车船税。

2.军队、武装警察部队专用的车船免征车船税。

3.**警用车船**免征车船税。

4.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。

5.对依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船免征车船税。

6.对**节约能源、使用新能源的车船**可以减征或者免征车船税。

（1）对节能汽车，**减半**征收车船税。

①减半征收车船税的**节能乘用车**应同时符合以下标准：

A.获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车）；

B.综合工况燃料消耗量应符合标准。

②减半征收车船税的**节能商用车**应同时符合以下标准：

A.获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车（含**非插电式混合动力**、**双燃料**和**两用燃料轻型和重型商用车**）；

B.燃用汽油、柴油的轻型和重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准。

（2）对新能源车船，**免征**车船税。

①免征车船税的新能源汽车包括：纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。**纯电动乘用车和燃料电池乘用车**不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

②免征车船税的新能源船舶应符合以下标准：

船舶的主推进动力装置为**纯天然气发动机**。

发动机采用微量柴油引燃方式且引燃油热值占全部燃料总热值的比例**不超过5%**的，视同纯天然气发动机。

7.对**受严重自然灾害**影响纳税困难以及有其他特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。

8.省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况，可以对**公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车**定期减征或者免征车船税。

【知识点】车船税减免税其他优惠

1.临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税。

2. 按照规定缴纳船舶吨税的机动船舶，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

3. 依法不需要在车船登记管理部门登记的机场、港口内部行驶或作业的车船，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

4. 国家综合性消防救援车辆由部队号牌改挂应急救援专用号牌的，一次性免征改挂当年车船税。

【知识点】车船税应纳税额计算

1. 购置的新车船，购置当年的应纳税额自纳税义务发生的当月起按月计算。

应纳税额＝年应纳税额÷12×应纳税月份数

2. 在一个纳税年度内，已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税证明，向纳税所在地的主管税务机关申请退还自被盗抢、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款。（当月）

3. 已办理退税的被盗抢车船，失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税。

4. 已经缴纳车船税的车船，因质量原因，车船被退回生产企业或者经销商的，纳税人可以向纳税所在地的主管税务机关申请退还自退货月份起至该纳税年度终了期间的税款。退货月份以退货发票所载日期的当月为准。

5. 已经缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税。

【知识点】契税征税范围

征税范围		备注
土地使用权	出让	不得因减免出让金而减免契税。
	转让	1.包括出售、交换、赠与等方式。 2.不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。
房屋	买卖	买受人缴纳契税
	赠与	1.受赠人缴纳契税 2.以获奖方式承受房屋产权的，其实质是接受赠与房产。 【注意】法定继承土地、房屋权属的，免征契税；非法定继承死者土地、房屋权属，应征收契税。
	互换	双方交换价值相等，免纳契税； 其价值不相等的，由支付差价方按差价缴纳契税。
其他规定		下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税：

	（1）因共有不动产份额变化的； （2）因共有人增加或者减少的； （3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的； （4）以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契税。

【知识点】契税纳税人

契税的纳税义务人：在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人。

【知识点】契税税率

1.契税实行 3%～5%的幅度比例税率。

2.具体适用税率，由各省、自治区、直辖市人民政府在幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

3.省、自治区、直辖市可以依照规定对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。

【知识点】契税减免税基本优惠

1.国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋用于办公、教学、医疗、科研和军事设施的，免征契税。

2.非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。

享受契税免税优惠的非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构，限于上述三类单位中依法登记为事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等的非营利法人和非营利组织。

其中：

（1）学校的具体范围为经县级以上人民政府或者其教育行政部门批准成立的大学、中学、小学、幼儿园，实施学历教育的职业教育学校、特殊教育学校、专门学校，以及经省级人民政府或者其人力资源社会保障行政部门批准成立的技工院校；

（2）医疗机构的具体范围为经县级以上人民政府卫生健康行政部门批准或者备案设立的医疗机构；

（3）社会福利机构的具体范围为依法登记的养老服务机构、残疾人服务机构、儿童福利机构、救助管理机构、未成年人救助保护机构。

3.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产；

4.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；

5.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属；

6.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属；

7.因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属；

8.因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属。

上述第 7 条、第 8 条规定的免征或者减征契税的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

【知识点】契税减免税其他优惠

1.售后回租等有关契税政策。

（1）对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的，照章征税。对售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属的，免征契税。

（2）单位、个人以房屋、土地以外的资产增资，相应扩大其在被投资公司的股权持有比例，无论被投资公司是否变更工商登记，其房屋、土地权属不发生转移，不征收契税。

（3）个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。

（4）合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下，免征契税。

2.自 2023 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产免征契税。

银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、农村资金互助社以及政策性银行；所称金融资产管理公司，是指持有国务院银行业监督管理机构及其派出机构颁发的《金融许可证》的资产管理公司。

3.对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税。

4.自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。

5.自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对农村饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税。

6.个人购买住房的契税相关规定。（2025 年调整）

住房类型		优惠税率
家庭唯一住房	≤140 平米	1%

	＞140 平米	1.5%
家庭第二套改善性住房	≤140 平米	1%
	＞140 平米	2%

7.对被撤销的金融机构在清算过程中催收债权时，接收债务方土地使用权、房屋所有权所发生的权属转移免征契税。

8.城镇职工按规定第一次购买公有住房的，免征契税。

9.对个人购买经济适用住房，在法定税率基础上减半征收契税。

10.对个人购买保障性住房，减按 1%的税率征收契税。

11.对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为保障性住房房源的，免征契税。

12.对易地扶贫搬迁贫困人口按规定取得的安置住房，免征契税。

12.夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

14.企业、事业单位改制重组契税优惠

自 2021 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，企业、事业单位在改制重组过程中涉及的契税政策如下：

（1）企业改制

企业按照有关规定整体改制，包括非公司制企业改制为有限责任公司或股份有限公司，有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司变更为有限责任公司，原企业投资主体存续并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过 75%，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务的，对改制（变更）后公司承受原企业土地、房屋权属，免征契税。

（2）事业单位改制

事业单位按照国家有关规定改制为企业，原投资主体存续并在改制后企业中出资（股权、股份）比例超过 50%的，对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属，免征契税。

（3）公司合并

两个或两个以上的公司，依照法律规定、合同约定，合并为一个公司，且原投资主体存续的，对合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属，免征契税。

（4）公司分立

公司依照法律规定、合同约定分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司，对分立后公司承受原公司土地、房屋权属，免征契税。

（5）企业破产

①债权人（包括破产企业职工）承受破产企业抵偿债务的土地、房屋权属，免征契税；

②非债权人：承受破产企业土地、房屋权属，与原企业全部职工签订服务年限不少于 3 年的劳动用工合同的，免征；与原企业超过 30%的职工签订服务年限不少于 3 年的劳动用工合同的，减半征收。

（6）资产划转

①对承受县级以上人民政府或国有资产管理部门按规定进行行政性调整、划转国有土地、房屋权属的单位，免征契税。

②同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转，免征契税。

③母公司以土地、房屋权属向其全资子公司增资，视同划转，免征契税。

（7）债权转股权

经国务院批准实施债权转股权的企业，对债权转股权后新设立的公司承受原企业的土地、房屋权属，免征契税。

（8）划拨用地出让或作价出资

以出让方式或国家作价出资（入股）方式承受原改制重组企业、事业单位划拨用地的，不属上述规定的免税范围，对承受方应按规定征收契税。

（9）公司股权（股份）转让

在股权（股份）转让中，单位、个人承受公司股权（股份），公司土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。

【知识点】契税计税依据

1.契税的计税依据不包括增值税。

2.土地使用权及所附建筑物、构筑物等转让的，计税依据为承受方应交付的总价款；

【注】承受已装修房屋的，计税依据包括装修费用。

3.土地使用权出让，计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。

4.土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为，为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格。

5.土地使用权互换、房屋互换，以所互换的土地使用权、房屋价格的差额为计税依据。

6.以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让：

（1）以划拨方式取得的土地使用权，经批准改为出让方式重新取得该土地使用权的，应由该土地使用权

人以**补缴的土地出让价款**为计税依据缴纳契税。

（2）先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质改为出让的，**承受方**应分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税。

（3）先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质未发生改变的，承受方应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税。

7.房屋附属设施

（1）房屋附属设施（包括**停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施**）与房屋为**同一不动产单元**的，计税依据为承受方应交付的总价款，并适用与房屋相同的税率；

（2）房屋附属设施与房屋为**不同不动产单元**的，计税依据为转移合同确定的**成交价格**，并按当地确定的适用税率计税。

【知识点】社会保险费审核方法与申报代理

基本规定	1.接收企业社会保险登记信息后，社会保险经办机构要督促已办理“五证合一”营业执照的企业在产生用工后 **30 日内**，依法及时到社会保险经办机构为职工办理参保登记手续，经办机构应补充开户银行账号等有关资料，完成职工参保登记。职工参保登记时补充的相关信息发生变更的，由企业向社会保险经办机构办理变更手续。 2.各项社会保险费交**由税务部门统一征收**。企业缴费采取“人社、医保核定，税务征收”模式办理，即企业按照现行方式和渠道向人社、医保部门办理人员增减变动、申报缴费基数等。企业应在规定的缴费期，按照人社、医保部门核定的应缴费额，向税务部门缴纳社会保险费。

基本养老保险申报代理与审核	**基本规定**	1.企业职工、机关事业单位工作人员应当参加基本养老保险，由**单位（20%，可降至16%）和个人（8%）**共同缴纳基本养老保险费。个人缴费工资基数以当地上年度在岗职工平均工资 **60%——300%**作为上下限。 2.灵活就业人员、无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员由个人缴纳基本养老保险费**（20%）**。 3.参加城乡居民养老保险的人员各地区设置了不同的年缴费档次。
	审核	1.**缴费人数**（关注当年新增参保人员和退休人员的人数变化）

	要点	2.缴费基数 必要时可结合缴费人个人所得税工资薪金所得扣缴记录，以及企业所得税税前扣除的工资薪金项目金额进行对比分析，确保缴费基数准确无误。另外还应关注本地区统计部门公布的上年度在岗职工平均工资数额。 3.缴费比例

第四章　涉税会计核算

【知识点】应交税费、税金及附加、营业外收入（其他收益）的核算范围

不通过应交税费（负债）科目核算的税种	**不需预计的耕地占用税、车辆购置税、契税、印花税**，如果需要预计也可以通过应交税费核算
通过税金及附加（损益）科目核算的税种	经营活动发生（与营业收入相关）的**消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税、土地增值税（房地产开发企业销售开发产品）**等相关税费。
不通过税金及附加（损益）科目核算的税种	**增值税**（价外税）； **耕地占用税、契税、车辆购置税、进口关税计入成本**
通过营业外收入（其他收益）（损益）科目核算的税种	**即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税**或**直接减免**的增值税 【注】①**与日常经营活动相关计入其他收益，否则计入营业外收入** ②企业收到的返还的消费税计入税金及附加

【知识点】增值税会计核算

（一）应交税费核算中增值税相关的二级明细科目

应交增值税	未交增值税	预交增值税
待抵扣进项税额	待认证进项税额	待转销项税额
增值税留抵税额	简易计税	转让金融商品应交增值税
代扣代交增值税（用税率非征收率）		增值税检查调整（税务机关检查）

（二）应交税费——应交增值税（10 个专栏）

借方专栏	贷方专栏
进项税额	销项税额
销项税额抵减	出口退税
已交税金	进项税额转出
减免税款	转出多交增值税
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	

（三）增值税明细专栏

进项税额	一般纳税人企业**购进**货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或者负担的，**准予从当期销项税额中抵扣的增值税额，**用**蓝字**登记；退回所购货物应冲销的进项税额，用**红字**登记。 【注】按照规定**不得抵扣**进项税额的不动产，发生**用途改变**，用于允许抵扣进项税额项目的，按照下列公式在改变用途的次月计算**可抵扣**进项税额。 可抵扣进项税额＝增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率 账务处理： 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：固定资产
销项税额抵减	记录一般纳税人采用**一般计税方法**按照现行增值税制度规定因**扣减销售额而减少的销项税额**。 【注】**简易计税扣除销售额、金融商品转让扣除买入价而减少的增值税不在该专栏核算**。 账务处理： 借：**主营业务成本** **应交税费——应交增值税（销项税额抵减）** 贷：银行存款 举例：A 企业是从事旅游服务的一般纳税人（适用税率为 6%），2021 年 8 月共取得旅游收入 212 万并开具了普通发票。向其他单位支付了的住宿费 45 万元、餐饮费 25 万元、交通费 21 万元、门票费 15 万元。上述金额均为含税金额，计算应抵减的销项税额并进行相关账务处理。 **【解析】**旅游企业差额纳税可以扣除支付的住宿费等费用，因此对应的税款可以抵减销项税额，计入应交税费——应交增值税（销项税额抵减）科目，冲减主营业务成本。 （45＋25＋21＋15）÷（1＋6%）＝100，100×6%＝6 万元 正确的会计分录： 借：银行存款 2120000 贷：主营业务收入 2000000 应交税费——应交增值税（销项税额） 120000 借：主营业务成本 1000000 应交税费——应交增值税（销项税额抵减）60000 贷：银行存款 1060000
已交税	记录**一般纳税人当月已缴纳（当月缴当月）**的应交增值税额（包括辅导期一般纳税人当月增购

金	发票，需要按上次领购并开具专票销售额的一定比例预缴增值税）。 【注】企业**当月缴纳上月**应交未交的增值税时，计入**“应交税费——未交增值税”**。 举例：某企业 2022 年 7 月 15 日缴纳 7 月 1～10 日应缴纳的增值税 5 万元，通过银行存款支付，企业应该如何进行账务处理？ **【解析】** 借：应交税费——应交增值税（已交税金） 50000 贷：银行存款 50000
减免税款	记录一般纳税人按现行增值税制度规定**准予减免的增值税额**。 举例：某企业为增值税一般纳税人，2022 年 5 月份缴纳增值税税控系统专用设备技术维护费 800 元（含税），取得增值税专用发票，企业应该如何进行账务处理？ **【解析】**缴纳时： 借：管理费用 800 贷：银行存款 800 按规定直接减免的增值税额： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 800 贷：管理费用 800
出口抵减内销产品应纳税额	记录实行**“免、抵、退”办法**的一般纳税人按规定计算的**出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额**。反映出口企业销售出口货物后，向税务机关办理免、抵、退税申报，按规定计算的应免抵税额。 **当期免抵税额的账务处理：** **借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）** **贷：应交税费——应交增值税（出口退税）** 【注】**免抵税额是计算城建税和教育费附加的基数**。 **1.实行“免抵退”税政策的相关计算（五步计算法）** （1）征税率≠退税率，计算**不得免抵的税额=出口金额×（征税率－退税率）**，做进项税额转出，计入主营业务成本（若涉及免税进口料件，出口金额要扣减免税进口料件成本）； （2）计算**当期应纳税额＝当期销项税额－（当期进项税额－当期不得免征和抵扣税额）**，结果大于 0，交税，计算结束；结果小于 0，为未抵扣完的进项税额； （3）计算“免、抵、退”税名义退税额=出口金额×退税率（若涉及免税进口料件，出口金额要扣

	减免税进口料件成本）； （4）比较（2）和（3）之间绝对值较小者作为应退税额； （5）根据（3）和（4），倒挤出免抵税额（或留抵税额）。 **举例：**某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为 13%，退税税率为 10%。2021 年 5 月的有关经营业务：购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款 200 万元，外购货物准予抵扣的进项税额 26 万元。上月末留抵税款 3 万元，本月内销货物不含税销售额 100 万元，收款 113 万元存入银行，本月出口货物的销售额折合人民币 200 万元。 试计算该企业当期的“免、抵、退”税额。 【答案】 （1）当期“免、抵、退”税不得免征和抵扣税额： 200×（13%－10%）＝6（万元）； （2）当期应纳税额＝100×13%－（26－6）－3＝－10（万元）； （3）出口货物“免、抵、退”税额＝200×10%＝20（万元）； （4）当期应退税额＝10（万元）； （5）当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额 当期免抵税额＝20－10＝10（万元）。 **2.其他相关会计核算** **（1）不得免征和抵扣税额的账务处理：** 借：主营业务成本——一般贸易出口 　　贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）（不得免征和抵扣税额） **（2）当期应退税额的账务处理：** 借：应收出口退税款 　　贷：应交税费——应交增值税（出口退税）
转出未交增值税	记录企业**月度终了转出当月应缴未缴**的增值税。 **举例：**某企业为增值税一般纳税人，当月销项税额为 10 万元，进项税额为 8 万元，该企业月末应该如何进行账务处理？ **【解析】**应纳增值税＝100000－80000＝20000（元） 月末： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）20000

	贷：应交税费——未交增值税　　20000 次月上缴： 借：应交税费——未交增值税　20000 贷：银行存款　　20000
销项税额	一般纳税人企业**销售**货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额，用**蓝字**登记；退回销售货物应冲减的销项税额，只能在贷方用**红字**登记。 **举例：**2022 年 5 月，某企业（一般纳税人）原销售商品的不含税价格为 5000 元，销项税额为 650 元的货物被退回，其对应的成本为 4000 元。假设已按税法规定开具了红字增值税专用发票。退回时企业的会计处理？ 【解析】 借：银行存款　－5650 贷：主营业务收入　　－5000 应交税费——应交增值税（销项税额）　－650 借：主营业务成本　－4000 贷：库存商品　　－4000
出口退税	记录一般纳税人**出口**货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定**退回的增值税额（免抵退税的最高限额）**。 **举例：**某企业（一般纳税人）2022 年 5 月的免抵退税额为 80000 元，应退税额为 50000 元，免抵税额为 30000 元，应如何进行账务处理？ 【解析】 借：应收出口退税款　　50000 应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）　30000 贷：**应交税费——应交增值税（出口退税）**　　80000
进项税额转出	记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因（改变用途，出口产品不得免抵）而不应从销项税额中抵扣，按规定**转出的进项税额**，以及**退还的增量留抵税额**。 **举例：**某商场（一般纳税人）2022 年 5 月将 2022 年 4 月外购服装不含税金额 50000 元用于职工福利（已抵扣进项税额），应如何进行账务处理？ 【解析】

	借：应付职工薪酬——非货币性福利 56500 贷：库存商品 50000 应交税费——应交增值税（进项税额转出） 6500 【注】已抵扣进项税额的不动产，发生非正常损失，或者改变用途，专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣减： **不得抵扣的进项税额＝已抵扣进项税额×不动产净值率** 不动产净值率＝（不动产净值÷不动产原值）×100% 账务处理： 借：待处理财产损溢/固定资产 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
转出多交增值税	记录一般纳税人**月度终了转出当月多缴**的增值税额。 **举例：**某企业为增值税一般纳税人，根据税务机关规定每 5 天预缴一次增值税，2022 年 5 月当期进项税额 40 万元，销项税额为 90 万元，已经缴纳的增值税为 60 万元，月末企业的会计处理？ 【解析】月份终了，企业将本月多缴的增值税自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目，会计分录为： 借：应交税费——未交增值税 100000 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 100000

【知识点】其他需要关注的增值税二级科目

未交增值税	月份终了，企业应将当月发生的应缴增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目	借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
	月份终了，企业应将当月多缴的增值税自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目	借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
	企业缴纳以前期间未缴的增值税	借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款

【注】①期末留抵税额通过“应交税费——应交增值税”的借方反映。

②用进项留抵税额抵减增值税欠税的问题：

（1）对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的，应以期末留抵税额抵减增值税欠税。

（2）纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税时，谁小按谁抵减：

借：应交税费——应交增值税（进项税额）（红字）

贷：应交税费——未交增值税 （红字）

举例：某企业 2022 年 4 月在税务稽查中应补增值税 16 万元欠税未补，若 2022 年 4 月期末留抵税额 11 万元，5 月末留抵税额 9 万元。

作出 4 月和 5 月末用留抵税额抵减欠税的账务处理。

【解析】

4 月：

借：应交税费——应交增值税（进项税额） －110000

贷：应交税费——未交增值税 －110000

5 月：

借：应交税费——应交增值税（进项税额） －50000

贷：应交税费——未交增值税 －50000

预交增值税	核算一般纳税人采用**一般计税方法转让不动产、提供不动产经营租赁服务（不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区））、提供建筑服务收到预收款或跨地级市提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目应预缴**的增值税额。 **1.企业预缴增值税时** 借：应交税费——预交增值税 贷：银行存款 **2.月末，企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目** 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——预交增值税 【注】①房地产开发企业等在预缴增值税后，应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。 ②若采用**简易计税**方法的，通过**“应交税费——简易计税”**科目核算；采用**一般计税方法**的，通过**“应交税费——预交增值税”**科目核算；若为**小规模**纳税人都通过**“应交税费——应交增值税”**科目核算。
待认证进项税额	核算一般纳税人由于**未经税务机关认证（用途确认）**或者**已经申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书**进项税额，不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。 注：材料入库未取得扣税凭证的暂估入账，但不需要暂估增值税的进项税额。 **举例：**A 公司为增值税一般纳税人，2022 年 5 月外购一批汽油，取得增值税专用发票注明的价款为 100 万元，增值税税额为 13 万元，当月尚未进行认证（用途确认）。款项已通过银行转账方式支付。作出 A 公司相应的账务处理。 **【解析】**借：原材料 1000000 应交税费——待认证进项税额 130000 贷：银行存款 1130000 A 公司在 6 月对该专用发票进行认证（用途确认）并相符。 **若当月将外购汽油中的 5%用于该公司专用通勤大客车，作出 A 公司相应的账务处理。** **【解析】**借：应交税费——应交增值税（进项税额） 130000 贷：应交税费——待认证进项税额 130000 同时： 借：应付职工薪酬 56500

<table>
<tr><td></td><td>贷：原材料　　50000（1000000*5%）
应交税费——应交增值税（进项税额转出）6500（130000*5%）</td></tr>
<tr><td>待转销项税额</td><td>核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产，已确认相关收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。即增值税纳税义务时间在后，会计准则核算确认收入的时间在前。
<table>
<tr><td>增值税纳税义务发生时间早于会计上收入确认时间</td><td>借：银行存款等
贷：预收账款
应交税费——应交增值税（销项税额）</td></tr>
<tr><td>增值税纳税义务发生时间晚于会计上收入确认时间（如扣押的质押金、保证金）</td><td>借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——待转销项税额</td></tr>
</table>
举例：A 公司为建筑施工企业（增值税一般纳税人），2022 年 5 月 10 日与 B 公司进行某工程项目的结算。根据合同约定工程价款为 2000 万元（不含税），在 B 公司验收合格后应支付 A 公司合同价款的 90%，一年后再支付剩余的 10%（作为质保金）。A 公司当日按 1800 万元向 B 公司开具了增值税专用发票。
【解析】
借：银行存款 1962 万元（1800+1800*9%）
应收账款 218 万元（200+200*9%）
贷：主营业务收入　　2000 万元
应交税费——应交增值税（销项税额） 162 万元（1800*9%）
应交税费——待转销项税额　　18 万元（2000*10%*9%）</td></tr>
<tr><td>简易计税</td><td>核算一般纳税人采用简易计税方法发生的增值税计提、扣减、预缴、缴纳等业务。
借：银行存款等
贷：主营业务收入等
应交税费——简易计税
借：应交税费——简易计税（扣减、预缴、缴纳）</td></tr>
</table>

	贷：银行存款、工程施工
转让金融商品应交增值税	核算增值税纳税人**转让金融商品发生的增值税额**。金融商品转让按规定以盈亏相抵后的余额作为销售额。 1.转让金融商品当月月末，如产生转让收益，则按应纳税额， 借：投资收益 贷：应交税费——转让金融商品应交增值税 2.如产生转让损失，则按可结转下月抵扣税额， 借：应交税费——转让金融商品应交增值税 贷：投资收益 3.年末，如果“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目有借方余额，将“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目的借方余额转出。 借：投资收益 贷：应交税费——转让金融商品应交增值税
代扣代交增值税	核算纳税人购进**在境内未设经营机构**的境外单位或个人在境内的应税行为**代扣代缴**的增值税**（用税率而非征收率）**。 **举例：**2022 年 5 月 10 日，甲公司（增值税一般纳税人）从境外 A 公司购入产品设计服务，按规定扣缴税款并取得解缴税款完税凭证，注明的增值税额为 0.6 万元，不含税服务费金额为 10 万元（款项尚未支付）。做出该公司的账务处理（假设该纳税人均符合相关规定）。 **【解析】**借：管理费用等　　100000 应交税费——应交增值税（进项税额）　6000 贷：应付账款——设计服务费　　100000 应交税费——代扣代交增值税　　6000
增值税检查调整	增值税一般纳税人在税务机关对其**增值税纳税情况进行检查**后，凡涉及增值税涉税账务调整的，应设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户。 在调账过程中与增值税有关的账户**用“应交税费—增值税检查调整”代替**。全部检查调整事项结束后，结出“应交税费——增值税检查调整”的账户余额，并将该余额转至“应交税费——未交增值税”中。处理之后，本账户无余额。 **举例：**A 公司（一般纳税人）2022 年 5 月经主管税务机关检查，发现上月购进的产品用于单位职工福利，A 公司仅以账面金额 10000 元（不含税）结转至“应付职工薪酬”科目核算，另

	有 3000 元的材料购入业务取得的增值税专用发票不符合规定，增值税进项税额 390 元已于上月抵扣。税务机关要求 A 公司在本月调账并于 5 月 31 日前补交税款入库（不考虑滞纳金和罚款）。作出相应的账务处理。 **【解析】** 借：应付职工薪酬 1300 贷：应交税费——增值税检查调整 1300 借：原材料 390 贷：应交税费——增值税检查调整 390 借：应交税费——增值税检查调整 1690 贷：应交税费——未交增值税 1690 借：应交税费——未交增值税 1690 贷：银行存款 1690 注：小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”明细科目，不需要设置除上述三项以外的其他专栏。

【知识点】其他增值税相关的会计处理

加计抵减政策下的会计核算	月末： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 次月上缴税款时： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 其他收益

农产品进项税额核定扣除办法	以购进农产品为原料生产**销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油**的增值税一般纳税人，纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，其购进农产品无论是否用于生产上述产品，增值税进项税额均按照核定方法扣除。 **（1）投入产出法** 该方法参照国家标准、行业标准，确定销售单位数量**货物耗用外购**农产品的数量，纳税人根据农产品单耗数量、当期销售货物的数量、农产品的平均购买单价（含税）、农产品增值税进项税额扣除率计算当期允许抵扣的农产品进项税额。**当期允许抵扣农产品增值税进项税额** **＝当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率÷（1＋扣除率）** **当期农产品耗用数量＝当期销售货物数量×农产品单耗数量** 举例：某乳品加工企业（增值税一般纳税人）2022 年 5 月销售 200 吨酸奶，实现不含税收入 150 万元，原乳单耗数量为 1.2，原乳平均购买单价为 3000 元/吨，以投入产出法计算其可抵扣的进项税额及应缴纳的增值税。 【解析】**原乳加工成酸奶，适用税率为 13％。** 可抵扣的进项税额＝200×1.2×0.3×13％÷（1＋13％）＝8.28（万元）。 应纳增值税＝150×13％－8.28＝11.22（万元）。 **（2）成本法** 该方法依据试点纳税人年度会计核算资料，计算确定农产品耗用率，纳税人根据该比例及当期主营业务成本、农产品耗用率以及扣除率计算当期允许抵扣的农产品进项税额。**当期允许抵扣农产品增值税进项税额** **＝当期主营业务成本×农产品耗用率×扣除率÷（1＋扣除率）** **农产品耗用率＝上年投入生产的农产品外购金额÷上年生产成本** **举例：**某乳品加工企业（增值税一般纳税人）2022 年 5 月销售 200 吨巴氏杀菌乳，主营业务成本为 100 万元，公司农产品耗用率 70％，原乳平均购买单价为 3000 元/吨。按照成本法，计算该企业当期允许抵扣的进项税额。 **【解析】**该公司当期允许抵扣的进项税＝100×70％×9％÷（1＋9％）＝5.78（万元） **（3）参照法** 新办的试点纳税人或者试点纳税人新增产品的，试点纳税人可参照所属行业或者生产结构相近的其他试点纳税人确定农产品单耗数量或者农产品耗用率。

	2.试点纳税人**购进农产品直接销售**的，农产品增值税进项税额按照以下方法核定扣除：**当期允许抵扣农产品增值税进项税额** **＝当期销售农产品数量÷（1－损耗率）×农产品平均购买单价×扣除率÷（1＋扣除率）** **损耗率＝损耗数量÷购进数量×100％** 3.试点纳税人购进农产品**用于生产经营且不构成货物实体**的（包括包装物、辅助材料、燃料、低值易耗品等），增值税进项税额按照以下方法核定扣除：**当期允许抵扣农产品增值税进项税额** **＝当期耗用农产品数量×农产品平均购买单价×扣除率÷（1＋扣除率）** **【注】上述扣除率为销售货物的适用税率。**

包装物账务处理	随同商品出售包装物	借：**税金及附加** 贷：应交税费——应交消费税
	一般应税消费品的包装物押金（不包含啤酒、黄酒以外的其他酒）	**收取时**： 借：银行存款 贷：其他应付款 **逾期时（啤酒、黄酒消费税不交）**： 借：其他应付款 贷：其他业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税
	啤酒、黄酒以外的其他酒	**收取时**： 借：银行存款 贷：其他应付款

		借：其他应付款 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 应交税费——应交消费税 **逾期时：** 借：其他应付款 税金及附加 贷：其他业务收入

商业零售企业增值税的核算	**售价记账，实物负责制**。 **1.一般购进商品业务的账务处理** **借：物资采购** **应交税费——应交增值税（进项税额）** **贷：银行存款/应付账款等** **借：库存商品（含税售价）** **贷：物资采购（不含税进价）** **商品进销差价（含税的进销差价）** **2.进货退出** **举例：**某零售商业企业（一般纳税人）2022 年 5 月上旬购进 A 种商品 2000 件，每件进价 50 元，增值税额 6.5 元，含税售价 63.28 元，经甲营业柜组拆包上柜时，发现有 200 件商品在质量上有严重缺陷，经与供货单位协商，同意退货。如数退出该商品后，收回价款存入银行。根据有关单证，作会计分录为： **【解析】** 借：银行存款 11300（200*56.5） 商品进销差价 2656 应交税费——应交增值税（进项税额） －1300 （200*6.5） 贷：库存商品——甲营业柜组 12656（200*63.28） **3.销售商品** **举例：**某零售商店（一般纳税人）采用售价金额核算，2022 年 5 月 5 日购进 B 商品一批，进价 10000 元，支付的进项税额为 1300 元，同时支付含税运费 109 元，取得承运部门开

	具的增值税专用发票，款项通过银行转账；该批商品的含税售价为 14000 元；5 月 20 日，该批商品全部售出，并收到货款，增值税税率为 13%。假设 5 月无期初同类商品的存货，则该零售店应作如下会计处理： **【解析】（1）购进商品支付款项时：** 借：物资采购 10000 销售费用 100 应交税费——应交增值税（进项税额） 1309 贷：银行存款 11409 **（2）商品验收入库时** 借：库存商品 14000 贷：物资采购 10000 商品进销差价 4000 **（3）商品售出收到销货款时：** 借：银行存款 14000 贷：主营业务收入 14000 借：主营业务成本 14000 贷：库存商品 14000 **（4）月末，按规定的方法计算不含税销售额和销项税额：** 不含税销售额＝14000÷（1+13%）＝12389.38（元）。 销项税额＝12389.38×13%＝1610.62（元）。 借：主营业务收入 1610.62 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）1610.62 **（5）月末结转商品进销差价时：** 借：商品进销差价 4000 贷：主营业务成本 4000

其他	**1.自产或委托加工产品用于集体福利（交际应酬）、个人消费** 借：应付职工薪酬/管理费用 贷：库存商品/主营业务收入

	应交税费——应交增值税（销项税额） **2.以货物对外投资** 借：长期股权投资等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） **3.以货物对外捐赠** 借：营业外支出 贷：库存商品（成本） 应交税费——应交增值税（销项税额） **4.无偿提供服务** 借：营业外支出、销售费用等 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） **5.无偿转让无形资产或者不动产** 借：资产处置损益 累计摊销 累计折旧 贷：无形资产等 固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额）

【知识点】消费税的会计核算

一般销售或视同销售应税消费品	借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税
自产自用应税消费品	举例：乙企业在建工程领用自产柴油，账面成本为 50000 元，应纳消费税 6000 元，不考虑其他相关税费。 乙企业应编制如下会计分录： 借：在建工程 56 000 贷：库存商品 50 000 应交税费——应交消费税 6 000

委托加工应税消费品的核算	收回后**直接出售**，不再缴纳消费税	借：委托加工物资 　　贷：应付账款、银行存款等
	超过受托方计税价格出售	借：应交税费——应交消费税 　　贷：应付账款、银行存款等
	收回后**连续生产符合**抵扣规定的	借：应交税费——应交消费税 　　贷：应付账款、银行存款等
	收回后**连续生产不符合**抵扣规定的	借：委托加工物资 　　贷：应付账款、银行存款等

委托加工应税消费品	**举例：**甲企业委托乙企业代为加工一批应交消费税的材料（非金银首饰）。 甲企业的材料成本为 2 000 000 元，加工费为 400 000 元，增值税税率为 13%,由乙企业代收代缴的消费税为 160 000 元，并开具增值税专用发票。材料已经加工完成，并由甲企业收回验收入库，加工费尚未支付（以上金额不含增值税）。甲企业采用实际成本法进行原材料的核算。甲企业应编制如下会计分录： **（1）委托加工物资收回继续用于生产应税消费品** 借：委托加工物资　2 000 000 　　贷：原材料　　2 000 000 借：委托加工物资　　400 000 　　应交税费——应交增值税（进项税额）　52 000 　　应交税费——应交消费税　　160 000 　　贷：应付账款　　612 000 借：原材料　2 400 000 　　贷：委托加工物资　2 400 000 **（2）如果委托加工物资收回直接对外销售** 借：委托加工物资　2 000 000 　　贷：原材料　　2 000 000 借：委托加工物资　　560 000 　　应交税费——应交增值税（进项税额）　52 000 　　贷：应付账款　　612 000

	借：原材料 2 560 000 贷：委托加工物资 2 560 000

进口应税消费品	进口应税消费品缴纳的消费税**一般不通过“应交税费——应交消费税”**科目核算，在将消费税**记入进口应税消费品成本**时，直接贷记“银行存款”科目。 在**特殊情况**下，如出现先提货、后缴纳消费税时，或者用于连续生产其他应税消费品按规定允许扣税的，**也可以通过“应交税费——应交消费税”**科目核算应缴消费税额。	
金银首饰以旧换新	借：库存商品等（旧首饰价格） 库存现金（价差和增值税） 贷：主营业务收入**（旧首饰价格＋价差）** 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税	
金银首饰	**一般销售**	借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税
	自产自用	借：营业外支出/销售费用/应付职工薪酬 贷：主营业务收入**（倒挤）**等 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：税金及附加 贷：应交税费——应交消费税

【知识点】企业所得税会计核算

所得税费用（损益）	核算企业根据企业会计准则确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。 **所得税费用＝当期应交所得税＋递延所得税** **当期应交所得税＝应纳税所得额×适用税率** **递延所得税＝（期末递延所得税负债－期初递延所得税负债）－（期末递延所得税资产－期初递延所得税资产）**
递延所得税（损益）	**1.应纳税暂时性差异** 在应纳税暂时性差异产生当期，应当确认相关的递延所得税负债。应纳税暂时性差异通常产生于以下情况：

	（1）资产的账面价值**大于**其计税基础。 （2）负债的账面价值**小于**其计税基础。 **2.可抵扣暂时性差异** 在可抵扣暂时性差异产生当期，符合确认条件的情况下，应当确认相关的递延所得税资产。 可抵扣暂时性差异一般产生于以下情况： （1）资产的账面价值**小于**其计税基础。 （2）负债的账面价值**大于**其计税基础。
账务处理	**计提时：** 借：所得税费用 递延所得税资产（可能在贷方） 贷：递延所得税负债（可能在借方） 应交税费——应交所得税 **缴纳企业所得税时：** 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款等

【知识点】其他税种的会计核算

个人所得税	借：应付职工薪酬等 贷：应交税费——代扣代交个人所得税
资源税、城建税及附加、房产税、城镇土地使用税、车船税、环境保护税、土地增值税（房地产开发企业）	**1.计提时**： 借：税金及附加 贷：应交税费——应交资源税等 **2.缴纳时**： 借：应交税费——应交资源税等 贷：银行存款 【注】①**自产自用应税产品应纳资源税的会计核算** 借：生产成本/制造费用等 贷：应交税费——应交资源税 ②**企业销售的在“固定资产”等科目核算的土地使用权及其他地上建筑物，计算应缴的城建税：**

	借：固定资产清理等 　　贷：应交税费——应交城建税 **③企业（非房地产开发企业）转让的国有土地使用权连同地上建筑物及其附着物一并在“固定资产”或“在建工程”科目核算的，转让时应缴的土地增值税：** 借：固定资产清理 　　贷：应交税费——应交土地增值税
车船税	**1.先计提后缴纳：** 借：税金及附加 　　贷：应交税费——应交车船税 **2.先缴纳后分摊：** 借：预付账款 　　贷：应交税费——应交车船税 **以后各期分摊：** 借：税金及附加 　　贷：预付账款
印花税	**1.购买印花税票时** 借：税金及附加 　　贷：银行存款 **2.印花税需要预计（采用按期汇总申报缴纳印花税）** 借：税金及附加 　　贷：应交税费——应交印花税 **缴纳时：** 借：应交税费——应交印花税 　　贷：银行存款
耕地占用税、车辆购置税、契税	借：固定资产等 　　贷：银行存款

关税	工业企业进口	借：在途物资、原材料等

		贷：银行存款、应付账款等
	商业企业进口	**纳税人按应缴纳的进口关税额** 借：在途物资 贷：应交税费——应交进口关税 **实际缴纳进口关税时** 借：应交税费——应交进口关税 贷：银行存款 【注】可不通过“应交税费——应交进口关税”科目，直接借记“在途物资”科目，贷记“银行存款”“应付账款”等科目。
	工业企业出口	借：税金及附加 贷：银行存款、应付账款等
	商业企业出口	**纳税人按应缴纳的出口关税额** 借：税金及附加 贷：应交税费——应交出口关税 **实际缴纳进口关税时** 借：应交税费——应交出口关税 贷：银行存款 【注】可不通过“应交税费——应交出口关税”科目，直接借记“税金及附加”科目，贷记“银行存款”科目。

【知识点】涉税账务调整基本方法

红字冲销法	先用**红字冲销原错误**的会计分录，再用**蓝字重新编制正确**的会计分录，重新登记账簿。 **适用于**会计科目用错及会计科目正确但核算金额错误的情况。 一般情况下，在及时发现错误、没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法。 **举例：**某税务师事务所对某商场进行纳税审查，其中发现一笔业务为销售商品一批，价款 56500 元（含税），适用的增值税税率为 13%，收妥货款存入银行，该批商品成本 40000 元，企业作如下账务处理： 借：银行存款 56500 贷：库存商品 40000 应收账款 16500 **【解析】**使用红字冲销法调账如下： **①用红字冲销原账错误分录** 借：银行存款 -56500 贷：库存商品 -40000 应收账款 -16500 **②再用编制一套正确的会计分录** 借：银行存款 56500 贷：主营业务收入 50000 应交税费——应交增值税（销项税额） 6500 同时 借：主营业务成本 40000 贷：库存商品 40000
补充登记法	记账后发现记账凭证和账簿记录中应借、应贷会计科目无误，只是所记金额小于应记金额或者漏记的情形使用。 **举例：**某税务师事务所审查某企业的纳税情况，发现该企业本月生产领用原材料 20000 元，实际登记为 2000 元，企业的会计处理为： 借：生产成本 2000 贷：原材料 2000 **【解析】**税务师认为：企业的此笔账务处理所涉及的会计科目的对应关系没有错误，但核算金额少记 18000 元，用补充登记法作调账分录为：借：生产成本 18000

	贷：原材料 18000
综合账务调整法	将红字冲销法和补充登记法综合加以应用，一般适用于错用会计科目的情况（一方会计科目正确，另外一方科目使用错误），而且主要用于所得税纳税审查后的账务调整，如果涉及会计所得，可以直接调整“本年利润”账户。 **举例：**某企业将专项工程耗用材料列入管理费用 5000 元。 借：管理费用 5000 贷：原材料 5000 **【解析】**税务师认为：上述会计分录借方错用会计科目，按会计准则规定专项工程用料应列入“在建工程”科目。 **调整分录为：** 借：在建工程 5000 贷：管理费用 5000 同样，如果以上所举例的错账是在月后发现，而企业又是按月结算利润，则影响到利润的项目还应通过“本年利润”科目调整。 假设为月度结算后发现，调整分录为： 借：在建工程 5000 贷：本年利润 5000

【知识点】错账的类型及调整范围

<table>
<tr><td rowspan="3">当期错账</td><td>一般情况</td><td colspan="2">正常会计核算采用前述三种方法调整</td></tr>
<tr><td rowspan="2">按月结转利润</td><td colspan="2">本月内发现的错账，调整错账本身</td></tr>
<tr><td colspan="2">本月以后发现的错账，影响到利润的账项还需要先通过相关科目最终结转到本年利润科目调整</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上一年度错账</td><td rowspan="2">影响上年度税收</td><td>上一年度决算报表编制之前发现</td><td>采用前述三种方法调整，影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容</td></tr>
<tr><td>上一年度决算报表编制之后发现</td><td>对不影响上年利润的项目，可以直接进行调整。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>对于影响上年利润的项目，应通过“以前年度损益调整”进行调整。</td></tr>
<tr><td>不影响上年度税收</td><td colspan="2">本年度核算和税收有关的，可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况，相应调整本年度有关账项。</td></tr>
</table>
举例：某税务师事务所 2022 年审查 2021 年某企业的账簿记录，发现 2020 年 12 月多转材料成本差异 40000 元（借方超支数），而消耗该材料的产品已完工入库，该产品于 2021 年售出。
【解析】这一错误账项虚增了 2020 年 12 月的产品生产成本，由于产品未销售，无须结转销售成本，未对 2020 年度税收产生影响，但是由于在 2021 年售出，此时虚增的生产成本会转化为虚增销售成本，从而影响 2021 年度的税收。如果是在决算报表编制前发现且产品还未销售，那么可应用综合账务调整法予以调整上年度账项，即：
借：材料成本差异 40000
　　贷：库存商品　　40000
如果是在决算报表编制后发现且产品已经销售，应通过“以前年度损益调整”账户调整相关损益，作调整分录如下：
借：材料成本差异 40000
　　贷：以前年度损益调整 40000</td></tr>
<tr><td>不能直接按审查出的错误数额调整利润的情况</td><td>1.税务师审查出的纳税错误数额，有的直接表现为实现的利润，无须进行计算分摊，直接调整利润账户。
2.有的需经过计算分摊，将错误的数额分别摊入相应的有关账户内，才能确定应调整的利润数额。该情况主要是在材料采购成本、原材料成本的结转、生产成本的核算中发生的错误，应将错误额根据具体情况在期末原材料、在产品、产成品和本期销售产品成本之间进行合理分摊。
3.计算步骤如下：
（1）第一步：计算分摊率
分摊率＝审查出的错误额/（期末材料结存成本＋期末在产品结存成本＋期末产成品结存成本＋本期产品销售成本）</td></tr>
</table>

	该公式为基本计算公式，具体应用时，应根据错误发生的环节，相应选择某几个项目进行分摊，不涉及的项目不参加分摊。 **（2）第二步：计算分摊额** ①期末材料应分摊的数额＝期末材料成本×分摊率 ②期末在产品应分摊的数额＝期末在产品成本×分摊率 ③期末产成品应分摊的数额＝期末产成品成本×分摊率 ④本期销售产品应分摊的数额＝本期销售产品成本×分摊率 **（3）第三步：调整相关账户** 将计算出的各环节应分摊的成本数额，分别调整有关账户，在期末结账后，当期销售产品应分摊的错误数额应直接调整利润数。 **举例：**某税务师 2022 年 3 月对企业 2021 年的纳税情况进行审核，发现企业 12 月份将新建厂房购进的材料 30000 元计入生产成本中，由于企业生产产品成本已经进行了部分结转和销售，所以无法按照审核发现的 30000 元直接作为错账调整金额。2021 年底企业的原材料科目余额是 80000 元，生产成本科目余额是 120000 元，库存商品科目余额是 400000 元，主营业务成本是 480000 元，2021 年已结账，作出会计调整分录。 **【解析】** 在领用环节发生错误，所以会影响到后续的生产、产成品结转和销售环节，因此对生产成本、库存商品和主营业务成本科目均有影响。 分摊率＝30000÷（120000＋400000＋480000）×100%＝3% 在产品应分摊数额＝120000×3%＝3600（元） 库存商品应分摊数额＝400000×3%＝12000（元） 12 月销售产品成本应分摊数额＝480000×3%＝14400（元） **调整分录为：** 借：在建工程 30000 贷：生产成本 3600 库存商品 12000 以前年度损益调整（替代主营业务成本）14400 借：以前年度损益调整（替代主营业务成本）3600（14400×25%）

	贷：应交税费——应交所得税 3600 借：以前年度损益调整（替代主营业务成本）10800 贷：利润分配——未分配利润 10800

第六章 涉税鉴证与纳税情况审查服务

【知识点】涉税鉴证业务概述

内容	涉税鉴证业务**包括**企业所得税汇算清缴鉴证、研发费用税前加计扣除鉴证、企业资产损失税前扣除鉴证、高新技术企业专项认定鉴证、土地增值税清算鉴证、税务司法鉴定、纳税情况审查服务和其他涉税事项鉴证。
基本要求	1.税务师事务所及涉税服务人员提供涉税鉴证业务，实行**信任保护原则**。存在以下情形之一的，**涉税专业服务机构及涉税服务人员有权终止业务**： （1）委托人**违反**法律、法规及相关规定的； （2）委托人提供**不真实、不完整**资料信息的； （3）委托人**不按照业务结果进行申报**的； （4）其他因委托人原因限制业务实施的情形。 **【注】如已完成部分约定业务，应当按照协议约定收取费用，并就已完成事项进行免责性声明，由委托人承担相应责任，涉税专业服务机构及涉税服务人员不承担该部分责任。** 2.鉴证人提供涉税鉴证业务服务，应当遵循**涉税鉴证业务与代理服务不相容原则**。承办被鉴证单位代理服务的人员，不得承办被鉴证单位的涉税鉴证业务。

基本流程	1.鉴证评估——证据收集评价——鉴证事项评价——工作底稿——鉴证报告 2.鉴证人承接涉税鉴证业务，应当对委托事项进行初步调查和了解，并**从以下方面进行分析评估，决定是否接受**涉税鉴证业务委托： （1）委托事项是否属于涉税鉴证业务； （2）是否具有承办涉税鉴证业务的专业胜任能力； （3）是否可以承担相应的风险； （4）承办人员是否为鉴证人提供了涉税服务； （5）其他相关因素。 3.**证据种类**和不得作为鉴证依据的情形 证据种类包括：书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录。 下列证据材料**不得作为鉴证依据**： （1）违反法定程序收集的证据材料； （2）以偷拍、偷录和窃听等手段获取侵害他人合法权益的证据材料； （3）以利诱、欺诈、胁迫和暴力等不正当手段获取的证据材料； （4）无正当事由超出举证期限提供的证据材料； （5）无正当理由拒不提供原件、原物，又无其他证据印证，且对方不予认可的证据的复制件、复制品； （6）无法辨明真伪的证据材料； （7）不能正确表达意志的证人提供的证言； （8）不具备合法性、真实性的其他证据材料。 【注】①鉴证人对鉴证事项合法性的证明责任，**不能替代或减轻**涉税鉴证业务委托人或被鉴证人应当承担的会计责任、纳税申报责任以及其他法律责任。 ②鉴证人应当根据鉴证事项的具体情况，从证据的合法性、真实性、相关性角度对证据进行评价。
	4.涉税鉴证业务**报告的内容** （1）标题。统一规范为“鉴证事项＋鉴证报告”； （2）编号。按照鉴证人业务成果编号规则统一编码并在业务成果首页注明，全部业务成果均应编号，以便留存备查或向税务机关报送；

	（3）收件人（全称），一般指鉴证业务的委托人； （4）引言。表明委托人和受托人的责任，对委托事项是否进行鉴证审核以及审核标准、审核原则等进行说明； （5）鉴证实施情况。鉴证人在业务实施过程中所采用的程序和方法、分析事项、具体步骤、计算过程等； （6）鉴证结论或鉴证意见。鉴证人提供涉税专业服务的最终结果，有明确的意见、建议或结论； （7）签章。涉税鉴证业务报告，应当由实施该项业务的税务师、注册会计师或律师签章； （8）**报告出具日期，即完成业务成果外勤工作的日期**； （9）附件。鉴证业务说明，鉴证人可以根据业务性质和业务需求调整或增减鉴证业务说明的内容。
	5.涉税鉴证业务报告注意事项 （1）涉税鉴证业务报告应当在鉴证人完成内部审批复核程序及签字手续，加盖鉴证人公章后对外出具。 （2）在正式出具涉税鉴证业务报告前，项目负责人应与委托人或者被鉴证人就拟出具的涉税鉴证业务报告的有关内容进行沟通。 （3）涉税鉴证业务报告应由两个以上具有涉税鉴证业务资质的涉税服务人员签字。 （4）涉税鉴证业务报告具有特定目的或服务于特定使用人的，鉴证人应当在涉税鉴证业务报告中予以注明，对报告的用途加以限定和说明。 （5）鉴证人应当对提供涉税鉴证业务服务过程中形成的业务记录和业务成果以及知悉的委托人和被鉴证人商业秘密和个人隐私予以保密。 **未经委托人同意，不得向第三方泄露相关信息，但下列情形除外**： ①税务机关因行政执法需要进行查阅的； ②涉税专业服务监管部门和行业自律部门因检查执业质量需要进行查阅的； ③法律、法规规定可以查阅的其他情形。 （6）实施涉税鉴证业务过程中，项目负责人认为委托人提供的会计、税收等基础资料缺乏完整性和真实性，可能对鉴证项目的预期目的产生重大影响的，应当在报告中做出适当说明。 （7）项目负责人在涉税鉴证业务报告正式出具后，如发现新的重大事项足以影响已出具的涉税鉴证业务报告结论，应当及时报告鉴证人，做出相应的处理。

【知识点】税务司法鉴定服务

定义和范围	1.**税务司法鉴定**是指在诉讼过程中，涉税服务人员所在的税务师事务所接受办案机关的委托对诉讼涉及的税务问题进行审查、鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。 2.税务司法鉴定业务鉴定事项的**范围包括**：具体税种纳税义务的发生与税款缴纳情况；增值税专用发票开具、认证、抵扣情况；其他可以用于抵扣税款发票的开具与抵扣情况；获取国家减税、免税、退税、出口退税情况；民事平等主体之间发生的涉税争议事项；其他在诉讼活动中需要进行鉴定的涉税事项。 3.税务司法鉴定实行**鉴定人负责制度**。鉴定人应当依法独立、客观、公正地进行鉴定，并对自己作出的鉴定意见负责。 **鉴定人不得违反规定会见诉讼当事人及其委托的人。**
业务承接	1.刑事诉讼活动 税务师事务所**不得**违反法律、法规、规章的有关规定**接受犯罪嫌疑人、被告人及其代理人的委托。** **【注】**在民事及行政诉讼活动中，税务师事务所可以接受原告、被告、第三人、上诉人、被上诉人等诉讼参与主体的委托，就争讼有关的涉税事项出具专家意见。在仲裁、调解等非诉讼争议解决程序中，税务师事务所**可以接受争议解决机关、争议各方、其他程序参与方的委托**就争议有关的涉税事项出具专家意见。 2.**未经委托人同意，鉴定人不得查阅委托人提供材料范围之外的案卷材料**。 3.税务师事务所应当自收到委托之日起 **7 个工作日**作出是否承接的决定。对于复杂、疑难或者特殊鉴定事项的委托，税务师事务所可以与委托人协商确定。 4.税务师事务所决定承接鉴定委托的，应当与委托人**签订司法鉴定委托书**。

业务实施	1.有以下情形的，**鉴定人及助理人员应当回避**： （1）本人或者其近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件存在**利害关系**； （2）曾经参加过同一鉴定事项鉴定； （3）曾经为被鉴定单位提供过涉税代理服务； （4）曾经作为专家提供过咨询意见； （5）曾被聘请为有专门知识的人参与过同一鉴定事项法庭调查活动； （6）其他可能影响鉴定人独立、客观、公正进行鉴定的情况。 **【注】**鉴定人**自行提出**回避的，由其所属的**税务师事务所决定**；委托人**要求鉴定人回避**的，应当向该鉴定人所属的税务师事务所提出，由税务师事务所决定。委托人对税务师事务所作出的鉴定人是否回避的决定有异议的，可以撤销鉴定委托。 2.鉴定人必要时在征得委托人同意后，**可以询问**诉讼当事人、证人。 3.经委托人同意，税务师事务所可以派员到现场提取鉴定材料。现场提取鉴定材料应当由**不少于 2 名**涉税专业服务人员进行，其中**至少一名应为该鉴定事项的鉴定人**。现场提取鉴定材料时，应当有委托人指派或者委托的人员在场见证并在提取记录上签名。 4.税务师事务所应当自税务司法鉴定委托书生效之日起**30个工作日内**完成委托事项的鉴定。鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者检验过程需要较长时间的，经委托人同意、本税务师事务所负责人批准，完成鉴定的时限可以延长，**延长时限一般不得超过 30 个工作日**。税务师事务所与委托人对鉴定时限另有约定的，从其约定。在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定资料所需的时间，**不计入**鉴定时限。
	5.具有以下情形之一的，可以**终止鉴定**： （1）发现委托人要求或者暗示税务师事务所、鉴定人**按其意图或者特定目的**提供鉴定意见的； （2）鉴定材料发生耗损，委托人**不能补充提供**； （3）委托人不履行税务司法鉴定委托书规定的义务或者鉴定活动受到严重干扰，致使鉴定无法继续进行； （4）委托人**主动撤销**鉴定委托或者委托人**拒绝支付鉴定费用**； （5）因**不可抗力**致使鉴定无法继续进行； （6）其他需要终止鉴定的情形。

	6.鉴定过程中，有以下情形之一的，税务师事务所可以根据委托人的请求进行**补充鉴定**： （1）原委托鉴定事项有遗漏的； （2）委托人就原委托鉴定事项提供新的财务会计资料或证据的； （3）其他需要补充鉴定的情形。 注：补充鉴定应当由原税务师事务所的原鉴定人进行。 补充鉴定的鉴定文书应当与原鉴定文书同时使用。 7.有以下情形之一的，税务师事务所可以接受委托进行**重新鉴定**： （1）原鉴定人不具有从事原委托事项相应资格或能力； （2）原税务师事务所超出登记的业务范围组织鉴定； （3）原鉴定人应当回避而没有回避； （4）委托人或者其他诉讼当事人对原鉴定意见有异议，并能提出合法依据和合理理由； （5）委托人依照法律、法规规定要求重新鉴定； （6）法律、法规规定需要重新鉴定的其他情形。 **【注】**重新鉴定应当委托原税务师事务所以外的其他税务师事务所进行。因特殊原因，委托人也可以委托原税务师事务所进行，但原税务师事务所应当指定原鉴定人以外的其他符合条件的鉴定人进行。 8.鉴定过程中，涉及复杂、疑难、特殊技术问题的，经委托人同意，鉴定人可以向本事务所以外的相关专业领域的专家进行咨询，但最终的鉴定意见应当由本事务所的鉴定人出具。提供咨询意见的专家应当对其发表的意见进行签名并存入鉴定档案。
税务司法鉴定意见书的出具	1.受托的税务司法鉴定业务完成后，税务师事务所和鉴定人应当按照统一规定的文本格式制作税务司法鉴定意见书。 2.税务司法鉴定意见书不应包含的内容：超出税务司法鉴定范围的结论或意见，如对相关法律问题的判断、对财务凭证内容真实性的识别、对财务会计资料证据中的形象痕迹的识别、对交易事项主观动机的推断等；鉴定人未取得相应证据而主观臆断事实；超出本次鉴定委托事项的结论或意见；其他不应确认的内容。 3.税务司法鉴定意见书出具后，发现有以下情形之一的，**可以进行补正**： （1）表格、图像不清晰； （2）签名、盖章或者编号不符合制作要求； （3）数字输入错误，但不影响鉴定意见；

	（4）文字表达有瑕疵或者有错别字，但不影响鉴定意见。 **【注】**补正应当在原鉴定意见书上进行，由**至少一名鉴定人在补正处签名**，并在补正处加盖**本事务所公章**。必要时，可以出具补正书。对鉴定意见书进行补正，**不得改变鉴定意见的原意**。
业务记录	1.税务司法鉴定业务鉴定**档案包括**以下内容：《委托书》以及其他委托人的身份证明材料；税务司法鉴定意见书；税务司法鉴定业务工作底稿；鉴定材料目录；其他应当留存的材料。 2.税务司法鉴定业务鉴定档案属于税务师事务所的业务档案，应当**至少保存 10 年**；法律、行政法规另有规定的除外。 3.未经税务司法鉴定业务委托人同意，税务师事务所**不得向他人提供鉴定档案，但以下情形除外**：税务机关因行政执法需要进行查阅；涉税专业服务监管部门和行业自律部门因检查执业质量需要进行查阅；公安机关、人民检察院、人民法院根据有关法律、法规需要进行查阅。
鉴定人出庭作证	1.经人民法院依法通知，鉴定人应当出庭作证，回答与鉴定事项有关的问题。 2.**有以下情形之一的，经人民法院许可，鉴定人可以通过书面证言、视听传输技术、视听资料和庭外调查等方式作证**： （1）因健康原因不能出庭； （2）因路途遥远、交通不便不能出庭； （3）因自然灾害等不可抗力不能出庭； （4）因人身安全受到重大威胁不能出庭； （5）有其他正当理由不能出庭。

第七章　税务咨询服务

【知识点】税务合规计划服务（2025 年调整）

特点	**合法性；策划性；目的性；适用性和可操作性**
服务内容	根据委托人不同的特定目的，税务合规计划的服务内容主要包括如下五个方面： 1.**战略规划**税务合规计划。 2.**经营活动**税务合规计划。 3.**企业重组**税务合规计划。 4.**投融资**税务合规计划。 5.**其他**事项税务合规计划。
基本方法	可以降低税收负担的税务合规计划方法，主要有以下八种： 1.**不予征税方法**，是指选择国家税收法律法规和规章规定不予征税的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 2.**减免税方法**，是指选择国家税收法律法规和规章规定的可以享受减税或免税优惠的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 3.**税率或征收率差异方法**，是指根据国家税收法律法规和规章规定的税率差异，选择税率或征收率较低的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法。 4.**分割方法**，是指根据国家税收法律法规和规章规定，选择能使计税依据进行分割的经营、投资、理财等活动方案实现或是不同税负、税种的计税依据相分离；或是分解为不同纳税人或征税对象，增大不同计税依据扣除的额度或频度，以减轻税收负担的方法。 5.**扣除方法**，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的计税依据中尽量增多可以扣除的项目或金额，以减轻税收负担的方法。 6.**抵免方法**，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的已纳税额或相应支出，在其应纳税额中予以抵扣，以减轻税收负担的方法。 7.**延期纳税方法**，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的当期应纳税额延期缴纳，以实现减轻税收负担的方法。 8.**退税方法**，是指根据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的相关税款得到退还的方法。
实施	税务合规计划服务的实施步骤包括了解业务目标、制定业务计划、收集项目资料、确定法律依据、

步骤	测算数据结果、制定合规计划方案、方案综合辩证分析。其中，收集项目资料、确定法律依据、测算数据结果、制定合规计划方案、方案综合辩证分析是实施税务合规计划的核心步骤。

第八章 其他税务事项代理服务

【知识点】涉税信息报告事项代理服务

服务内容	涉税信息报告事项代理业务，是指税务师事务所接受纳税人、扣缴义务人、缴费人（简称委托人）委托，在其权限内，以委托人的名义代为办理基础信息报告、制度信息报告、跨区域涉税事项、资格信息报告、特殊事项报告等税务事项的服务业务。
基础信息报告代理	包括代理一照一码户登记信息确认、代理两证整合个体工商户登记信息确认、代理一照一码户信息变更、代理两证整合个体工商户信息变更、代理纳税人（扣缴义务人）身份信息报告、代理自然人自主报告身份信息、代理扣缴义务人报告自然人身份信息、代理解除相关人员关联关系和代理税务证件增补发业务共 9 项。 1.代理**一照一码户登记信息确认**业务和代理**两证整合个体工商户登记信息确认**业务，税务师事务所**无需从委托人处取得资料**。 2.对委托人**一照一码户生产经营地、财务负责人等非市场监督管理等部门登记信息发生变化**时向主管税务机关申报办理变更的代理业务。税务师事务所需**直接从委托人处取得的原始资料**，包括变更信息的有关材料复印件。
制度信息报告代理	包括代理**存款账户账号报告**、代理**会计制度及核算软件备案报告**和代理**银税三方（委托）划缴协议**业务共 3 项。
跨区域涉税事项信息报告代理	包括代理跨区域**涉税事项报告**（机构所在地税务机关）、代理跨区域**涉税事项报验**（经营地税务机关）和代理跨区域经营**涉税事项反馈**业务（经营地税务机关）共 3 项。
资格信息报告代理	包括代理增值税一般纳税人登记、代理选择按小规模纳税人纳税的情况说明、代理一般纳税人转登记小规模纳税人、代理货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案、代理增值税适用加计抵减政策声明、代理农产品增值税进项税额扣除标准备案、代理软件和集成电路产业企业所得税优惠事项资料报告（完成年度汇算清缴后汇算清缴期结束前，按照《企业所得税优惠事项管理目录》“后续管理要求”项目中列示的清单向税务机关提交资料）和代理软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告业务共 8 项。 **【注】**备案后委托人在境内提供公路或内河货物运输服务，需要开具增值税专用发票的，可在**税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地（含互联网物流平台所在地）**中任何一地，就近向税务机关**申请代开**增值税专用发票。

特殊事项报告代理业务	包括代理欠税人处置不动产或大额资产报告（欠缴税款数额在 5 万元以上）、代理纳税人合并分立情况报告、代理停业登记报告、代理复业登记报告、代理个人所得税递延纳税报告、代理科技成果转化暂不征收个人所得税备案、代理个人所得税分期缴纳报告、代理个人所得税抵扣情况报告、代理合伙制创业投资企业单一投资基金核算方式报告、代理企业所得税汇总纳税信息报告、代理核定征收企业所得税重大变化报告、代理综合税源信息报告、代理增量房房源信息报告、代理建筑业项目报告、代理注销建筑业项目报告、代理不动产项目报告、代理注销不动产项目报告、代理房地产税收一体化信息报告和税收统计调查数据采集业务共 19 项。 1.代理个人所得税递延纳税报告业务：税务师事务所接受委托，对非上市公司授予本公司员工股权激励、上市公司实施股权激励、个人以技术成果投资入股，以及建立年金计划以及年金方案、受托人、托管人发生变化的选择递延纳税，应于股权激励获得、取得技术成果并支付股权、年金情况发生变化之次月 15 日内向主管税务机关备案代理业务。 2.代理科技成果转化暂不征收个人所得税备案报告业务：税务师事务所接受委托，对委托人在科研机构、高等学校转化职务科技成果以股份或出资比例等股权形式给予个人奖励，获奖人在取得股份、出资比例暂不缴纳个人所得税事项，在授（获）奖的次月 15 日内向主管税务机关备案的代理业务。 3.代理个人所得税分期缴纳报告业务：税务师事务所接受委托，对个人以非货币性资产投资按不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳、中小高新技术企业送转股不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳的以及高新技术企业相关技术人员的股权奖励所得不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳的，应于取得被投资企业股权之日、发生转赠股本、发生股权奖励的次月 15 日内将有关资料报主管税务机关备案代理业务。 4.代理核定征收企业所得税重大变化报告业务：税务师事务所接受委托，对核定征收企业所得税的居民企业生产经营范围、主营业务发生重大变化，或者应纳税所得额或应纳税额增减变化达到 20%的，及时向税务机关报告，申报调整已确定的应纳税额或应税所得率的代理业务。

	5.**代理综合税源信息报告业务**：税务师事务所接受委托，对从事房地产开发的委托人在取得土地使用权并获得房地产开发项目开工许可后向主管税务机关报送《土地增值税项目报告表》，并在每次转让（预售）房地产时依次填报表中规定栏目的内容，以及委托人在首次申报城镇土地使用税和房产税时，报告城镇土地使用税税源明细采集和房产税税源明细采集的代理业务。 6.**代理增量房房源信息报告业务**：税务师事务所接受委托，对房地产开发企业委托人在取得预售许可证 **30 日内**，进行增量房房源信息报告，申报预售许可证所列房源信息的代理业务。 7.**代理建筑业项目报告业务**：税务师事务所接受委托，对提供建筑服务的委托人，在取得建筑工程施工许可证 **30 日内**，向建筑项目所在地税务机关办理建筑业项目报告的代理业务。 8.**代理注销建筑业项目报告业务**：税务师事务所接受委托，对委托人建筑业工程项目完工后，自建筑业工程项目完工之日起 **30 日内**向建筑服务发生地主管税务机关进行项目报告的代理业务。 9.**代理不动产项目报告业务**：税务师事务所接受委托，对委托人销售不动产的，应在取得《建设工程规划许可证》**30 日内**，向不动产所在地税务机关办理不动产项目报告的代理业务。 10.**代理注销不动产项目报告业务**：税务师事务所接受委托，对委托人不动产销售完毕后，应自不动产销售完毕之日起 **30 日内**向不动产所在地主管税务机关申请办理注销项目报告的代理业务。

【知识点】税收优惠代理服务

服务内容	税收优惠代理业务**包括**： 1.代理减免税办理，包括代理申报享受税收减免、税收减免备案、税收减免核准三项服务； 2.代理跨境应税行为免征增值税报告； 3.代理放弃减免税。
重点关注事项	1.**委托人**对**报送材料**的真实性和合法性**承担责任**。 2.委托人提供的各项资料为复印件的，均须**注明“与原件一致”并签章**。 3.享受减税、免税优惠的委托人，减税、免税期满，应当自期满次日起恢复纳税；不再符

	合减税、免税条件的，应当依法履行纳税义务；未依法纳税的，税务机关应当予以追缴。 4.委托人在减免税书面核准决定未下达之前应按规定进行纳税申报。委托人在减免税**书面核准决定下达之后，所享受的减免税应当进行申报**。 5.委托人发生跨境应税行为免征增值税的，应单独核算跨境应税行为的销售额，准确计算不得抵扣的进项税额，其**免税收入不得开具增值税专用发票**。 6.税务师事务所**原则上应履行三级复核程序**，对于**简单的**税收优惠代理，也应当执行**至少二级**的质量复核程序，**一级**复核由**项目经理**实施；**二级**复核由**项目负责人**实施；**三级**复核由**税务师事务所业务负责人**实施。 7.涉税服务人员发现委托人有下列情形，应当**及时提醒委托人**，并形成**书面记录**： （1）对重要涉税事项的处理与国家税收法律、法规及有关规定相抵触； （2）对重要涉税事项的处理会导致相关利害关系人产生重大误解； （3）重要涉税事项的处理有其他不实内容。 8.税收优惠代理业务档案应当本着“**谁代理、谁立卷**”的原则，建立立卷归档工作责任制。工作底稿属于税务师事务所的业务档案，应当**至少保存 10 年**，法律、行政法规另有规定的除外。

【知识点】证明办理代理服务

定义	1.涉税证明代理业务，是税务师事务所依法接受委托，代委托人向主管税务机关办理依法为委托人出具的对其资产、行为、收入征（免）税情况的要式证明，供委托人提交第三方使用的服务业务。 2.涉税证明代理业务主要包括：代办开具《税收完税证明》、代办开具《税收中国税收居民身份证明》、开具个人所得税《纳税记录》、转开印花税票销售凭证等涉税证明的服务。

重点关注事项	1.涉税服务人员应当关注委托人所提供资料的真实性、合法性、完整性。当对资料的真实性、合法性、完整性产生怀疑时，应当根据以下情况分别作出处理： （1）提供的资料存在错误的，应当告知并进行更正； （2）资料不齐全或者不符合法定形武的，应当告知并给予适当的提醒，必要时，要求委托人提供管理层声明书、承诺书、相关说明。 2.**税务师事务所承接代理开具《税收完税证明》业务时，需要关注以下事项：** （1）纳税人遗失《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》，不能重新开具； （2）个人所得税纳税人就税款所属期为 2019 年 1 月 1 日（含）以后缴（退）税情况申请开具证明的，**税务机关为其开具个人所得税《纳税记录》，不再开具《税收完税证明》（文书式）**； （3）纳税人提供加盖开具单位的相关业务章戳并已注明扣收税款信息的“成交过户交割凭单”或“过户登记确认书”，可以向证券交易场所和证券登记结算机构所在地的主管税务机关申请出具**《税收完税证明》**； （4）扣缴义务人未按规定为纳税人开具税收票证的，税务机关核实税款缴纳情况后，应当为纳税人开具**《税收完税证明》**。 3.纳税人 2019 年 1 月 1 日以后取得个人所得税应税所得并由扣缴义务人向税务机关办理了**全员全额扣缴申报**，或根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的，不论是否实际缴纳税款，**均可以申请开具个人所得税《纳税记录》。**

【知识点】国际税收代理服务

1.国际税收事项包括**涉税情况报告、享受税收协定待遇、国际税收证明开具、相互协商程序、预约定价安排**共 5 大类。具体包括：境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案、服务贸易等项目对外支付税务备案、同期资料报告、非居民企业间接转让财产事项报告、非居民企业股权转让适用特殊性税务处理备案、境外注册中资控股企业居民身份认定申请、非居民纳税人享受税收协定待遇办理、中国税收居民身份证明的开具、预约定价安排谈签与执行、中国居民（国民）申请启动税务相互协商程序和特别纳税调整相互协商程序共 11 项。

2.代办服务贸易等项目对外支付税务备案，是指税务师事务所及其涉税服务人员接受委托，就委托人向境外单笔支付等值 **5 万美元以上（不含等值 5 万美元）**以及外国投资者以境内直接投资取得的合法所得在境内再投资（单笔 5 万美元以上）的事项，到委托人所在地税务机关进行税务备案的服务。2017 年 1 月

1 日起，对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，直接投资于鼓励类投资项目（18.1.1 扩大到非禁止类），凡符合规定条件的，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税。

3.代办同期资料报告，是指税务师事务所及其涉税服务人员接受委托，代委托人起草或向税务机关报送同期资料（同期资料包括主体文档、本地文档和特殊事项文档）的服务。

4.代办非居民企业间接转让财产事项报告，代委托人到被间接转让财产的中国居民企业主管税务机关报告相关事项的服务。

5.预约定价安排的谈签与执行通常经过预备会谈、谈签意向、分析评估、正式申请、协商签署和监控执行 6 个阶段。预约定价安排一般适用于主管税务机关向企业送达接收其谈签意向的《税务事项通知书》之日所属纳税年度前 3 个年度每年度发生的关联交易金额 4000 万元人民币以上的企业。

第九章 其他涉税专业服务

【知识点】税务行政复议的受案范围

（一）税务机关作出的征税行为

包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、 纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为， 以及征收税款、 加收滞纳金， 扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、 代征行为等。

（二）行政许可、行政审批行为

（三）发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等

（四）税务机关作出的税收保全措施、强制执行措施

（五）税务机关作出的行政处罚行为

1.**罚款**；

2.**没收财物和违法所得**；

3.**停止出口退税权**。

（六）税务机关不依法履行下列职责的行为

1.颁发税务登记证；

2.开具、出具完税凭证、外出经营活动税收管理证明——现在改为"跨区域涉税事项报告"；

3.行政赔偿；

4.行政奖励；

5.其它不依法履行职责的行为。

（七）税务机关作出的资格认定行为

（八）税务机关不依法确认纳税担保行为

（九）政府信息公开工作中的行政行为

（十）税务机关作出的纳税信用等级评定行为

（十一）税务机关作出的通知出入境管理机关阻止出境行为

（十二）税务机关作出的其他行政行为

申请人认为税务机关的行政行为所依据的规范性文件不合法，对行政行为申请行政复议时，可以**一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请（不包括规章）。**

【知识点】税务行政复议的参加人

（一）申请人

1.有权申请行政复议的公民死亡的	其近亲属可以申请行政复议
2.有权申请行政复议的公民是无行为能力或限制行为能力人的	其法定代理人可以代理申请行政复议
3.有权申请行政复议的法人或其他组织发生合并、分立或终止的	承受其权利义务的法人或其他组织可以申请行政复议
4.合伙企业申请行政复议的	应当以核准登记的企业为申请人，由执行合伙事务的合伙人代表该企业参加行政复议
5.其他合伙组织申请行政复议的	由合伙人共同申请行政复议
6.不具备法人资格的其他组织申请行政复议的	由该组织的主要负责人代表该组织参加行政复议；没有主要负责人的，由共同推选的其他成员代表该组织参加行政复议
7.股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会认为税务行政行为侵犯企业合法权益的	可以以企业的名义申请行政复议
8.非行政行为的行政管理相对人，但其权利直接被该行政行为所剥夺、限制或者被赋予义务的公民、法人或其他组织，在行政管理相对人没有申请行政复议时	可以单独申请行政复议

（二）被申请人

情形	被申请人
1.申请人对扣缴义务人的扣缴税款行为不服的	主管该扣缴义务人的税务机关
2.对税务机关委托的单位和个人的代征行为不服的	委托税务机关
3.税务机关与法律、法规授权的组织以共同的名义作出行政行为的	税务机关和法律、法规授权的组织为共同被申请人
4.税务机关与其他组织以共同名义作出行政行为的	税务机关
5.税务机关依规定，经上级税务机关批准作出行政行为的	批准机关
6.申请人对经重大税务案件审理程序作出的决定不服的	审理委员会所在税务机关
7.税务机关设立的派出机构、内设机构或者其他组织，未经法律、法规授	税务机关

权，以自己名义对外作出行政行为的	

（三）第三人

1.第三人：与申请复议的行政行为有利害关系的个人或组织；

利害关系：被诉的行政行为涉及其相邻权或公平竞争权的；在行政复议等行政程序中被追加为第三人的；要求行政机关依法追究加害人法律责任的；撤销或变更行政行为涉及其合法权益的；为维护自身合法权益向行政机关投诉，具有处理投诉职责的行政机关作出或未作出处理的；其他与行政行为有利害关系的情形。

2.第三人不参加行政复议，不影响行政复议案件的审理。

（四）复议代理人

1.接受当事人的委托，以被代理人的名义，在法律规定或当事人授予的权限范围内，为代理复议行为而参加复议的个人（而非法人）；

2.**申请人、第三人可以委托 1～2 名代理人**参加行政复议；

3.**被申请人不得委托本机关以外人员**参加行政复议。

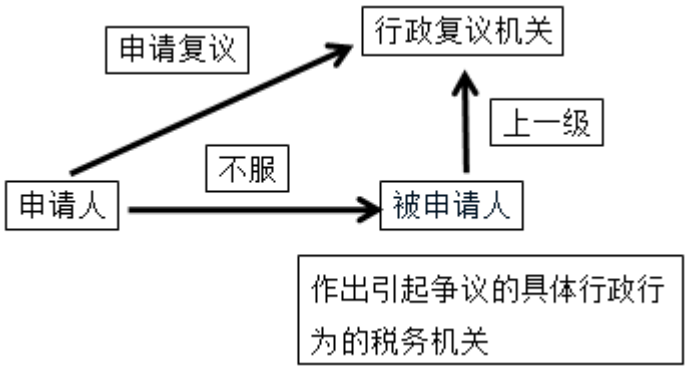
【知识点】税务行政复议的管辖原则

被申请人	复议机关
1.各级税务局	上一级税务局
2.计划单列市税务局	国家税务总局
3.税务所（分局）、各级税务局的稽查局	所属税务局
4.对国家税务总局的行政行为不服的	向国家税务总局申请行政复议 对行政复议决定不服，申请人可以向人民法院提起行政诉讼，也可以向国务院申请裁决，**国务院的裁决为终局裁决**
5.对两个以上税务机关以共同的名义作出的行政行为不服的	共同上一级税务机关
6.对税务机关与其他行政机关以共同的名义作出的行政行为不服的	
7.对被撤销的税务机关在撤销以前所作出的行政行为不服的	继续行使其职权的税务机关的上一级税务机关
8.对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的	向作出行政处罚决定的税务机关申请行政复议。 但是对已处罚款和加处罚款都不服的，一并向作出行政处罚决

	定的税务机关的**上一级**税务机关申请行政复议

加处罚款：税务机关对当事人作出罚款行政处罚决定的，当事人应当在收到行政处罚决定书之日**起 15 日内**缴纳罚款，到期不缴纳的，税务机关可以对当事人每日**按罚款数额的 3%加处罚款**。

税务行政复议关系图



【知识点】税务行政复议申请

（一）税务行政复议的申请期限

1.税务行政复议的申请期限

情形	规定
一般规定	申请人认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或应当知道该行政行为之日起**60 日内**提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。
不可抗力的影响	因不可抗力或其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自**障碍消除之日起继续计算**。
未告知的处理	行政机关作出行政行为时，未告知公民、法人或其他组织申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限的，申请期限自公民、法人或其他组织知道或应当知道申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限之日起计算，但是**自知道或应当知道行政行为内容之日起最长不得超过 1 年**。
行政复议机关不予受理的情形	因**不动产**提出的行政复议申请自行政行为作出之日起**超过 20 年**，**其他**行政复议申请自行政行为作出之日起**超过 5 年**的，行政复议机关不予受理。

2.行政复议申请期限的计算

情形	行政复议申请期限的计算
1.**当场**作出行政行为的	自行政行为**作出之日**起计算

2.载明行政行为的法律文书直接送达的	自受送达人签收之日起计算
3.载明行政行为的法律文书邮寄送达的	自受送达人在邮件签收单上签收之日起计算；没有邮件签收单的，自受送达人在送达回执上签名之日起计算
4.行政行为依法通过公告形式告知受送达人的	自公告规定的期限届满之日起计算
5.税务机关作出行政行为时未告知申请人，事后补充告知的	自该申请人收到税务机关补充告知的通知之日起计算
6.被申请人能够证明申请人知道行政行为的	自证据材料证明其知道行政行为之日起计算
7.税务机关作出行政行为，依法应当向申请人送达法律文书而未送达的	视为该申请人不知道该行政行为

（二）税务行政复议申请的提交

提交的方式

书面申请	可以通过邮寄或行政复议机关指定的互联网渠道等方式提交行政复议申请书，也可以当面提交行政复议申请书。
口头申请	书面申请有困难的，也可以口头申请

（三）税务行政复议申请的其它规定

1.必经复议与选择复议（掌握）

必经复议	（1）对税务机关作出的征税行为不服； （2）对税务机关当场作出的行政处罚决定不服； （3）认为税务机关存在未履行法定职责情形； （4）申请政府信息公开，税务机关不予公开； （5）法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。
选择复议	申请人对其他行政行为不服，可以申请行政复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

2.申请人对税务机关作出的征税行为不服，按照规定申请行政复议的，必须依照税务机关根据法律、法规确定的税额、期限，先行缴纳或解缴税款和滞纳金，或提供相应的担保，才可以在缴清税款和滞纳金以后或所提供的担保得到作出行政行为的税务机关确认之日起 60 日内提出行政复议申请；

3.申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议；

情形	条件	复议机关
对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的	先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议	向作出行政处罚决定的税务机关申请行政复议
对已处罚款和加处罚款都不服的	无需缴纳罚款和加处罚款	一并向作出行政处罚决定的税务机关的上一级税务机关申请行政复议

4.申请人提出行政复议申请时错列被申请人的，行政复议机关应当告知申请人变更被申请人。申请人不变更被申请人的，行政复议机关不予受理，或者驳回行政复议申请；

5.申请人向行政复议机关申请行政复议，复议机关已经受理的，在法定行政复议期限内申请人不得再向人民法院提起行政诉讼；申请人向人民法院提起行政诉讼，人民法院已依法受理的，不得申请行政复议。

【知识点】税务行政复议受理（熟悉）

1.应予受理的条件

（1）有明确的申请人和符合规定的被申请人；

（2）申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系；

（3）有具体的行政复议请求和理由；

（4）在法定申请期限内提出；

（5）属于规定的行政复议范围；

（6）属于本机关的管辖范围；

（7）行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请，并且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼。

2.行政复议机关收到行政复议申请后，应当在 5 日内进行审查。审查期限届满，行政复议机关未作出不予受理决定的，审查期限届满之日起视为受理；

行政复议申请材料不齐全或表述不清楚，无法判断是否符合受理条件的，行政复议机关应当自收到申请之日起 **5 日内书面通知申请人补正**。补正通知应当一次性载明需要补正的事项。申请人应当自收到补正通知之日起 **10 日内提交补正材料**。有正当理由不能按期补正的，行政复议机关可以延长合理的补正期限。无正当理由逾期不补正的，视为申请人放弃行政复议申请，并记录在案。

3.不予受理、驳回申请或受理后超过行政复议期限不作答复的处理

（1）**行政复议机关无正当理由**：申请人有权向上级行政机关反映，上级行政机关应当责令其纠正；必要时，上级行政复议机关可以直接受理；

（2）**必经复议**：申请人可以自收到不予受理决定书之日起或行政复议期满之日起 **15 日内**，依法向人民法

院提起行政诉讼。

【知识点】税务行政复议审理

（一）审理的基本要求

税务行政复议机关受理行政复议申请后，依规定适用**普通程序**或**简易程序**进行审理；

行政复议人员对办理行政复议案件过程中知悉的**国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当予以保密**。

（二）税务行政复议的停止执行、中止与终止（掌握）

1.停止执行

（1）**被申请人**认为需要停止执行；

（2）**行政复议机关**认为需要停止执行；

（3）**申请人**申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；

（4）**法律规定**停止执行。

2.行政复议中止

（1）作为申请人的公民死亡，其**近亲属尚未确定**是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，**尚未确定法定代理人**是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的公民**下落不明**；

（4）作为申请人的法人或者其他组织终止，**尚未确定权利义务承受人**；

（5）申请人、被申请人**因不可抗力**或其他正当理由，不能参加行政复议；

（6）依照《行政复议法》规定进行**调解、和解**，申请人和被申请人同意中止；

（7）行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关**作出解释或者确认**；

（8）行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而**其他案件尚未审结**；

（9）申请人依照规定提出对有关**规范性文件的附带审查申请**，或行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时认为其**依据不合法**；

（10）需要中止行政复议的其他情形。

3.行政复议终止

（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构**准予撤回**的；

（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属**放弃**行政复议权利的；

（3）作为申请人的法人或其他组织终止，**没有权利义务承受人**或者其权利义务承受人**放弃**行政复议权利；

（4）申请人对行政拘留或限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，**因同一违法行为涉嫌犯罪**，被采取**刑事强制措施**的；

（5）依照前述行政复议中止情形**第（1）项、第（2）项、第（4）项**的规定中止行政复议**满 60 日**，行政复议中止的原因**仍未消除**的：

复议中止的第（1）项、第（2）项、第（4）项：

（1）作为申请人的公民死亡，其**近亲属尚未确定**是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，**尚未确定法定代理人**是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的法人或者其他组织终止，**尚未确定权利义务承受人**。

（三）税务行政复议证据（熟悉）

1.行政复议证据包括书证；物证；视听资料；电子数据；证人证言；当事人陈述；鉴定结论；勘验笔录、现场笔录。

2.**被申请人对其作出的行政行为的合法性、适当性负有举证责任**。

有下列情形之一的，**申请人应当提供证据**：

①认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责的证据，但是被申请人应当依职权主动履行法定职责或者申请人因正当理由不能提供的除外；

②提出行政赔偿请求的，提供受行政行为侵害而造成损害的证据，但是因被申请人原因导致申请人无法举证的，由被申请人承担举证责任；

③法律、法规规定需要申请人提供证据的其他情形。

3.行政复议机关取得的有关材料不得作为支持被申请人行政行为的证据；

4.行政复议机关调查取证时，行政复议人员**不得少于 2 人**，并应当出示行政复议工作证件；

5.行政复议期间，被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或个人收集证据，自行收集的证据不作为认定行政行为合法性、适当性的依据。行政复议期间，申请人或第三人提出被申请行政复议的行政行为作出时没有提出的理由或证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据；

6.行政复议期间，**申请人、第三人**及其**委托代理人**可以按照规定**查阅、复制**被申请人提出的书面答复、作出行政行为的证据、依据和其他有关材料，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者可能危及国家安全、公共安全、社会稳定的情形外，行政复议机构应当同意。

（四）税务行政复议普通程序 VS 简易程序

	普通程序	简易程序
适用范围		行政复议案件事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序： ①被申请行政复议的行政行为是**当场作**

		出； ②被申请行政复议的行政行为是**警告或通报批评**； ③案件涉及款额 **3000 元以下**； ④属于**政府信息公开案件**。 除上述规定以外的行政复议案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。
时间要求	行政复议机构应自行政复议申请受理之日起 **7 日内**，将行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件发送被申请人。被申请人应当自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起 **10 日内**，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据等材料。	行政复议机构应自受理行政复议申请之日起 **3 日内**，将行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件发送被申请人。被申请人应自收到行政复议申请书副本或行政复议申请笔录复印件之日起 **5 日内**，提出书面答复，并提交作出行政行为的证据等材料。
审理方式	行政复议机构应当当面或通过互联网、电话等方式听取当事人的意见，并将听取的意见记录在案。因当事人原因不能听取意见的，可以书面审理。	可以书面审理。行政复议机构认为不宜适用简易程序的，经行政复议机构的负责人批准，**可以转为**普通程序审理。
听证	审理重大、疑难、复杂的行政复议案件，行政复议机构应当组织听证。 行政复议机构认为有必要听证，或申请人请求听证的，行政复议机构可以组织听证。 行政复议机构组织听证的，应当于举行听证的 **5 日前**将听证的时间、地点和拟听证事项书面通知当事人。听证**由 1 名行政复议人员任主持人，2 名以上行政复议人员任听证员，1 名记录员制作听证笔录。** 申请人无正当理由拒不参加听证的，视为	——

	放弃听证权利。被申请人的负责人应当参加听证。	
其他规定	县级以上各级人民政府应当建立**相关政府部门、专家、学者等参与**的行政复议委员会。 审理行政复议案件涉及下列情形之一的，行政复议机构应当提请行政复议委员会提出咨询意见并记录： ①案情重大、疑难、复杂； ②专业性、技术性较强； ③行政复议机构认为有必要。	——
审理期限	行政复议机关应自受理申请之日起**60 日内**作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限**少于 60 日**的除外。 情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人；但是延长期限最多**不得超过 30 日**。	行政复议机关应自受理申请之日起 **30 日内**作出行政复议决定。

【知识点】税务行政复议附带审查

1.申请人依照规定提出对有关规范性文件的附带审查申请，行政复议机关有权处理的，应当在 **30 日内**依法处理；无权处理的，应当在 **7 日内**转送有权处理的行政机关依法处理；

2.行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在 **30 日内**依法处理；无权处理的，应当在 **7 日内**转送有权处理的国家机关依法处理；

3.行政复议机关依以上规定有权处理有关规范性文件或依据的，行政复议机构应当自行政复议中止之日起 **3 日内**，书面通知规范性文件或依据的制定机关就相关条款的合法性提出书面答复。制定机关应当自收到书面通知之日起 **10 日内**提交书面答复及相关材料；

4.依照以上规定接受转送的行政机关、国家机关应当自收到转送之日起 **60 日内**，将处理意见回复转送的行政复议机关。

【知识点】税务行政复议决定

1.税务行政复议决定的类型

简单了解税务行政复议决定的类型即可。注意行政复议机关决定变更行政行为时，行政复议机关不得作出对申请人更为不利的变更决定，但是第三人提出相反请求的除外。

2.行政复议机关作出行政复议决定，应当制作行政复议决定书，并加盖行政复议机关印章。**行政复议决定书一经送达，即发生法律效力**。

3.行政复议机关在办理行政复议案件过程中，发现被申请人或其他下级行政机关的有关行政行为违法或不当的，可以向其制发行政复议意见书。有关机关应当自收到行政复议意见书之日起 **60 日内**，将纠正相关违法或不当行政行为的情况报送行政复议机关。

4.被申请人应当履行行政复议决定书、调解书、意见书。

5.申请人、第三人逾期不起诉又不履行行政复议决定书、调解书的，或不履行最终裁决的行政复议决定的

类型	执行
维持行政行为的行政复议决定书	由**作出行政行为的行政机关**依法强制执行，或申请**人民法院**强制执行
变更行政行为的行政复议决定书；行政复议调解书	由**行政复议机关**依法强制执行，或申请**人民法院**强制执行

【知识点】税务行政复议和解与调解

1.对税务行政复议事项，申请人和被申请人在行政复议决定作出前可以自愿达成和解，和解内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定，行政复议机关也可以调解。**行政复议审理期限在和解、调解期间中止计算**。

2.调解应当符合的要求

（1）尊重申请人和被申请人的意愿；

（2）在查明案件事实的基础上进行；

（3）遵循客观、公正和合理原则；

（4）不得损害社会公共利益和他人合法权益。

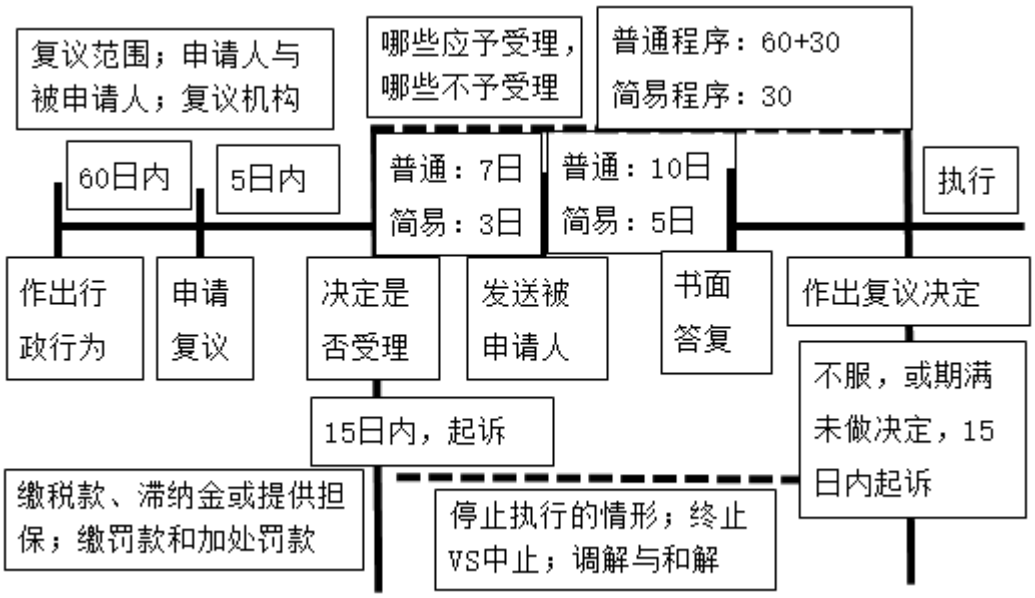
3.申请人和被申请人达成和解的，应当向行政复议机构提交书面和解协议；

当事人经调解达成协议的，行政复议机关应当制作行政复议调解书。行政复议调解书应当载明行政复议请求、事实、理由和调解结果，并加盖行政复议机关印章。行政复议调解书经各方当事人签字或者签章，并加盖行政复议机关印章，即具有法律效力；

调解未达成协议或调解书生效前一方反悔的，行政复议机关应当依法审查或者及时作出行政复议决

定。

4.行政复议机构准予撤回行政复议申请、行政复议机关决定终止行政复议的，申请人不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意愿的除外。



【知识点】税务行政诉讼的有关规定

（一）税务行政诉讼的特殊性

1.税务行政诉讼是由**人民法院**进行审理并作出裁决的一种诉讼活动。

2.**税务行政诉讼以解决税务行政争议为前提，这是行政诉讼与其他行政诉讼活动的根本区别。**

（1）被告必须是税务机关，或经授权行使税务行政管理权的组织，而不是其他行政机关或组织；

（2）税务行政诉讼解决的争议发生在税务行政管理过程中。

3.对**税款征纳问题、当场作出的行政处罚决定、未履行法定职责、不予公开政府信息**等行为不服的，当事人在向人民法院提起行政诉讼前，必须先经税务行政复议程序，即**复议前置**。

（二）税务行政诉讼的法律特征

1.税务行政诉讼以**涉税争议**为前提；

2.税务行政诉讼以**人民法院**为审查主体；

3.税务行政诉讼以**税务机关的行政行为**为客体。

（三）税务行政诉讼与税务行政复议的关系

	税收行政诉讼	税务行政复议
审查主体	人民法院	上一级税务机关

是否收费	依法收取诉讼费	不收取任何费用
审查标准	只审查行政行为的合法性，一般不审查其适当性	既审查其合法性又审查其适当性，因此税务行政复议的审查标准更全面
程序严格程度	更加复杂、严格	相对简单、灵活
是否可以变更行政行为	一般仅对行政行为合法性作出判断，不直接变更行政行为	可以直接变更行政行为
调解、和解的适用性	一般不适用调解、和解	可依法调解、和解
制度	二审终审制	一级复议制
结果	终局裁决	税务行政复议决定作出后，申请人还可再提起税务行政诉讼

【知识点】税务行政诉讼的参加人

（一）原告

原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任；

在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据。因被告的原因导致原告无法举证的，由被告承担举证责任。

（二）被告

一般而言，作出行政行为的税务机关是被告。

具体规定：

情形	被告
两个以上税务机关共同作出同一行政行为的	共同被告：共同作出行政行为的税务机关
税务机关被撤销的或者职权变更的	继续行使其职权的税务机关
经上级税务机关批准的行政行为被提起诉讼的	在法律文书上署名的税务机关
税务机关组建并赋予税务管理职能但不具有独立承担法律责任能力的机构，以自己的名义作出行政行为，当事人不服提起诉讼的	应当以组建该机构的税务机关为被告
经授权的行政机关内设机构、派出机构或其他组织，超出法定授权范围实施行政行为，当事人不服提起诉讼的	实施该行为的机构或者组织
税务机关在没有法律、法规或者规章规定的情况下，授权	该行政机关

其内设机构、派出机构或者其他组织行使税务行政职权的，应当视为委托，当事人不服提起诉讼的		
由行政机关委托的组织所作的行政行为		委托的行政机关
经复议的案件	复议机关决定维持原行政行为的	共同被告：作出原行政行为的行政机关和复议机关
	复议机关改变原行政行为的	复议机关
	复议机关在法定期限内未作出复议决定	作出原行政行为的行政机关
起诉复议机关不作为的		复议机关

（三）第三人

1.原告之外，与被诉涉税行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼；

2.人民法院判决其承担义务或者减损其权益的第三人，有权提出上诉或者申请再审；

3.第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其合法权益的，自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起 **6 个月内**，向上一级人民法院申请再审。

（四）诉讼代理人

没有诉讼行为能力的公民，由其法定代理人代为诉讼；

当事人、法定代理人，可以委托 **1～2 人**作为诉讼代理人。

下列人员**可以被委托为诉讼代理人**：

1.律师、基层法律服务工作者；

2.当事人的近亲属或者工作人员；

3.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

【知识点】税务行政诉讼的原则

（一）税务行政诉讼的基本原则

1.审判权独立原则

2.以事实为根据，以法律为准绳原则

3.合议、回避、公开审判和两审终审原则

4.当事人法律地位平等原则

5.使用本民族语言文字进行诉讼原则

6.辩论原则

7.人民检察院对行政诉讼实行法律监督的原则

（二）税务行政诉讼的特有原则

1.依法审查原则

2.有限变更原则

3.被告举证原则

4.诉讼不停止执行原则——有特殊规定

有下列情形之一的，裁定停止执行：

①**被告**认为需要停止执行的；

②**原告或者利害关系人**申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；

③**人民法院**认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；

④**法律、法规规定**停止执行的。当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，可以申请复议一次。

【知识点】税务行政诉讼的管辖

（一）级别管辖

（二）地域管辖——原告就被告

1.普通管辖

一般税务行政案件由最初作出行政行为的税务机关所在地人民法院管辖，经复议的案件，复议机关改变原行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

2.专属管辖

因不动产提起的税务行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

3.选择管辖

两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼 ，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。

（三）裁定管辖

包括**移送管辖、指定管辖、移转管辖**

【知识点】税务行政诉讼的起诉和受理

在税务行政诉讼等行政诉讼中，起诉权是单向性的权利，税务机关不享有起诉权，只有应诉权，即税

务机关只能作为被告；与民事诉讼不同，作为被告的税务机关不能反诉；

人民法院在接到起诉状时对符合起诉条件的，应当登记立案；对当场不能判定的，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在 **7 日内**决定是否立案。

【知识点】税务行政诉讼的审理

1.合议庭的成员，应当是 **3 人以上的单数**；

2.除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的原因外，税务行政案件应公开审理；

3.人民法院应在立案之日起 **5 日内**，将起诉状副本发送被告。被告应当在收到起诉状副本之日起 **15 日内**，提出答辩状；

4.在诉讼过程中，税务机关及其诉讼代理人不得自行向原告和证人收集证据。

【知识点】税务行政诉讼的证据

1.熟悉证据的范围。

2.被告对作出的行政行为负有举证责任。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。

3.在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

被告申请延期提供证据的，应在收到起诉状副本之日起 **15 日内**以书面方式向人民法院提出。人民法院准许延期提供的，被告应当在正当事由消除后 **15 日内**提供证据。逾期提供的，视为被诉行政行为没有相应的证据。

4.原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。

5.在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。但有下列情形之一的除外：

（1）被告应当依职权主动履行法定职责的；

（2）原告因正当理由不能提供证据的。

6.在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据。因被告的原因导致原告无法举证的，由被告承担举证责任。

7.与案件有关的下列证据，原告或第三人不能自行收集的，可以**申请人民法院调取**：

（1）由国家机关保存而须由人民法院调取的证据；

（2）涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据；

（3）确因客观原因不能自行收集的其他证据。

在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也

可以主动采取保全措施。证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证；

对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据，不得在公开开庭时出示；

以非法手段取得的证据，不得作为认定案件事实的根据。

【知识点】税务行政诉讼的判决和裁定

人民法院应当在立案之日起 **6 个月内**经过审理作出第一审判决或裁定。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准。

税务行政诉讼的判决：

1.**维持判决**；

2.**撤销判决**。同时可判决税务机关重新作出行政行为。

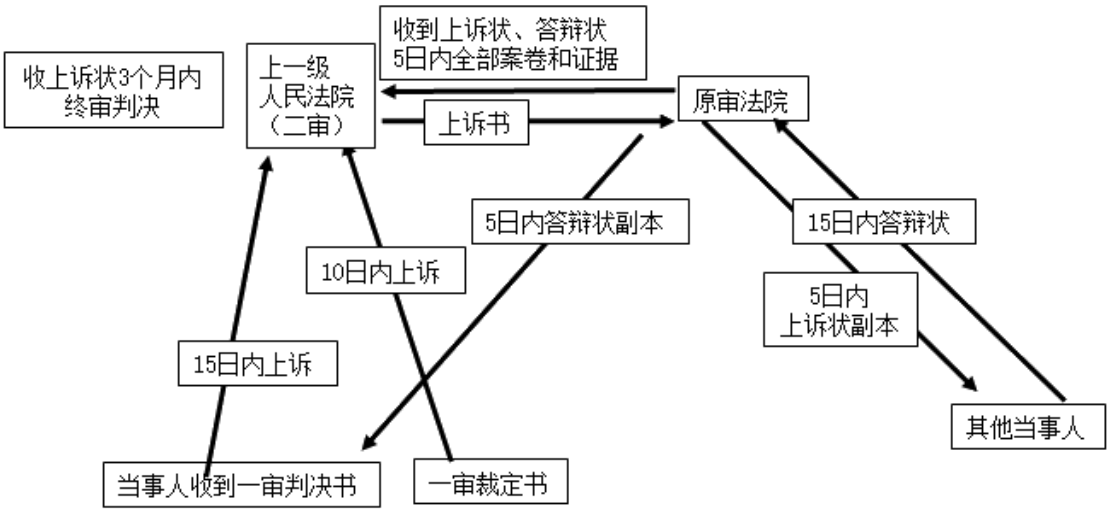
3.**履行判决**。税务机关不履行或拖延履行法定职责的，判决其在一定期限内履行。

4.**变更判决**。税务行政处罚明显不当，或其他行政行为涉及对款额的确定、 认定确有错误的，人民法院可以判决变更

对一审人民法院的判决不服，当事人可以上诉。对发生法律效力的判决，当事人必须执行，否则人民法院有权依对方当事人的申请予以强制执行。

【知识点】税务行政诉讼的二审程序和再审程序

（一）二审程序



（二）再审程序

再审程序又称审判监督程序。

【知识点】代理税务行政诉讼的基本前提与操作规范

（一）提起税务行政诉讼的期限

情形	期限
（1）公民、法人或其他组织直接向人民法院提起诉讼的	应当在知道或应当知道作出行政行为之日起 **6 个月内**提出
（2）因不动产提起诉讼的案件	自行政行为作出之日起**超过 20 年**，人民法院不予受理
其他案件	自行政行为作出之日起**超过 5 年**提起诉讼的，人民法院不予受理
（3）公民、法人或者其他组织不服复议决定的	可以在收到复议决定书之日起 **15 日内**
复议机关逾期不作决定的	可以在复议期满之日起 **15 日内**
（4）行政机关作出行政行为时，未告知公民、法人或者其他组织诉权或者起诉期限的	起诉期限从公民、法人或者其他组织知道或者应当知道诉权或者起诉期限之日起计算，但从知道或者应当知道行政行为内容之日起最长**不得超过 1 年**。
（5）公民、法人或者其他组织申请行政机关履行保护其人身权、财产权等合法权益的法定职责	行政机关在接到申请之日起 **2 个月内**不履行的
公民、法人或者其他组织在紧急情况下请求行政机关履行保护其人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关不履行的	提起诉讼不受规定期限的限制
（6）公民、法人或者其他组织因不可抗力或者其他不属于其自身的原因耽误起诉期限的	被耽误的时间不计算在起诉期限内

（二）注意事项

公民、法人或者其他组织因上述规定以外的其他特殊情况耽误起诉期限的，在障碍消除后 **10 日内**，可以申请延长期限，是否准许由**人民法院决定**。